



PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm.
SOEJARWO;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 15 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 4 RT. 013 / RW. 002
Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengusaha / Wakil Bupati Kabupaten
Bondowoso Periode 2018 sampai dengan 2023;
9. Pendidikan : S-2;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
5. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
8. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DANIEL STEVEN, S.H., dan AGUS HERIYANTO, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada DANIEL STEVEN, S.H. & REKAN yang beralamat di Wisma Cadas Tirta Indah No. 23 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Mei 2025 dengan Nomor Registrasi 123/HK.07/05/2025, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya pada 12 Juni 2025 dengan Nomor Registrasi 142/HK.07/6/2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 11 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat Bin Soejarwo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat Bin Soejarwo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan;
5. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp2.424.300.000 (*Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA Nurul Ichlas.
 2. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ikhwanul Muslimin.
 3. 1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2023 Lembaga Yayasan Ikhwanul Muslimin1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB. Al-Azhar.
 4. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Nurul Islam.
 5. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ainul Hasan.
 6. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Saiful Bahri.
 7. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hasan.
 8. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Hidayah.
 9. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah Nurul Hasan.
 10. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA Miftahul Huda.

Halaman 3 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Istiqomah.
12. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Darus Sholihin.
13. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Khoiriyah.
14. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Islam Al-Hadi.
15. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Dahlia.
16. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Miftahul Ulum.
17. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Hadi Yemalia
18. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Mts Nurul Huda
19. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum
20. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Barokah.
21. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Munawwiry.
22. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.
23. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
24. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MA Al Ikhlas.
25. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Al Arif.
26. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan B Sinar Mulya.
27. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Barokatul Qodiri.
28. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Falah.
29. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Falah.

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
31. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Irsyadul Jinan.
32. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki.
33. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Aziz.
34. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Jadid.
35. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA As Shobirin.
36. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Ikhlas.
37. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Khoirot.
38. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darus Sholihin.
39. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Barokah.
40. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Tunas Bangsa.
41. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Iman.
42. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Hikmah.
43. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Arrohmah Tur Rohmah.
44. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ibrahimy.
45. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Mustaqimy.
46. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ali Fadhil Arrefa.
47. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Al Mustaqimy.
48. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 lembaga pendidikan keagamaan RA An Nur Tanah Wulan.

49. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Masyithoh.
50. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TPQ Al Mustaqimy.
51. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum 1.
52. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ar Rahmah.
53. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani.
54. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Ulum.
55. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Muhtadiin.
56. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK PGRI 03 Wonosari.
57. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK/KB Al Ma'ruf.
58. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darun Najah.
59. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Anshor.
60. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Pendidikan Nurul Hasan.
61. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Latiful Ulum.
62. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.
63. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Ulum.
64. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Asasul Ulum.
65. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Nurul Yaqin.
66. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Falah Gading Sari.

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MD Nurul Huda.
68. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Munawwarah.
69. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Baiturrahman.
70. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Baiturrahman Al Aminah.
71. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al-Mustaqimiy.
72. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
73. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023
74. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/1001/430.4.2/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023
75. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018.
76. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1417 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2023.
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ayadi Ketua Yayasan Nurul Falah bulan Agustus 2024.
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ahyak Mustofa Kepala Sekolah Lembaga Nurul Hidayah bulan Agustus 2024.
79. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Asmawi Kepala MDTA Al Hikmah bulan Agustus 2024.
80. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nasilaturrahmah Kepala MDTW Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
81. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mawardi Kepala Madin MDTA Miftahul Barokah bulan Agustus 2024.

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Nadir Ayyubiy Kepala Madrasah MDTA Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
83. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sugeng Sugiono Kepala Madrasah MD Miftahul Falah bulan Agustus 2024.
84. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Hadi Kepala Madrasah MDTA Al Istiqomah bulan Agustus 2024.
85. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Babun Kepala Madrasah Ash-Shobirin bulan Agustus 2024.
86. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua Yayasan Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
87. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nur Aini Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024
89. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Kurnia Sandi Ketua MDTA Al-Barokah bulan Agustus 2024
90. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Erfandi Ketua Yayasan Nurul Qomariyah Al-Maliki bulan Agustus 2024
91. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Kamin Kepala Miftahul Ulum Gunungsari bulan Agustus 2024
92. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Fadil Afifudin Kepala Yayasan Ali Fadhil Arrefa bulan Agustus 2024
93. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua MDTA Baiturrahman bulan Agustus 2024
94. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua Yayasan Baiturrahman Al Amina bulan Agustus 2024
95. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Siti Marhamah Kepala Madrasah Ar-Rahman bulan Agustus 2024
96. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fauzi Kepala Yayasan Al-Anshar bulan Agustus 2024
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sri Wahyuni NW Pengelola PAUD Tunas Bangsa bulan Agustus 2024
98. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Riskiyatun Rizkiyah Kepala MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024

Halaman 8 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Zuhri Tohir Kepala MDTA Miftahul Ulum 1 bulan Agustus 2024
100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mustafa Adnan Kepala MDTA Al-Aziz bulan Agustus 2024
101. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Imam Supriadi Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan bulan Agustus 2024
102. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fathor Rahman Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani bulan Agustus 2024
103. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Eeng Susilowati Kepala Sekolah TK Al-Ma'ruf bulan Agustus 2024
104. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fitriatul Baidoh Kepala Sekolah TK PGRI 03 Wonosari bulan Agustus 2024
105. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Halis Kepala Madrasah Latifatul Ulum bulan Agustus 2024
106. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moch. Taufik Ketua Yayasan Al-Khoiriyah bulan Agustus 2024
107. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Al Hasan Subandi Kepala Al-Ikhlas bulan Agustus 2024
108. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Hasyim Kepala Yayasan Al-Munawwiry bulan Agustus 2024
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rudi Anton Prayitno Kepala Madrasah MA Al-Ikhlas bulan Agustus 2024
110. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sumyati, S.PdI Kepala MD Darun Najah bulan Agustus 2024
111. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati Widi Astutik Kepala PAUD Nurul Yakini bulan Agustus 2024
112. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sukandar Faqih Kepala MDTA Nurul Hidayah bulan Agustus 2024
113. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Aslim Kepala MDTA Asasul Ulum bulan Agustus 2024
114. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abdul Ghoni Baidowi Kepala PAUD Barokatul Qodiri bulan Agustus 2024
115. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd. Khalik Kepala Sekolah MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024.
116. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harifa Bendahara RA Miftahul Huda bulan Agustus 2024.

117. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mahrus Buhari Kepala PAUD Bustanul Ulum bulan Agustus 2024.
118. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yunarida Yemalia Pengelola KB Al-Arif bulan Agustus 2024.
119. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hamidi Anwar Kepala MDTA Nurul Ulum bulan Agustus 2024.
120. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fado'il Kepala MDTA Saiful Bahri bulan Agustus 2024.
121. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Agus Triani Kepala RA Nurul Ichlas bulan Agustus 2024.
122. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mulyono Kepala MDTA Nurul Iman bulan Agustus 2024.
123. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Misbahul Munir Kholil Kepala Sekolah Al-Munawwarah bulan Agustus 2024.
124. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Subairi Kepala MDTA Nurul Jadid bulan Agustus 2024.
125. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd Manan Kepala MD Nurul Islam bulan Agustus 2024.
126. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati, S.PdI Pengelola KB Masyithoh bulan Agustus 2024.
127. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yudiyanto Pengelola Yayasan Al Hadi Yemalia bulan Agustus 2024.
128. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Busari Pengelola KB Irsyadul Jinan bulan Agustus 2024.
129. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Jumaah Kepala MDTA Ibrahimy bulan Agustus 2024.
130. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-1 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 061/1179/430.4.3/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
131. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-2 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam

Halaman 10 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
061/1293/430.4.3/2023 tanggal 23 November 2023.

- 132.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- 133.** 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023.
- 134.** 1 (satu) Bundel printout Daftar Usulan Fraksi PDI Perjuangan atas nama Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar, S.T tanggal 10 Maret 2022.
- 135.** 1 (satu) Bundel printout Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso.
- 136.** 1 (satu) Bundel *printout* Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso
- 137.** 1 (satu) Bundel printout Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
- 138.** 1 (satu) Bundel printout Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja dan Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
- 139.** 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pengantar Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/5175/OTDA tanggal 24 Juli 2023.
- 140.** 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
- 141.** 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/549/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2023.
- 142.** 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Yayasan,

Halaman 11 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-Kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

143. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/793/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
144. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 05 September 2023.
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 19 September 2023.
146. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 25 September 2023.
147. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000235/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2023 tanggal 13 November 2023.
148. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000414/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000408/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 Nomor 900/149/430.4.3/2024 tanggal 30 Januari 2024;
151. 1 (bundel) printout screenshot chat whatsapp grup hibah
152. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Mulia dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 510/646/430.87/2008 tanggal 17 Desember 2008.
153. 1 (lembar) Asli Paket Harga Meubel UD Mega Antik Furniture yang ditulis tangan oleh Irwan Bachtiar Rachmat.
154. 1 (lembar) Printout Paket Penjualan Meubel UD Mega Antik Furniture.

Halaman 12 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Jaya Murni dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 503.510/373/430.11.11/2016 tanggal 06 April 2016.

156. 1 (lembar) Fotocopy Tanda Daftar Industri UD Raka Putra dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tanggal 10 Agustus 1998;

157. 1 (lembar) Printout Lembaga Penerima Hibah Program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso yang dikirim oleh Irwan Bachtiar Rachmat ke Suharto menggunakan file pdf.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hidayah.

158. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

159. Uang sebesar Rp.803.108.000,- (*delapan ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*)

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.

8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 18 September 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN BACHTIAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
3. Menyatakan seluruh tuntutan pidana penjara, denda dan uang pengganti tidak dapat diterapkan;
4. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk mengembalikan uang titipan dugaan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.303.180.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan kontan kepada Terdakwa;
5. Memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis berpendapat lain dan tetap menyatakan Terdakwa bersalah, kiranya dapat menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;

Halaman **13** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 18 September 2025, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengkondisikan terhadap 69 lembaga penerima hibah, mempengaruhi Bagian Kesra untuk menyetujui terhadap calon penerima hibah; merekrut tenaga kerja, dan menaikkan harga (mark up);
 - Terdakwa tidak sependapat dengan dengan hasil penghitungan dugaan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Kejaksaan terkait dengan selisih harga sebesar Rp 2.3030.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan :
 - o Tim Auditor dalam melakukan udit investigasi tidak mengacu kepada Hasil Audit BPK dengan hasil Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk bantuan hibah tahun 2023 BPK menyatakan tidak ada yang dilanggar dan sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada kerugian keuangan negara;
 - o Tim Auditor Kejaksaan menghitung kerugian keuangan negara dengan mendatangkan pembanding yaitu pengrajin mebel lokal yang masih tradisional dalam pengerjaan mebel, sedangkan Terdakwa dalam pengerjaan mebel sudah berupa pabrikan;
 - o Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya berkisar antara 25% -30%;
- Oleh karena itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 18 September 2025 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 11 September 2025;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO selaku Mantan Wakil Bupati Bondowoso periode tahun 2018 sampai dengan 2023 dan sebagai pemilik usaha meubel UD Mega Antik Furniture yang terletak di Jalan Saliwiryo Pranowo Nomor 11 Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH bin Alm. MUNAWIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso dan Pemilik Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Wisma Wakil Bupati bertempat di Jl. Ahmad Yani No.64, Penatu, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* yaitu:

1. Pengkondisian terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta Calon Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atas belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil;
2. Mempengaruhi bagian Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menyetujui terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta sebagai Calon Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial Calon Penerima Hibah;
3. Mengarahkan terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta penerima dana hibah untuk membelanjakan sekitar 75%

Halaman 15 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sebagian besar dari dana hibah yang telah diterima untuk belanja meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik TERDAKWA;

4. Merekayasa Nota atau Kwitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE dari penerima hibah yang dipergunakan untuk pertanggungjawaban laporan realisasi belanja dana hibah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
5. Menaikkan harga (Mark Up) Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga TERDAKWA memperoleh kekayaan yang tidak sah dari penjualan Meubeler tersebut.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
3. Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Pasal 9 huruf c angka 4 Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA merupakan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018 sekaligus sebagai pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;
- Saksi MUHAMMAD HIDAYAH merupakan Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso sekaligus sebagai pemilik Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy;
- TERDAKWA selaku Wakil Bupati mengetahui akan adanya penyaluran dana hibah di tahun anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp123.932.956.000,- (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari anggaran sejumlah tersebut sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sejumlah Rp5.425.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan hibah kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
- Selanjutnya TERDAKWA menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso untuk mengkoordinir pertemuan dengan seluruh anggota Bamusi. Atas permintaan TERDAKWA tersebut, saksi MUHAMMAD HIDAYAH mengajukan 3 (tiga) lembaga milik atau dibawah pengendalian saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy untuk mendapatkan Dana Hibah tersebut, dan menyetujui untuk mengkoordinir Lembaga yang lain sebagai penerima dana hibah, dan saling bersepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan mengundang seluruh anggota Bamusi;
- Pada pertengahan tahun 2022, atas arahan TERDAKWA, kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAH mengundang seluruh anggota Bamusi untuk mengadakan pertemuan bertempat di Wisma Wakil Bupati Bondowoso jalan Ahmad Yani Nomor 64 Kabupaten Bondowoso, pada pertemuan tersebut TERDAKWA menyampaikan pengetahuannya akan adanya pemberian bantuan Dana Hibah tahun 2023 yang akan disalurkan kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan Keagamaan Swasta, dan TERDAKWA akan mengkondisikan

Halaman 17 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Bamusi yang mempunyai Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta dengan penyampaian “untuk mendapatkan dana hibah dengan cara membuat proposal yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso” dan TERDAKWA mengarahkan anggota Bamusi untuk membuat proposal peruntukan dana hibah dibelanjakan Meubel dan pembeliannya dilakukan di UD. MEGA ANTIK FURNITURE melalui penyampaian “apabila membutuhkan meubel nanti bisa beli meubel ditempat saya Toko UD Mega Antik Furniture menggunakan dana hibah”. TERDAKWA juga menyampaikan kepada anggota Bamusi agar pengajuan Proposal dikordinir oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan meminta petunjuk saksi MUHAMMAD HIDAYAH.

- Selanjutnya atas arahan TERDAKWA, saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara Bamusi menyebarkan format proposal kepada seluruh anggota Bamusi yang ternyata didalam format proposal tersebut, sudah terdapat Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah yang isi dari Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah tersebut dipergunakan untuk pembelian meubel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya rehabilitasi Gedung;
- Selanjutnya sebanyak 60 (enam puluh) anggota Bamusi membuat dan menyerahkan proposal yang isinya mengikuti arahan saksi MUHAMMAD HIDAYAH yang selanjutnya oleh masing-masing anggota bamusi menyampaikan secara bertahap yakni : YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI, MDTA IBRAHIMY, MDTA AL BAROKAH, MDTA MIFTAHUL ULUM, KB AL ARIF, YAYASAN AL HADI YEMALIA, KB SINAR MULYA, PAUD BUSTANUL ULUM, MDTA AL MUSTAQIMY, MDTA ARROHMAH TUR ROHMAH, MDTA NURUL FALAH, MDTA AL ISTIQOMAH, KB DAHLIA, YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI, MDTW DARUS SHOLIHIN, YAYASAN AL MUSTAQIMY, YAYASAN AL KHOIRIYAH, MDTW AL MUSTAQIMY, TPQ AL MUSTAQIMY, PAUD NURUL FALAH, MDTA BAITURRAHMAN, MDTA AL AZIZ, MDTA NURUL JADID, YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH, YAYASAN AL MUNAWWIRY, YAYASAN ALI FADHIL ARREFA, MDTA AS SHOBIRIN, RA AN NUR TANAH WULAN, YAYASAN AL-IKHLAS, MDTA MIFTAHUL KHOIROT II, MDTA DARUS SHOLIHIN, PAUD BAROKATUL QODIRI, KB MASYITHOH, RA MIFTAHUL HUDA, MDTA MIFTAHUL ULUM 1, MDTA MIFTAHUL FALAH, KB IRSYADUL JINAN, MDTA MIFTAHUL BAROKAH, MDTA NURUL HIDAYAH, MDTA AR RAHMAH, MDTA NURUL HIKMAH, YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI, MDTA NURUL IMAN, YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI, MDTA

Halaman 18 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIKMAH, MA AL IKHLAS, MDTA DARUN NAJAH, MDTA AL HIKMAH, PAUD TUNAS BANGSA, YAYASAN AL ANSHOR, YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN, MDTA NURUL ULUM, MDTA LATIFUL ULUM, MDTA NURUL HIDAYAH, MDTA DARUL ULUM, MDTA ASASUL ULUM, MDTA DARUL MUBTADIIN, PAUD NURUL YAQIN, TK PGRI 3 WONOSARI, TK/KB AL MA'RUF;

- TERDAKWA setelah mendapatkan nama-nama Yayasan / Lembaga calon penerima dana hibah tersebut, selanjutnya mengirimkannya kepada saksi SUHARTO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Bondowoso dan meminta agar Yayasan/Lembaga sebagaimana proposal yang diajukan tersebut dapat lolos verifikasi syarat-syarat sebagai penerima dana hibah;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal / Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah yang diantaranya sejumlah 59 (lima puluh sembilan) Lembaga merupakan yang diusulkan oleh TERDAKWA dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD yaitu saksi MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung TERDAKWA;
- Atas dasar Penetapan Penerima Bantuan Hibah berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso tersebut, saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan yang diajukan TERDAKWA sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT		JUMLAH BANTUAN	KET
		DESA	KECAMATAN		
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Desa Kalisat Kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
2	MDTA IBRAHIMY	Desa Kaligedang kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Desa Gunungsari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
4	KB AL ARIF	Desa Sumber Canting Kec.	Botolinggo	Rp75.000.000	PD

Halaman 19 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Botolinggo			
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
6	KB SINAR MULYA	Desa Lanas Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Desa Sukokerto Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
8	MDTA MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Desa Kladi Kec. Cerme	Cermee	Rp75.000.000	PD
10	MDTA ROHMATUR ROHMAH AR	Desa Pujer baru Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
11	MDTA FALAH NURUL	Desa Tanah Wulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
12	PAUD/KB MASYITHOH	Desa Kajar Kab. Tenggarang	Tenggarang	Rp75.000.000	PD
13	RA MIFTAHUL HUDA	Desa Gayam Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
14	MDTA ISTIQOMAH AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
15	KB DAHLIA	Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
18	YAYASAN MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
19	YAYASAN KHOIRIYAH AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
20	MDTW MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Desa Pecalongan Kec. Sukosari	Sukosari	Rp75.000.000	PD
22	TPQ MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
23	MDTA BAITURRAHMAN	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Desa Mengok Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
25	KB IRSYADUL JINAN	Desa Wonobojo Kec. Klabang	Klabang	Rp75.000.000	PD
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Desa Sukokerto Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
27	MDTA HIDAYAH NURUL	Desa Mangli Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
28	MDTA AL AZIZ	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
29	MDTA RAHMAH AR	Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan	Tamanan	Rp75.000.000	PD

Halaman 20 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	MDTA HIKMAH	NURUL	Desa Ramban Wetan Kec. Cermee	Cermee	Rp75.000.000	PD
31	MDTA JADID	NURUL	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH		Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
33	MDTA MUNAWWIRY	AL	Desa Pujer Baru Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
34	MDTA BAROKAH	AL	Desa Jampit Kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
35	YAYASAN FADHIL ARREFA	ALI	Desa Suger Lor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
36	MDTA SHOBIRIN	AS	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
37	YAYASAN FALAH SARI	NURUL GADING	Desa Gadingsari Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
38	MDTA IMAN	NURUL	Desa Andungsari Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
39	RA AN TANAH WULAN	NUR	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
40	YAYASAN MIFTAHUL AL BARATANI	ULUM	Desa Baratan Kec. Binakal	Binakal	Rp75.000.000	PD
41	YAYASAN IKHLAS	AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II		Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
43	MDTA SHOLIHIN	DARUS	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
44	MDTA HIKMAH	NURUL	Desa Sumberdumpong Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
45	MA AL IKHLAS		Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
46	MDTA NAJAH	DARUN	Desa Tapen Kec. Tapen	Tapen	Rp75.000.000	PD
47	YAYASAN HIKMAH	AL	Desa Kupang Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
48	PAUD BANGSA	TUNAS	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
49	YAYASAN ANSHOR	AL	Desa Tegal Jati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN		Desa Trotosari Kec. Tlogosari	Tlogosari	Rp75.000.000	PD
51	MDTA ULUM	NURUL	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
52	MDTA ULUM	LATIFUL	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
53	MDTA HIDAYAH	NURUL	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
54	MDTA DARUL		Desa Lombok	Wonosari	Rp75.000.000	PD

Halaman 21 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ULUM	Kulon Kec. Wonosari			
55	MDTA ASASUL ULUM	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
57	PAUD NURUL YAQIN	Desa Tumpeng Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Desa Pelalangan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
59	TK/KB AL MA'RUF	Desa Wonosari Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
				Rp4.425.000.000	
1	MDTA NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
2	NURUL ISLAM	Sumber Salem	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
3	KB AL-AZHAR	Pejaten	Bondowoso	Rp100.000.000	POKIR
4	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
5	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Pekalangan	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
6	AINUL HASAN	Bendoarum	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
7	MDTA AL-HIDAYAH	Traktakan	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
8	MD SAIFUL BAHRI	Bendoarum	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
9	MDTA AL MUNAWWARAH	Pasarejo	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
10	RA NURUL ICHLAS	Pasarejo	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
				Rp1.000.000.000	

- Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil.

- TERDAKWA pada sekitar bulan Oktober 2023 mengetahui pencairan dana hibah tersebut telah diterima oleh Lembaga/Yayasan penerima, TERDAKWA membuat list Paket-Paket Meubel berisi jenis dan harga meubel tanpa menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana termuat dalam proposal. Jenis paket beserta harga paket tersebut antara lain:

Paket A

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Halaman 23 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000

Total Rp. 75.000.000.

Bahwa harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar);

- Selanjutnya para penerima dana hibah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dari 256 (dua ratus lima puluh enam) Lembaga/Yayasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bondowoso tersebut, tanpa membuat daftar belanja meuble di UD. MEGA ANTIK FURNITURE, langsung menyerahkan sebagian besar dana hibah secara tunai kepada TERDAKWA melalui saksi MUHAMMAD HIDAYAH, saksi MISBAHUL MUNIR dan sebagian menyerahkan secara langsung kepada saksi DANIA MERIZA selaku karyawan UD. MEGA ANTIK FURNITURE sesuai dengan paket-paket harga yang ditentukan TERDAKWA.
- Selain itu, TERDAKWA yang menjalankan UD. MEGA ANTIK FURNITURE juga tidak menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dijanjikan diantaranya kepada Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sehingga ketika penerima hibah akan memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Bondowoso, penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan.
- Untuk memenuhi kelengkapan data tersebut agar seolah-olah Meubel telah diterima seluruhnya oleh penerima hibah, saksi AWWALUDIN YUDHA selaku pemilik toko UD BAROKAH yang juga merupakan pengurus BAMUSI atas kesepakatan dengan TERDAKWA dan saksi MUHAMMAD HIDAYAH membuat nota/kwitansi palsu yang tujuannya hanya untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban agar seolah-olah seluruh dana hibah telah digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. "Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati."
- c. Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. "Berkas Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD."
- d. Pasal 9 huruf c angka 4 Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
"Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data pendukung:
Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan."
 - Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH telah memperkaya diri TERDAKWA atau orang lain secara tidak sah sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah)
 - Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 25 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	3.578.233.000,00
2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	1.275.125.000,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	2.303.108.000,00

Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO selaku Mantan Wakil Bupati Bondowoso periode tahun 2018 sampai dengan 2023 dan sebagai pemilik usaha meubel UD Mega Antik Furniture yang terletak di Jalan Saliwiryo Pranowo Nomor 11 Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH bin Alm. MUNAWIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso dan Pemilik Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Wisma Wakil Bupati bertempat di Jl. Ahmad Yani No.64, Penatu, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu:

Halaman 26 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengkondisian terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta Calon Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atas belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil;
2. Mempengaruhi bagian Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menyetujui terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta sebagai Calon Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial Calon Penerima Hibah;
3. Mengarahkan terhadap 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta penerima dana hibah untuk membelanjakan sekitar 75% atau Sebagian besar dari dana hibah yang telah diterima untuk belanja meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik TERDAKWA;
4. Merekayasa Nota atau Kwitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE dari penerima hibah yang dipergunakan untuk pertanggungjawaban laporan realisasi belanja dana hibah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
5. Menaikkan harga (Mark Up) Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga TERDAKWA memperoleh kekayaan yang tidak sah dari penjualan Meubeler tersebut.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu:

1. Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018 sekaligus sebagai pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;
2. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso Ketua pemilik dan/atau pengendali Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy.

Halaman 27 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sekurang-kurangnya sejumlah sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- TERDAKWA merupakan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018 sekaligus sebagai pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;
- Saksi MUHAMMAD HIDAYAH merupakan Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso sekaligus sebagai pemilik Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy;
- Tugas dan kewenangan TERDAKWA selaku Wakil Bupati berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 - b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- TERDAKWA selaku Wakil Bupati mengetahui akan adanya penyaluran dana hibah di tahun anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp123.932.956.000,- (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh

Halaman 28 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari anggaran sejumlah tersebut sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sejumlah Rp5.425.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan hibah kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;

- Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya TERDAKWA menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) cabang Bondowoso untuk mengkoordinir pertemuan dengan seluruh anggota Bamusi. Atas permintaan TERDAKWA tersebut, saksi MUHAMMAD HIDAYAH mengajukan 3 (tiga) lembaga milik atau dibawah pengendalian saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy untuk mendapatkan Dana Hibah tersebut, dan menyetujui untuk mengkoordinir Lembaga yang lain sebagai penerima dana hibah, dan saling bersepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan mengundang seluruh anggota Bamusi;
- Pada pertengahan tahun 2022, atas arahan TERDAKWA, kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAH mengundang seluruh anggota Bamusi untuk mengadakan pertemuan bertempat di Wisma Wakil Bupati Bondowoso jalan Ahmad Yani Nomor 64 Kabupaten Bondowoso, pada pertemuan tersebut TERDAKWA menyampaikan pengetahuannya akan adanya pemberian bantuan Dana Hibah tahun 2023 yang akan disalurkan kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan Keagamaan Swasta, dan TERDAKWA akan mengkondisikan anggota Bamusi yang mempunyai Lembaga / Yayasan Pendidikan Swasta dengan penyampaian “untuk mendapatkan dana hibah dengan cara membuat proposal yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso” dan TERDAKWA mengarahkan anggota Bamusi untuk membuat proposal peruntukan dana hibah dibelanjakan Meubel dan pembeliannya dilakukan di UD. MEGA ANTIK FURNITURE melalui penyampaian “apabila membutuhkan meubel nanti bisa beli meubel ditempat saya Toko UD Mega Antik Furniture menggunakan dana hibah”. TERDAKWA juga menyampaikan kepada anggota Bamusi agar pengajuan Proposal dikordinir oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan meminta petunjuk saksi MUHAMMAD HIDAYAH;

Halaman 29 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas arahan TERDAKWA, saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara Bamusi menyebarkan format proposal kepada seluruh anggota Bamusi yang ternyata didalam format proposal tersebut, sudah terdapat Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah yang isi dari Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah tersebut dipergunakan untuk pembelian meubel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya rehabilitasi Gedung;
- Selanjutnya sebanyak 60 (enam puluh) anggota Bamusi membuat dan menyerahkan proposal yang isinya mengikuti arahan saksi MUHAMMAD HIDAYAH yang selanjutnya oleh masing-masing anggota bamusi menyampaikan secara bertahap yakni : YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI, MDTA IBRAHIMY, MDTA AL BAROKAH, MDTA MIFTAHUL ULUM, KB AL ARIF, YAYASAN AL HADI YEMALIA, KB SINAR MULYA, PAUD BUSTANUL ULUM, MDTA AL MUSTAQIMY, MDTA ARROHMAH TUR ROHMAH, MDTA NURUL FALAH, MDTA AL ISTIQOMAH, KB DAHLIA, YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI, MDTW DARUS SHOLIHIN, YAYASAN AL MUSTAQIMY, YAYASAN AL KHOIRIYAH, MDTW AL MUSTAQIMY, TPQ AL MUSTAQIMY, PAUD NURUL FALAH, MDTA BAITURRAHMAN, MDTA AL AZIZ, MDTA NURUL JADID, YAYASAN BAITURAHMAN AL AMINAH, YAYASAN AL MUNAWWIRY, YAYASAN ALI FADHIL ARREFA, MDTA AS SHOBIRIN, RA AN NUR TANAH WULAN, YAYASAN AL-IKHLAS, MDTA MIFTAHUL KHOIROT II, MDTA DARUS SHOLIHIN, PAUD BAROKATUL QODIRI, KB MASYITHOH, RA MIFTAHUL HUDA, MDTA MIFTAHUL ULUM 1, MDTA MIFTAHUL FALAH, KB IRSYADUL JINAN, MDTA MIFTAHUL BAROKAH, MDTA NURUL HIDAYAH, MDTA AR RAHMAH, MDTA NURUL HIKMAH, YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI, MDTA NURUL IMAN, YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI, MDTA NURUL HIKMAH, MA AL IKHLAS, MDTA DARUN NAJAH, MDTA AL HIKMAH, PAUD TUNAS BANGSA, YAYASAN AL ANSHOR, YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN, MDTA NURUL ULUM, MDTA LATIFUL ULUM, MDTA NURUL HIDAYAH, MDTA DARUL ULUM, MDTA ASASUL ULUM, MDTA DARUL MUBTADIIN, PAUD NURUL YAQIN, TK PGRI 3 WONOSARI, TK/KB AL MA'RUF;
- TERDAKWA setelah mendapatkan nama-nama Yayasan / Lembaga calon penerima dana hibah tersebut, selanjutnya mengirimkannya kepada saksi SUHARTO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Bondowoso dan meminta agar Yayasan/Lembaga sebagaimana proposal yang

Halaman 30 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut dapat lolos verifikasi syarat-syarat sebagai penerima dana hibah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal / Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah yang diantaranya sejumlah 59 (lima puluh sembilan) Lembaga merupakan yang diusulkan oleh TERDAKWA dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD yaitu saksi MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung TERDAKWA;
- Atas dasar Penetapan Penerima Bantuan Hibah berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso tersebut, saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 69 (enam puluh sembilan) Lembaga / Yayasan yang diajukan TERDAKWA sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT		JUMLAH BANTUAN	KET
		DESA	KECAMATAN		
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Desa Kalisat Kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
2	MDTA IBRAHIMY	Desa Kaligedang kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Desa Gunungsari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
4	KB AL ARIF	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
6	KB SINAR MULYA	Desa Lanas Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Desa Sukokerto Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
8	MDTA MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Desa Kladi Kec. Cerme	Cerme	Rp75.000.000	PD
10	MDTA ROHMATUR ROHMAH AR	Desa Pujer baru Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
11	MDTA NURUL FALAH	Desa Tanah Wulan Kec.	Maesan	Rp75.000.000	PD

Halaman 31 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maesan			
12	PAUD/KB MASYITHOH	Desa Kajar Kab. Tenggarang	Tenggarang	Rp75.000.000	PD
13	RA MIFTAHUL HUDA	Desa Gayam Kec. Botolinggo	Botolinggo	Rp75.000.000	PD
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
15	KB DAHLIA	Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
18	YAYASAN MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
19	YAYASAN KHOIRIYAH AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
20	MDTW MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Desa Pecalongan Kec. Sukosari	Sukosari	Rp75.000.000	PD
22	TPQ MUSTAQIMY AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
23	MDTA BAITURRAHMAN	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Desa Mengok Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
25	KB IRSYADUL JINAN	Desa Wonoboyo Kec. Klabang	Klabang	Rp75.000.000	PD
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Desa Sukokerto Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Mangli Kec. Pujer	Pujer	Rp75.000.000	PD
28	MDTA AL AZIZ	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
29	MDTA RAHMAH AR	Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan	Tamanan	Rp75.000.000	PD
30	MDTA HIKMAH NURUL	Desa Ramban Wetan Kec. Cermee	Cermee	Rp75.000.000	PD
31	MDTA NURUL JADID	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Desa Pujer Baru Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
34	MDTA AL BAROKAH	Desa Jampit Kec. Ijen	Ijen	Rp75.000.000	PD
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Desa Suger Lor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
36	MDTA AS SHOBIRIN	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
37	YAYASAN NURUL	Desa	Pakem	Rp75.000.000	PD

Halaman 32 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FALAH SARI	GADING	Gadingsari Kec. Pakem			
38	MDTA IMAN	NURUL	Desa Andungsari Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
39	RA AN TANAH WULAN	NUR	Desa Tanahwulan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI		Desa Baratan Kec. Binakal	Binakal	Rp75.000.000	PD
41	YAYASAN IKHLAS	AL	Desa Sumbersari Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II		Desa Sucolor Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
43	MDTA SHOLIHIN	DARUS	Desa Penanggungan Kec. Maesan	Maesan	Rp75.000.000	PD
44	MDTA HIKMAH	NURUL	Desa Sumberdumpon ng Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
45	MA AL IIKHLAS		Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
46	MDTA NAJAH	DARUN	Desa Tapen Kec. Tapen	Tapen	Rp75.000.000	PD
47	YAYASAN HIKMAH	AL	Desa Kupang Kec. Pakem	Pakem	Rp75.000.000	PD
48	PAUD BANGSA	TUNAS	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
49	YAYASAN ANSHOR	AL	Desa Tegal Jati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN		Desa Trotosari Kec. Tlogosari	Tlogosari	Rp75.000.000	PD
51	MDTA ULUM	NURUL	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
52	MDTA ULUM	LATIFUL	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin	Sumber Wringin	Rp75.000.000	PD
53	MDTA HIDAYAH	NURUL	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
54	MDTA ULUM	DARUL	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
55	MDTA ULUM	ASASUL	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
56	MDTA MUBTADIIN	DARUL	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
57	PAUD YAQIN	NURUL	Desa Tumpeng Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
58	TK PGRI WONOSARI	03	Desa Pelalangan Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
59	TK/KB AL MA'RUF		Desa Wonosari Kec. Wonosari	Wonosari	Rp75.000.000	PD
					Rp4.425.000.000	
1	MDTA HASAN	NURUL	Lojajar	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR

Halaman 33 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	NURUL ISLAM	Sumber Salem	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
3	KB AL-AZHAR	Pejaten	Bondowoso	Rp100.000.000	POKIR
4	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
5	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Pekalangan	Tenggarang	Rp100.000.000	POKIR
6	AINUL HASAN	Bendoarum	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
7	MDTA AL-HIDAYAH	Traktakan	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
8	MD SAIFUL BAHRI	Bendoarum	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
9	MDTA AL MUNAWWARAH	Pasarejo	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
10	RA NURUL ICHLAS	Pasarejo	Wonosari	Rp100.000.000	POKIR
				Rp1.000.000.000	

- Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

- SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
- SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
- SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil.

- Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, TERDAKWA pada sekitar bulan Oktober 2023 mengetahui pencairan dana hibah tersebut telah diterima oleh Lembaga/Yayasan penerima, TERDAKWA membuat list Paket-Paket Meubel berisi jenis dan harga meubel tanpa menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana termuat dalam proposal. Jenis paket beserta harga paket tersebut antara lain:

Paket A

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000

Halaman 34 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000

Halaman 35 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000

Total Rp. 75.000.000.

Bahwa harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar);

- Selanjutnya para penerima dana hibah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dari 256 (dua ratus lima puluh enam) Lembaga/Yayasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bondowoso tersebut, tanpa membuat daftar belanja meuble di UD. MEGA ANTIK FURNITURE, langsung menyerahkan sebagian besar dana hibah secara tunai kepada TERDAKWA melalui saksi MUHAMMAD HIDAYAH, saksi MISBAHUL MUNIR dan sebagian menyerahkan secara langsung kepada saksi DANIA MERIZA selaku karyawan UD. MEGA ANTIK FURNITURE sesuai dengan paket-paket harga yang ditentukan TERDAKWA.
- Selain itu, TERDAKWA yang menjalankan UD. MEGA ANTIK FURNITURE juga tidak menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dijanjikan diantaranya kepada Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sehingga ketika penerima hibah akan memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Bondowoso, penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan.
- Untuk memenuhi kelengkapan data tersebut agar seolah-olah Meubel telah diterima seluruhnya oleh penerima hibah, saksi AWWALUDIN YUDHA selaku pemilik toko UD BAROKAH yang juga merupakan pengurus BAMUSI atas kesepakatan dengan TERDAKWA dan saksi MUHAMMAD HIDAYAH membuat nota/kwitansi palsu yang tujuannya hanya untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban agar seolah-olah seluruh dana hibah telah digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun

Halaman 36 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.“Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati.”

- c. Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.“Berkas Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.”

- d. Pasal 9 huruf c angka 4 Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data pendukung:

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.”

- Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH telah menguntungkan diri TERDAKWA atau orang lain secara tidak sah sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
- Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan	3.578.233.000,00



	Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	
2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	1.275.125.000,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	2.303.108.000,00

Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. FARIDA, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada Tahun 2019 s/d Juni 2024 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso, dan saat ini saksi sudah pensiun;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso;
 - Bahwa yang menjadi Tugas dan Fungsi saksi sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso tahun 2019 sampai dengan sekarang yakni :
 - a. Perumusan Teknis perencanaan yang saat ini sudah tercantum di akun Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
 - c. Menyusun RPJPD dan RPJMD.

Halaman **38** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah bidang ekonomi sosial dan budaya dan prasarana wilayah.
- e. Pengorganisasian dengan instansi dan lembaga terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2023 terdapat program hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang diberikan kepada Lembaga (pondok pesantren dan madrasah diniyah serta pendidikan non formal lainnya);
- Bahwa menurut saksi di Kabupaten Bondowoso, sejak tahun 2022 perencanaan daerah telah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), sehingga seluruh perencanaan dilakukan secara daring. Sesuai pengetahuan saksi, terkait hibah ini, dari sisi perencanaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ada di dalam sistem. Dalam sistem perencanaan Bappeda, terdapat dua form yang harus diisi, yaitu form 3.1 REDA UPD yang diinput oleh UPD sendiri sebagai usulan. Selanjutnya, di Bappeda, usulan tersebut menjadi form 5.2 bagian dari RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- Bahwa menurut saksi RKPD bersifat umum dan hanya memuat program REDA UPD secara global tanpa rincian. RKPD berisi program kesejahteraan masyarakat dan peningkatan SDM, dengan bantuan diberikan kepada 69 yayasan serta jumlah dana yang juga bersifat global. Rincian lebih lanjut bukan tanggung jawab Bappeda, karena tugas Bappeda hanya sampai penyusunan RKPD. Produk RKPD berupa Peraturan Bupati yang memuat usulan UPD secara umum. Tahap selanjutnya adalah penyusunan KUA-PPAS sebagai kebijakan umum anggaran sementara.;
- Bahwa menurut saksi Bappeda tidak memiliki hubungan langsung dengan penerima bantuan dan tidak berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Bappeda hanya berperan dalam penyusunan usulan program hibah yang diajukan pada awal tahun 2022, tepatnya pada tahap penyusunan RKPD hingga KUA-PPAS;
- Bahwa menurut saksi penyusunan RKPD tahun 2022 dilakukan pada bulan Februari. Proposal bantuan muncul setelah tahap RKA, yaitu setelah RKPD selesai disusun. RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) sekitar bulan Mei atau Juni. Setelah RKPD selesai, barulah pada bulan Juli hingga Agustus disusun RKA sebagai dasar untuk KUA-PPAS dan persiapan RAPBD. Dengan demikian, tugas Bappeda berakhir pada bulan Juni, setelah RKPD selesai disusun. Program hibah merupakan usulan UPD sendiri;

Halaman 39 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi program ini merupakan bagian dari upaya intervensi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, yaitu “Menuju Ekonomi Lestari dalam Bingkai Iman dan Taqwa.” Tidak terdapat perhitungan khusus mengenai dampak terhadap perputaran ekonomi daerah, tujuan utamanya mengintervensi dua dari lima misi utama, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Bahwa dana hibah dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar Rp. 19.135.461.000,- sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan proses penganggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yakni:
 1. OPD membuat Usulan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) form 3.1 Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya memuat hasil musrenbang, usulan Pokir dan Program Prioritas Daerah;
 2. Selanjutnya setelah Renja masuk di aplikasi kemudian Bappeda memasukkan form 5.2 dan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang mana didalam Rencana awal tersebut hanya memuat pelaksanaan secara umum dan tidak rinci kemudian disusun menjadi RKPD;
 3. Kemudian peraturan bupati tentang RKPD diserahkan ke BPKAD untuk disusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang mana penyusunan KUA dan PPAS disitu terdapat tim (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) TAPD yang diketuai oleh Sekretariat Daerah, Wakil Ketua Bappeda, sekretaris BPKAD, anggota: Asisten 1, 2, 3, Kabag Hukum, Kabag Organisasi dan BKPSDM;
 4. Setelah kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dibuat oleh TAPD kemudian diserahkan ke DPRD Kabupaten Bondowoso melalui Badan Anggaran untuk dirapatkan dan memperoleh persetujuan bersama setelah itu terdapat persetujuan bersama mengenai KUA dan PPAS selanjutnya KUA dan PPAS tersebut oleh BPKAD dibuat sebagai dasar penyusunan RKA OPD dan RAPBD kemudian RAPBD dibahas lagi di DPRD Kab. Bondowoso untuk menjadi Peraturan Daerah APBD kemudian dibuat Peraturan Bupati Bondowoso tentang penjabaran APBD.
 5. Setelah dibuat Peraturan Daerah kemudian OPD membuat DPA sebagai dasar pelaksanaan program OPD;

Halaman 40 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk program hibah di tahun 2023, sebelum pelaksanaan dilakukan, dibuat Surat Keputusan Bupati tentang penerima hibah atas usulan OPD pengampu;
- Bahwa dana hibah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 berupa bantuan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lembaga/Yayasan yang menerima hibah berupa uang tersebut sudah menerima hibah dalam bentuk uang dengan cara ditransfer melalui rekening;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan program hibah pada tahun 2023 berawal dari usulan OPD (Bagian Kesra) melalui form 3.1 dan form 5.2 di aplikasi SIPD yang terdiri dari jumlah Lembaga, target kinerja dan pagu anggaran tanpa menjelaskan sumber usulan;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah yang diperuntukkan untuk membeli meubel di UD Mega Antik Furniture saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Perencanaan dan penganggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada tahun 2022 melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah / TAPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD diketuai oleh Sekretariat Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah diintervensi atau diinformasikan Wakil Bupati Bondowoso agar anggaran hibah ini bisa terealisasi;
- Bahwa tidak benar Suharto selaku Kepala Bagian Kesejahteraan pernah mengirim file pdf kepada saksi yang isinya daftar penerima hibah program prioritas daerah dari Wakil Bupati Bondowoso;
- Bahwa tujuan hibah yaitu untuk pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberi tanggapan, bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

2. Saksi ROSITA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 41 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Bendahara Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah mengajukan rekomendasi pengajuan hibah ke Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. Setelah mendapat disposisi dari Sekretaris Daerah kemudian membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) selanjutnya memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengarsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SPM;
- Bahwa dalam Program hibah pada tahun 2023 saksi mempunyai tugas untuk menginput data calon lembaga penerima hibah di aplikasi SIPD Badan Perencanaan dan penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda);
- Bahwa saksi memeriksa proposal dan kelengkapan persyaratan (surat pengantar, rab, piagam operasional, kemenkumham, akta notaris, fc rekening, fc ktp). Jika lengkap, berkas diteruskan ke Bapak Jumal untuk proses SK. Saksi juga memverifikasi proposal dan SPJ, sehingga terlibat dari proses awal hingga akhir;
- Bahwa dana hibah dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa mekanisme proses pencairan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Berawal dari diterbitkannya DPA kemudian saya melakukan pemeriksaan kesesuaian Nomor Rekening calon penerima hibah.
 - b. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan (Surat Perintah Membayar).
 - c. Penyerahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan (Surat Perintah Membayar) kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D;
 - d. Pencairan dengan cara menransfer uang di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyusunan RKA Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah hibah uang;
- Bahwa saksi membuat SPP yakni :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
05.05/02.0/000541/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
 2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
05.05/02.0/000514/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27

Halaman 42 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023.

3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:

05.05/02.0/000288/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/11/2023 tanggal 10 November 2023.

4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:

05.05/02.0/000245/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/19/2023 tanggal 25 September 2023;

5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor :

05.05/02.0/000232/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 14 September 2023;

6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor :

05.05/02.0/000204/LS/4/.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 05 September 2023;

- Bahwa saksi yang menginput data calon Lembaga penerima hibah ke aplikasi SIPD dan saksi mendapat data tersebut dari bapak Suharto berbentuk file pdf yang dikirim melalui whatsapp. Saksi tidak mengetahui kalau bapak Suharto mendapatkan file daftar penerima hibah tersebut berasal dari kiriman whatsapp Wakil Bupati;
- Bahwa menurut saksi Penerima Hibah wajib melaksanakan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan usulan dalam proposal dan NPHD. Penerima hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah yang diterima yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban, Pakta Integritas dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;
- Bahwa Lembaga/Yayasan yang menerima hibah berupa uang pada tahun 2023 sebanyak 206 (dua ratus enam) lembaga yang terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan dan organisasi masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penerima hibah yang membeli meubel di Toko Mega Antik Furniture sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembaga;
- Bahwa dana hibah sudah diterima oleh lembaga dengan cara transfer ke rekening lembaga penerima;
- Bahwa saksi mengetahui dana hibah berupa uang pada tahun 2023 da 69 lembaga penerima hibah. Sebanyak 10 (sepuluh) lembaga di daerah wonosari merupakan pokir dari sdr Irsan Bahtiar, dan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembaga yang merupakan program prioritas daerah dari Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bahtiar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi yang menginput data penerima hibah ke aplikasi SIP;

Halaman 43 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah;
- Bahwa menurut saksi Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Barang-barang yang dibelanjakan atau meubeler belum diterima secara lengkap bahkan ada yang belum menerima sama sekali barangnya namun sudah dibuatkan kwitansi;
- Bahwa penerima hibah belum menerima barang karena belum dikirim oleh toko yang mana toko tersebut milik pak wabub;
- Bahwa seingat saksi pernah memberikan peringatan sebanyak 2 kali kepada penerima hibah karena belum melaporkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi disuruh oleh SUHARTO untuk menginput nama-mana calon penerima hibah di aplikasi SIPD;
- Bahwa saksi menginput nama-mana calon penerima hibah di aplikasi SIPD tanpa melihat proposal permohonan. Saksi mendapatkan nama-nama calon penerima hibah dari SUHARTO;
- Bahwa yang banyak berkomunikasi dengan penerima hibah adalah JUMAR;
- Bahwa saksi tidak menemukan kejanggalan pada proposal, namun ada kejanggalan di SPJ, yaitu seluruh nota pembelian mebel oleh 69 lembaga berasal dari Toko Mega Antik. Atas hal tersebut, atas saran Pak Kris, dilakukan monitoring ke lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa ada barang mebel yang belum diterima, sebagian sudah ada, namun SPJ dan kwitansi telah dibuat. Saksi tidak mengetahui bahwa Toko Mega Antik milik Wakil Bupati;
- Bahwa SPJ diserahkan ada yang bertahap, ada yang sekaligus. Ketika ditanya, pihak lembaga menyatakan barang masih dalam proses pembuatan. Saksi hanya memeriksa kesesuaian jumlah barang, tidak memeriksa kualitas atau harga.;
- Bahwa adanya kejanggalan dalam dokumen SPJ, khususnya pada kwitansi dan nota pembelian mebel. Dari 69 lembaga, seluruhnya menggunakan nota dari satu CV yang sama, yaitu CV Mega Antik. Hal ini dianggap janggal karena letak lembaga tersebar di berbagai lokasi yang berjauhan, namun tetap melakukan pembelian di tempat yang sama. Penilaian kejanggalan hanya berdasarkan jarak, tidak memperhitungkan kualitas;
- Bahwa saksi menerangkan, ketika monitoring dilakukan, saksi mendengar informasi dari beberapa lembaga mengenai adanya koordinasi untuk melakukan pembelian mebel di CV tersebut, namun saksi tidak melihat

Halaman 44 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung proses pengarahan tersebut, dan juga tidak ingat lembaga mana yang menyampaikan;

- Bahwa menurut saksi selama proses dari awal hingga akhir, tidak ada perubahan pada nota, seluruh dokumen tetap berasal dari CV Mega Antik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI SHOLEHA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ASN dan bertindak sebagai Verifikator di Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku verifikator adalah menerima proposal pengajuan hibah dari calon lembaga penerima hibah, memeriksa kelengkapan di proposal tersebut, mengajukan Surat Keputusan Bupati setelah terbit DPA, dan membuat form penandatanganan NPHD yang mana NPHD tersebut ditandatangani oleh Kabag Kesra dengan lembaga penerima hibah;
- Bahwa dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa mekanisme proses Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap proposal Lembaga;
 - b. Bupati menetapkan daftar penerima hibah berserta besaran uang dengan Keputusan Bupati;
 - c. SKPD melakukan bimbingan teknis kepada lembaga calon penerima hibah;
 - d. Penandatanganan Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. Penyaluran dana hibah melalui transfer ke rekening Lembaga;
 - f. Lembaga penerima melaksanakan dana hibah sesuai dengan usulan

Halaman 45 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan NPHD;

g. Lembaga membuat Laporan Pertanggungjawaban;

h. Monitoring dan Evaluasi oleh SKPD;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyusunan RKA Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa program hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah hibah uang;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan verifikasi terhadap usulan dana hibah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bagian Kesra melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi verifikator adalah saksi bersama dengan Jumar;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa proposal yang disampaikan oleh para penerima hibah sebanyak 70 (tujuh puluh) lembaga tersebut semuanya sama baik dari jumlah atau nominal permintaan dana hibah. Semuanya juga sama yaitu dana untuk pembelian meubel;
- Bahwa menurut saksi seperti ada yang mengarahkan namun saksi selaku verifikator tidak bisa mengintervensi isi dari permintaan para calon Lembaga penerima hibah dikarenakan memang kewenangan dari masing-masing Lembaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah para penerima hibah menerima sejumlah uang dana hibah di rekening masing-masing, lembaga penerima hibah tidak melaksanakan penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah diharuskan untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal atau permintaan dana hibah. Saksi mengetahui dari laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban tersebut para penerima hibah sebanyak 70 (tujuh puluh) Lembaga membeli meubel di satu toko saja yakni Toko Mega Antik Furniture sehingga menurut saksi program ini sudah ada yang mengarahkan;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat para penerima hibah menyampaikan

Halaman 46 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban sudah ada nota pembelian meubel meskipun meubel tersebut belum di serahkan oleh Toko Mega Antik Furniture;

- Bahwa saksi menyarankan kepada para penerima hibah agar membeli meubel di toko terdekat agar tidak terlalu jauh. Ada penerima hibah dari daerah maesan (perbatasan jember) juga membeli di Kota Kulon di pusat kota Bondowoso;
- Bahwa pada akhir tahun saksi melakukan survey atas kebenaran pembelian meubel dan saksi menemukan para penerima hibah banyak yang belum menerima meubel secara lengkap sesuai dengan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa syarat lembaga yang menerima hibah adalah Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi program Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Proposal permintaan dana hibah beserta rencana penggunaan anggaran, Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Lembaga atau yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, dan Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi proposal yang disampaikan oleh para calon lembaga penerima hibah tidak diteruskan kepada Bupati karena bagian Kesra sudah mengetahui bahwa para penerima hibah yang mengirimkan proposal tersebut merupakan program prioritasnya Wakil Bupati dan Pokir dari Irsan Bahtiar;
- Bahwa proposal seingat saksi dikirim oleh lembaga satu persatu mulai awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022;
- Bahwa Penerima Hibah wajib melaksanakan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan usulan dalam proposal dan NPHD. Penerima hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah yang diterima yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban, Pakta Integritas dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;
- Bahwa Lembaga/Yayasan yang menerima hibah berupa uang pada tahun 2023 sebanyak 206 (dua ratus enam) lembaga yang terdiri dari lembaga

Halaman 47 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan, lembaga keagamaan, badan dan organisasi masyarakat.

- Bahwa sepengetahuan saksi penerima hibah yang membeli meubel di Toko Mega Antik Furniture sebanyak 70 (tujuh puluh) Lembaga;
- Bahwa dana hibah sudah diterima oleh penerima hibah dengan cara ditransfer ke rekening lembaga penerima;
- Bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara usulan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban maka SKPD terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada obyek/sasaran penerima hibah disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat;
- Bahwa tujuan hibah yaitu untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan bermanfaat untuk Masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penerima hibah sebanyak 70 (tujuh puluh) Lembaga tersebut, 10 lembaga penerima hibah merupakan pokir dari Sdr Irsan Bahtiar sebanyak 10 dan 60 (enam puluh) lembaga merupakan program prioritas daerah dari bapak Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar;
- Bahwa seingat saksi 70 (tujuh puluh) Lembaga yang menerima hibah berupa uang digunakan untuk rehabilitasi dan pengadaan meubel;
- Bahwa lembaga penerima hibah sudah menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah dan sudah membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) lembaga tersebut semua menggunakan uang untuk pembelian meubel di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Mega Antik Furniture adalah milik Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bahtiar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 70 (tujuh puluh) Lembaga semuanya melakukan pembelian meubel di Toko Mega Antik Furniture milik Wakil Bupati Bondowoso, kemudian saksi menyuruh penerima hibah untuk membeli di Toko lain yang dekat di daerah Lembaga masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui ada RAB Perubahan yang dibuat oleh para Lembaga dikarenakan pada saat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berbeda dengan rencana anggaran biaya yang ada dalam proposal sehingga saksi menyuruh untuk mengubahnya agar sesuai antara penggunaan anggaran hibah dengan rencana anggaran biaya yang awal

Halaman 48 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



didalam proposal;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang dibelanjakan atau meubeler belum diterima secara lengkap bahkan ada yang belum menerima sama sekali barangnya namun sudah dibuatkan kwitansi;
- Bahwa penerima Hibah belum menerima barang karena belum dikirim oleh toko yang mana toko tersebut milik pak wabub;
- Bahwa saksi disuruh oleh SUHARTO untuk menginput nama-mana calon penerima hibah di aplikasi SIPD. Saksi mendapatkan nama-nama calon penerima hibah dari SUHARTO;
- Bahwa saksi menginput nama-mana calon penerima hibah di aplikasi SIPD tanpa melihat proposal permohonan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan di Sekretariat Daerah pada bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan Maret 2023. Setelah itu saksi dipindah sebagai Perencana Keuangan di Sekretariat Daerah;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian Kesejahteraan di Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso yaitu melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Kemudian fungsi bagian kesejahteraan yakni :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan mental dan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat.

Halaman 49 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan bagian lainnya;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa pada tahun 2023 terdapat program hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang diberikan kepada pondok pesantren dan madrasah diniyah serta pendidikan non formal lainnya;
- Bahwa Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni :
 - a. Proposal permintaan dana hibah beserta rencana penggunaan anggaran;
 - b. Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Lembaga atau yayasan;
 - c. Piagam pendirian;
 - d. Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga;
 - e. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa;
 - f. Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara;
 - g. Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar Rp. 19.135.461.000,- sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa proses penganggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 diawali dengan membuat rencana kerja berdasarkan data yang masuk/proposal permintaan hibah. Kemudian dibuat Rencana Kerja Anggaran lalu Rencana Kerja Anggaran tersebut diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah kemudian membawa rencana kerja anggaran tersebut ke rapat DPRD untuk dilakukan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan APBD. Setelah itu dibuatkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso atas penggunaan anggaran kemudian pembuatan DPA oleh Bagian Kesejahteraan. Setelah itu dilakukan asistensi (penandatanganan) Tim Anggaran yang meliputi : Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Inspektorat

Halaman 50 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bagian Kesra. Setelah dilakukan asistensi selanjutnya pencairan dana hibah yang diberikan kepada lembaga penerima hibah;

- Bahwa mekanisme proses Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 dapat diberikan kepada pondok pesantren dan madrasah diniyah serta pendidikan non formal adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap proposal Lembaga;
 - b. Bupati menetapkan daftar penerima hibah berserta besaran uang dengan Keputusan Bupati;
 - c. SKPD melakukan bimbingan teknis kepada lembaga calon penerima hibah;
 - d. Penandatanganan Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. Penyaluran dana hibah melalui transfer ke rekening Lembaga;
 - f. Lembaga penerima melaksanakan dana hibah sesuai dengan usulan dan NPHD;
 - g. Lembaga membuat Laporan Pertanggungjawaban;
 - h. Monitoring dan Evaluasi oleh SKPD;
- Bahwa yang terlibat dalam penyusunan RKA Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023, antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tugas yaitu :
 - a. BP4D melakukan proses perencanaan melalui Musrenbang/Pokir/ Prioritas Perangkat Daerah;
 - b. SKPD melakukan verifikasi usulan bersama BP4D yang menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai rumah besar kegiatan;
 - c. Setelah dokumen RKPD selesai, dilakukan penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan KUA/PPAS yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dibahas oleh TAPD maupun DPRD;
 - d. Setelah disepakati bersama, KUA/PPAS menjadi R-APBD yang disepakati bersama dengan DPRD melalui rapat paripurna sebagai dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan anggaran;
- Bahwa program hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah hibah uang, ada yang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada yang Rp.

Halaman 51 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam proposal dana hibah tersebut digunakan untuk membeli meubel dan rehabilitasi Gedung;

- Bahwa menurut saksi kewenangan untuk memverifikasi calon penerima hibah adalah SKPD dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesra melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima;
- Bahwa yang memverifikasi proposal pengajuan pada saat itu adalah Sdr Jumar dan Siti Sholehah staf di Bagian Kesejahteraan;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi syarat penerima hibah ialah Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum bersifat nirlaba, sukarela dan sosial. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:
 - a. Proposal permintaan dana hibah beserta rencana penggunaan anggaran;
 - b. Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Lembaga atau yayasan;
 - c. Piagam pendirian;
 - d. Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga;
 - e. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa.
 - f. Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara;
 - g. Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Baha Penerima wajib melaksanakan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan usulan dalam proposal dan NPHD. Penerima hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah yang diterima yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban, Pakta Integritas dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;
- Bahwa seingat saksi ada 206 (dua ratus enam) lembaga penerima hibah yang terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan dan organisasi Masyarakat. Untuk penerima hibah yang melakukan pembelian meubel di UD Mega Antik Furniture sebanyak kurang lebih ada 70 lembaga;
- Bahwa Lembaga/Yayasan penerima hibah sudah menerima hibah dalam bentuk uang dengan cara ditransfer melalui rekening;
- Bahwa program hibah pada tahun 2023 ada yang berasal dari permintaan program Prioritas Daerah Wakil Bupati dan Pokok Pikiran dari anggota DPRD Bondowoso;
- Bahwa saksi pernah menerima kiriman file pdf melalui Whatsapp dari Wakil Bupati yang didalamnya terdapat nama-nama penerima hibah di program prioritas daerah Wakil Bupati yang berjumlah kurang lebih 60 lembaga dan mendapat hibah masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 52 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wakil Bupati menyampaikan kepada saksi melalui sambungan telp whatsapp dan mengatakan “ini program saya”. Saksi tidak menyimpan lagi file tersebut karena saksi sudah pindah dari Kesra. Waktu. File tersebut sempat saksi kirim kepada staf saksi bernama Rosita untuk dimasukkan ke RKA. Saksi juga mengirim kepada Bu Farida selaku Kepala Bappeda untuk memastikan kebenaran program prioritas daerah di Bappeda;
- Bahwa setelah saksi menerima pesan dari Wakil Bupati Bondowoso terkait dengan nama-nama penerima hibah dan besaran dana hibah selanjutnya saksi memasukkan total besaran permintaan dana hibah ke Rencana Kerja Anggaran. Saksi juga memastikan ke Bappeda dan menurut informasi dari Bappeda memang benar program prioritas daerah Wakil Bupati Bondowoso juga sudah disampaikan ke Bappeda;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung pokok-pokok pikiran dari Irsan Bahtiar selaku anggota DPRD Bondowoso karena anggota DPRD menyampaikan pokok pikiran melalui fraksi partai di rapat anggota DPRD untuk menetapkan APBD;
- Bahwa Lembaga/Yayasan yang menerima hibah berupa uang tersebut sudah menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah;
- Bahwa SKPD terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara usulan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban maka SKPD terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada obyek/sasaran penerima hibah disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia. Sedangkan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat;
- Bahwa tujuan hibah yaitu untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan bermanfaat untuk masyarakat;
- Bahwa saksi mendapatkan lebih dulu nama-nama calon penerima daripada proposal permohonan bantuan;
- Bahwa Saksi menyanggupi permintaan pak wabup karena beliau atasan saksi sehingga saksi tidak dapat menolak;
- Bahwa nama-nama tersebut saksi terima tanpa ada nota dinas atau surat kedinasan lainnya, hanya melalui Whatsapp;
- Bahwa menurut saksi proses dana hibah sudah disposisi oleh bupati untuk dianggarkan, oleh saksi dibuatkan Rencana Anggaran dan RKA lalu dibahas di TAPD yang muncul dianggarkan 2023;

Halaman 53 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal dikoordinir oleh Muhammad Hidayah untuk MI. Saksi bertemu Muhammad Hidayah satu kali, yaitu pada saat Muhammad Hidayah memberikan proposal anggaran dana hibah dan Muhammad Hidayah pernah menanyakan realisasi hibah;
- Bahwa Proposal Terdakwa Muhammad Hidayah terkait rehab dan mebel;
- Bahwa pada saat pencairan dana hibah saksi sudah bukan kabag Kesra;
- Bahwa saksi menerangkan, Mengetahui penandatanganan NPHD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi KRISTIANTO PUTRO PRASOJO, S.T., M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sejak Tahun 2023 – sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bagian Kesejahteraan yaitu melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial;
- Bahwa adapun fungsi bagian kesejahteraan yakni:
 - o Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan mental dan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - o Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - o Pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat;
 - o Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - o Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan bagian lainnya;
 - o Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

Halaman 54 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Dana hibah di Bagian Kesra merupakan perwujudan visi-misi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya Bondowoso mandiri ekonomi, lestari, sejahtera adil dan terdepan, dalam bingkai iman dan takwa. Hal tersebut terinci dalam misi ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023, yaitu mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul dengan melakukan optimalisasi pendidikan karakter melalui penguatan pondok pesantren dan madrasah diniyah serta pendidikan non formal lainnya;
- Bahwa dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar Rp. 19.135.461.000,- sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa mekanisme proses Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - o SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap proposal Lembaga;
 - o Bupati menetapkan daftar penerima hibah berserta besaran uang dengan Keputusan Bupati;
 - o SKPD melakukan bimbingan teknis kepada lembaga calon penerima hibah;
 - o Penandatanganan Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - o Penyaluran dana hibah melalui transfer ke rekening Lembaga;
 - o Lembaga penerima melaksanakan dana hibah sesuai dengan usulan dan NPHD;
 - o Lembaga membuat Laporan Pertanggungjawaban;
 - o Monitoring dan Evaluasi oleh SKPD;
- Bahwa yang terlibat dalam penyusunan RKA Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023, antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tugas yaitu :
 - o BP4D melakukan proses perencanaan melalui Musrenbang/Pokir/ Prioritas Perangkat Daerah;
 - o SKPD melakukan verifikasi usulan bersama BP4D yang menjadi

Halaman 55 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai rumah besar kegiatan;

- o Setelah dokumen RKPD selesai, dilakukan penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan KUA/PPAS yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dibahas oleh TAPD maupun DPRD;
- o Setelah disepakati bersama, KUA/PPAS menjadi R-APBD yang disepakati bersama dengan DPRD melalui rapat paripurna sebagai dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan anggaran;
- Bahwa Hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah hibah uang;
- Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima. Sepengetahuan saksi saat itu yang menjadi verifikator adalah Ibu Susi dan Bapak Jumar;
- Bahwa yang berhak memperoleh bantuan adalah Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
- Bahwa pelaksanaan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati bondowoso nomor 52 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- Bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni :
 - o Proposal permintaan dana hibah beserta rencana penggunaan anggaran;
 - o Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Lembaga atau yayasan.
 - o Piagam pendirian;
 - o Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga;
 - o Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa;
 - o Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara;
 - o Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa Penerima hibah wajib melaksanakan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan usulan dalam proposal dan NPHD. Penerima hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah

Halaman 56 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban, Pakta Integritas dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;

- Bahwa seingat saksi ada 206 (dua ratus enam) lembaga penerima hibah tahun 2023 yang terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan dan organisasi Masyarakat;
- Bahwa dana hibah sudah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening lembaga penerima;
- Bahwa seingat saksi sampai dengan tanggal 12 Februari 2024, jumlah lembaga yang sudah mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban sebanyak 180 lembaga dari 206 lembaga penerima;
- Bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi;
- Bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian antara usulan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban maka SKPD terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada obyek/sasaran penerima hibah disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia;
- Bahwa tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat;
- Bahwa tujuan hibah yaitu untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan bermanfaat untuk Masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Kesra pada Bulan Maret tahun 2023, sehingga saksi tidak mengetahui proses penganggaran dan perencanaan untuk dana hibah yang diberikan kepada Lembaga penerima hibah dimana terdapat 69 (enam puluh sembilan) Lembaga penerima hibah;
- Bahwa pada saat saksi menjabat prosesnya sudah pada tahap pelaksanaan untuk realisasi pemberian hibah sesuai dengan DPA dan dilanjutkan pengumpulan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah;
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait dengan perencanaan dana hibah kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga ialah bapak Suharto;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembaga yang menerima hibah berupa uang yang digunakan untuk rehabilitasi dan pengadaan meubel;
- Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah dalam bentuk uang, dari 69 (enam puluh sembilan) lembaga tersebut

Halaman 57 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang untuk pembelian meubel di Toko Mega Antik Furniture milik Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bahtiar;

- Bahwa terkait dengan bukti pembelian dari Toko Mega Antik Furniture, saksi pernah menyarankan agar penerima hibah membeli mebel di Toko lain agar didalam penggunaan uang untuk pembelian meubel sesuai dengan proposal;
- Bahwa ada Rencana Anggaran Biaya perubahan yang dibuat oleh para Lembaga dikarenakan pada saat laporan pertanggungjawaban, penggunaan dana hibah berbeda dengan rencana anggaran biaya yang awal yang terdapat didalam proposal;
- Bahwa saksi menyuruh untuk mengubahnya agar sesuai antara penggunaan anggaran hibah dengan rencana anggaran biaya yang awal didalam proposal;
- Bahwa saksi selaku Kabag melakukan verif ulang terkait calon penerima dana hibah . Terdapat 60 aspirasi Wakil Bupati dan 10 pokir anggota dewan;
- Bahwa menindaklanjuti kelengkapan dan persyaratan calon penerima dana hibah setelah itu di verifikasi dan sesuai dengan aturan setelah itu di anggarkan untuk diberikan dana hibah dengan cara penandatanganan NPHD;
- Bahwa setelah dana hibah masuk ke penerima dilakukan monitoring dan cek lapangan terhadap 69 penerima;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Hidayah pernah memberitahu kepada saksi ada 60 lembaga milik Wakil Bupati;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Hidayah pernah menanyakan realisasi dan saksi memberikan informasi kekurangan persyaratan;

.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi JUMARYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 58 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Honorer selaku Staf Operator Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan fungsi menginput data penerima hibah dari Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Bapak Suharto;
- Bahwa Bapak Suharto mengirim saksi file pdf berupa daftar nama penerima hibah. Sepengetahuan saksi Bapak Suharto menerima file tersebut dari Wakil Bupati;
- Bahwa setelah menerima file tersebut, kemudian saksi menginputnya dengan cara menyimpan data tersebut di komputer kantor. Sepengetahuan saksi data tersebut juga diinput diaplikasi SIPD Badan Perencanaan dan penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda) oleh ibu Rosita selaku bendahara Bagian Kesejahteraan;
- Bahwa dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD tahun 2023;
- Bahwa mekanisme proses Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap proposal Lembaga;
 - b. Bupati menetapkan daftar penerima hibah berserta besaran uang dengan Keputusan Bupati;
 - c. SKPD melakukan bimbingan teknis kepada lembaga calon penerima hibah;
 - d. Penandatanganan Pakta Integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. Penyaluran dana hibah melalui transfer ke rekening Lembaga;
 - f. Lembaga penerima melaksanakan dana hibah sesuai dengan usulan dan NPHD;
 - g. Lembaga membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyusunan RKA Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah hibah uang;
- Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang menjadi verifikator adalah saksi dan bu susi;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi usulan berupa proposal dari calon penerima dan laporan

Halaman 59 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban;

- Bahwa proposal yang disampaikan oleh para penerima hibah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembaga semuanya sama, baik dari jumlah atau nominal permintaan dana hibah dana semuanya untuk pembelian meubel;
- Bahwa penerima hibah harus melaksanakan penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban para penerima hibah, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembaga tersebut membeli meubel di salah satu toko saja yakni Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa para pada saat penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sudah ada nota pembelian meubel meskipun meubel tersebut belum di serahkan oleh Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi menyarankan kepada para penerima hibah untuk membeli meubel di toko terdekat agar tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada akhir tahun saksi melakukan survey dan ternyata penerima hibah banyak yang belum menerima meubel secara lengkap sesuai dengan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa penerima hibah adalah Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
- Bahwa pelaksanaan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Proposal permintaan dana hibah beserta rencana penggunaan anggaran, Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Lembaga atau yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, dan Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa proposal yang disampaikan oleh para calon lembaga penerima hibah tidak diteruskan kepada Bupati, karena Bagian Kesra sudah mengetahui bahwa para penerima hibah yang mengirimkan proposal tersebut merupakan program prioritasnya Wakil Bupati dan Pokir dari Irsan Bahtiar;
- Bahwa proposal dikirim oleh lembaga satu persatu mulai awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022;
- Bahwa Penerima wajib melaksanakan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan

Halaman 60 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan dalam proposal dan NPHD;

- Bahwa Penerima hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah yang diterima yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban, Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- Bahwa keseluruhan Lembaga/Yayasan yang menerima hibah berupa uang pada tahun 2023 sebanyak 206 (dua ratus enam) dan penerima hibah yang membeli meubel di Toko Mega Antik Furniture sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembaga;
- Bahwa dana hibah Sudah ditransfer ke rekening lembaga penerima;
- Bahwa Bagian Kesra bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi;
- Bahwa tujuan hibah yaitu untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan bermanfaat untuk Masyarakat
- Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) Lembaga penerima hibah sebanyak 10 lembaga merupakan pokir dari bapak Irsan Bahtiar dan ada 59 (lima puluh sembilan) orang yang merupakan program prioritas daerah dari bapak Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bahtiar;
- Bahwa sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Lembaga yang menerima hibah berupa uang yang digunakan untuk rehabilitasi dan pengadaan meubel;
- Bahwa 69 (enam puluh sembilan) lembaga tersebut menggunakan uang untuk pembelian meubel di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa terdapat Rencana Anggaran Biaya perubahan yang dibuat oleh para Lembaga dikarenakan pada saat itu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berbeda dengan rencana anggaran biaya yang awal;
- Bahwa saksi menyuruh untuk mengubahnya agar sesuai antara penggunaan anggaran hibah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi AYADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Nurul Falah Gading Sari, sejak tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Nurul Falah Gading Sari adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 319 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris Irwan Rosman, S.H.,M.Kn;
- Bahwa dasar hukum pendirian Yayasan Nurul Falah Gading Sari adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 319 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris Irwan Rosman, S.H.,M.Kn.
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Nurul Falah Gading Sari menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan doa bersama di Kemenag (Bondowoso) pada tahun 2022 bersama Ketua BAMUSI Bondowoso yaitu bapak Hidayah, saksi menyampaikan permintaan bantuan secara lisan untuk Yayasan Nurul Falah Gading Sari;
- Bahwa pada saat itu bapak Hidayah menyampaikan akan diusahakan untuk dapat menerima bantuan. Kemudian bapak Hidayah menyuruh untuk membuat proposal yang ditujukan ke Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah;
- Bahwa untuk membiayai RAB saksi tidak melakukan survey harga hanya mengikuti sesuai dengan contoh proposal;
- Bahwa saksi mengajukan proposal berdasarkan saran dari bapak Hidayah. Proposal disampaikan ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;

Halaman 62 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang membuat proposal. Saksi menerima format proposal bantuan dari teman saksi;
- Bahwa Proposal bantuan Hibah dari saksi diterima oleh pegawai di Bagian Kesejahteraan Sekretariat daerah Kab. Bondowoso namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi disuruh oleh Bapak Hidayah untuk membuat proposal permintaan bantuan hibah yang ditujukan ke Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso dan saksi mendapat file format proposal;
- Bahwa Yayasan saksi menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 157.01/YNF/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Yayasan Nurul Falah Gading Sari menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Nurul Falah Gading Sari Bank Jatim No. 35111171308830002;
- Bahwa dana hibah masuk ke rekening Yayasan Nurul Falah Gading Sari pada tanggal 07 September 2023. Selanjutnya pada hari yang sama saksi mengambil uang senilai Rp.75.000.000,- di Bank Jatim;
- Bahwa saksi membeli meubeler di Toko Meubel Mega Antik senilai Rp.25.550.000,- secara cash, sedangkan sisnya senilai Rp.49.450.000,- dikelola sendiri untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi menerima meubelair pada tanggal 11 September tahun 2023 dan semua pesanan sudah lengkap saksi terima;
- Bahwa saksi membeli meuble di Toko Meubel Mega Antik karena harga lebih bersaing dan kualitas barang bagus, bebas biaya antar barang dan mendapat garansi;
- Bahwa Yayasan Nurul Falah Gading Sari pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa Yayasan Nurul Falah Gading Sari tidak ada keperluan yang lebih mendesak selain membutuhkan meuble. Kemudian untuk rehab madrasah cukup sebesar Rp. 49.450.000,00;

Halaman 63 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membuat dan menyerahkan laporan penggunaan bantuan hibah. Yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah Pak Sugianto sebagai operator di yayasan AL ANSOR;
- Bahwa uang bantuan Hibah di pergunakan untuk membeli Meubelair sebesar Rp.25.550.000,- dengan rincian : Meja Siswa 15 unit, kursi Siswa 30 unit, Meja Guru 1 unit, Lemari buku 2 unit, Lemari arsip 2 unit senilai Rp.4.000.000,- Kursi tamu 1 set senilai Rp.4.800.000,-;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 157.01/YNF/319/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, awalnya saksi menggunakan Kwitansi Mebelair dari mega antic, akan tetapi kwitansi tersebut ditolak oleh Bagian Kesra. Karena ditolak kemudian saksi menghubungi Ust. Hidayah, dan kemudian diberik kwitansi lain an. Toko Meubel Mitra Alam Sejahtera;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa sebelumnya Yayasan Nurul Falah Gading Sari belum pernah mendapat hibah dan baru menerima pertama kali dari Pemerintah Kab. Bondowoso tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi WALIATUN ISNAINI, S.Pd., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Pengurus MDTA Nurul Falah sejak tahun 2015 s/d sekarang;

Halaman 64 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pendirian MDTA Nurul Falah adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 134 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Irwan Rosman, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan MDTA Nurul Falah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan hibah berupa uang dari Wakil Bupati bondowoso Irwan Bahtiar. Pada tahun 2022 bertempat Yayasan Al Mustaqimi milik Ustad Hidayat saksi diundang bapak Hidayat karena ada kunjungan dari Wakil Bupati. Dalam acara kunjungan tersebut Wakil Bupati menyampaikan bagi siapa saja yang butuh rehab dan meuble dapat mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mengikuti kegiatan di wisma Wakil Bupati di Jl. Ahmad Yani. Pada pertemuan tersebut bapak wakil bupati menyampaikan apabila butuh mebel ditempat pak Wabup ada meuble;
- Bahwa saksi dimasukkan dalam WAG penerima bantuan hibah dan dalam WAG tersebut ada yang mengirim format proposal namun saksi tidak mengenal orang yang mengirim format proposal tersebut;
- Bahwa saksi membuat proposal berdasarkan format yang dikirimkan melalui WAG;
- Bahwa seingat saksi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan hibah yakni : Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga. Persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa saksi mengajukan proposal berdasarkan saran dari bapak Irwan. Proposal tersebut yang ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa Proposal bantuan Hibah diserahkan kepada pegawai di Bagian Kesejahteraan Sekretariat daerah Kab. Bondowoso namun saksi lupa namanya;
- Bahwa di dalam proposal tersebut terdapat permintaan pembelian meubelair berupa meja siswa, kursi siswa, meja kursi guru dan lemari;

Halaman 65 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan hibah diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 018/MDTA-NF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Pada saat itu saksi menandatangani di kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Nurul Falah menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). dan ditransfer melalui rekening MDTA Nurul Falah Bank Jatim No. 3511015208910003;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan hibah sudah masuk ke rekening dari Grup Whatsapp. Selanjutnya saksi mengambil uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bersama dengan bendahara atas nama Umi Kulsum di Bank Jatim kemudian;
- Bahwa setelah mencairkan uang tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut ke Ustadz Dayat di rumahnya untuk pembelian meuble sebesar Rp.49.250.000,00;
- Bahwa sisanya uang bantuan senilai Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikelola sendiri untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 49.250.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk 1 set kursi tamu senilai Rp. 10.000.000,00 mejanya belum diserahkan dikarenakan mejanya belum jadi;
- Bahwa saksi membeli meuble di Toko Meubel Mega Antik karena ikut teman-teman yang lain;
- Benar MDTA Nurul Falah pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa tidak ada persyaratan untuk menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus membeli meuble di Toko Meubel Mega Antik;
- Bahwa saya membuat dan menyerahkan laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa dana sebesar Rp.49.250.000,- digunakan untuk membeli Meubelair yaitu : Meja Siswa 15 unit senilai Rp. 11.625.000,00, Kursi Siswa 23 unit senilai Rp. 8.625.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp.

Halaman 66 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi Tamu 1 set senilai Rp. 10.000.000,00;

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 018/MDTA-NF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM;
- Bahwa Kwitansi pembelian Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ABDUL GHONI BAIDOWI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala PAUD BAROKATUL QODIRI dari 2022 s/d sekarang;
- Bahwa PAUD BAROKATUL QODIRI berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU- 071001.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Dan Sosial Barokatul Qodiri Tertanggal 03 Oktober 2014;
- Bahwa pada tahun 2023 PAUD BAROKATUL QODIRI menerima bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2022, Wakil Bupati yaitu Pak Irwan Bachtiar melakukan kunjungan ke daerah Cermee. Pada kunjungan tersebut pak Irwan Bachtiar menyampaikan bahwa akan ada hibah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut pak Irwan Bachtiar meminta dan mendata lembaga-lembaga disekitar Cermee yang dapat diberikan bantuan dan

Halaman 67 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta nomor Hp pengurus lembaga;

- Bahwa saksi pernah dihubungi melalui telp untuk menghadiri pertemuan di Wisma Bupati. Pada pertemuan tersebut pak Irwan Bahtiar menyampaikan akan ada bantuan hibah. Pak Irwan Bachtiar menyampaikan bagi penerima hibah yang ingin membeli meubel bisa membeli di tempat pak Irwan yaitu Mega Antik;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi membuat proposal yang diperuntukkan untuk membeli meubel dan rehab sesuai dengan hasil pertemuan di Wisma bupati tersebut;
- Bahwa saksi masuk dalam WAG yang anggotanya adalah penerima hibah;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga. Persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan Proposal dana hibah tahun 2023;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat proposal;
- Bahwa saksi menerima contoh proposal melalui flash disk;
- Bahwa proposal yang diajukan diajukan adalah untuk pengadaan meubeler sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), dan rehabilitasi kelas PAUD BAROKATUL QODIRI dalah sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah). Adapun barang mebeler yang dibeli, rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Barang	Keterangan	Jumlah	Harga
1.	Meja siswa	Rp. 650.000	16	Rp. 10.400.000
2.	Kursi Siswa	Rp. 285.000	30	Rp. 8.550.000
3.	Meja Guru	Rp. 3.500.000	1	Rp. 3.500.000
4.	Kursi Guru	Rp. 500.000	1	Rp. 500.000
5.	Lemari Arsip	Rp. 3.500.000	2	Rp. 7.000.000
6.	Lemari Buku	Rp. 4.000.000	2	Rp. 8.000.000
7.	Kursi Tamu	Rp. 10.000.000	1 Set	Rp. 10.000.000
Jumlah Sisa				Rp. 47.950.000 Rp. 2.050.000

- Bahwa saksi tidak melakukan survei, dan langsung membeli meubeler di Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi sendiri yang mengirim proposal ke Bagian Kesra Pemda Bondowoso pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi menerima contoh prorposal dari Muhamad Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah diterima melalui transfer ke rekening Bank Jatim atas nama PAUD BAROKATUL QODIRI;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang masuk ke rekening lembaga kemudian saksi langsung menarik uang tersebut melalui Bank sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bersama dengan Bendahara Yudianto;
- bahwa saksi membelikan meuble sebesar Rp. 50.000.000,00 di Mega Antik Furniture dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 digunakan untuk rehab Gedung PAUD BAROKATUL QODIRI;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian mebeler ke Mega Antik saksi menitipkan uang kepada Muhamamad Hidayah sebesar Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi membayar meubel di Toko Mega Antik Furniture kemudian saksi mengambil meubel tersebut dengan menggunakan mobil sendiri;
- Bahwa setelah ada pertemuan di wisa Wakil Bupati ada kesepakatan antara penerima dana hibah untuk membelanjakan mebel di toko Mega Antik milik pak Wakil Bupati;
- Bahwa meubel yang saksi terima dari Toko Mega Antik Furniture sudah lengkap;
- Bahwa PAUD BAROKATUL QODIRI pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu belum ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi sudah membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa rehabilitasi kelas sekolah sudah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk membuat kamar kecil, perbaikan plafon yang rusak, perbaikan genting yang bocor dan perbaikan pagar;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.
- Bahwa Kwitansi Mebelair untuk Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Mega Antik. Tetapi karea pada saat itu SPJ ditolak oleh Kesra dikarenakan notanya sama semua kemudian kwitansi untuk SPJ pembelian meubel diganti dengan SPJ Toko Barokah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk

Halaman 69 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hibah pada tahun 2023;

- Bahwa dapat saya jelaskan saya tidak mengetahui mengapa terdapat beberapa perbedaan antara Surat Pertanggungjawaban pembelian meubel dengan rencana pembelian meubel yang telah dibuat direncana anggaran biaya.
- Bahwa untuk tahun sebelumnya PAUD BAROKATUL QODIRI tidak pernah menerima dana hibah dari Kab. Bondowoso, jadi hanya pada tahun 2023 saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi AHYAK MUSTAFA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus MDTA Nurul Hidayah 2015 s/d sekarang;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus MDTA Nurul Hidayah adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Syaiful Anwar, S.H., M.Kn;
- Bahwa dasar hukum pendirian Yayasan Nurul Islam berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Syaiful Anwar, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tahun 2023 MDTA Nurul Hidayah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari Ustadz Dzikri. Pada tahun 2022 saksi diajak ke yayasan Nurul Hidayah miliknya yang waktu ada kunjungan dari bapak Wakil Bupati Bapak Irwan. Pada kunjungan tersebut wakil bupati tersebut menyampaikan

Halaman 70 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bagi siapa saja yang butuh bantuan, kemudian saksi angkat tangan dikarenakan saksi membutuhkan bantuan;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Benar saksi mengajukan proposal melalui Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa dalam membuat proposal saksi mendapatkan contoh formatnya dari grup hibah. Saksi meminta anak saksi Rikayatul Wasilah untuk membuat proposal sesuai dengan format contoh proposal;
- Bahwa yang membuat proposal adalah anak saksi;
- Saksi tidak tahu siapa yang memberikan contoh proposal di grup;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair;
- Bahwa MDTA Nurul Hidayah menerima Hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 15.009/MDTA-NH/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa MDTA Nurul Hidayah menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bantuan hibah sudah masuk melalui rekening MDTA Nurul Hidayah Bank Jatim No. 3511051201670002 melalui WAG;
- Bahwa saksi mengambil uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bersama dengan istri Saksi di Bank Jatim kemudian;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang ke Ustadz Dayat uang untuk pembelian meuble sebesar Rp.50.000.000,00, sedangkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture milik Wakil Bupati Bondowoso yaitu Sdr. Irwan Bahtiar yang beralamat di Jl. Saliwiry Pranowo Kab. Bondowoso;
- Bahwa menurut saksi 1 set kursi tamu yang saksi pesan belum diserahkan. Saksi pernah bertanya ke Ustad Hidayah dan dijawab katanya belum selesai dan saksi diminta menunggu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ust. Hidayat diperintahkan oleh siapa untuk membeli meubel di toko Mega Antik Furniture;

Halaman 71 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar MDTA Nurul Hidayah pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah. Saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah.
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saya pergunakan untuk : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Meubelair sebagai berikut :Meja Siswa 15 unit, Kursi Siswa 30 unit senilai, Meja Guru 1 unit senilai, Kursi guru 1 unit senilai, Lemari Buku 2 unit senilai, Lemari Arsip 2 unit senilai, Kursi Tamu 1 set senilai dan Uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rehab madrasah;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023. Hanya saja saksi menyerahkan uang untuk pembelian meuble kepada bapak Hidayat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi EENG SUSILOWATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK/KB Al Ma'ruf pada Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Al Ma'ruf sejak tahun 2009 s/d sekarang. Yang menjadi Kepala Yayasan Al Ma'ruf adalah LIN SUPAIDI.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK/KB Al Ma'ruf pada Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Al Ma'ruf berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah TK/KB Al Ma'ruf;

Halaman 72 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Al Ma'ruf dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notari Fathur Rahman, S.H.;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al Ma'ruf menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ustad MISBAHUL melalui Whatsapp, Ustad MISBAHUL mengundang saksi untuk mengikuti acara Safari Ramadhan dirumahnya Ustad MISBAHUL yang dihadiri oleh wakil bupati bondowoso yaitu sdr IRWAN;
- Bahwa setelah acara safari ramadhan selesai Ustad MISBAHUL menyampaikan kepada seluruh Ketua Pengurus Yayasan dan/atau Kepala Sekolah yang ingin mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah Kab Bondowoso agar membuat proposal;
- Bahwa setelah itu dibuat WAG yang terdiri dari para Ketua Pengurus Yayasan dan Kepala Sekolah dan melalui WAG tersebut dibagikan contoh file proposal pengajuan dana hibah;
- Bahwa Ketua Pengurus Yayasan dan Kepala Sekolah tinggal mengganti nama sekolah dari contoh file tersebut. Saksi mengunduh file data tersebut dan membuat proposal serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas nama Sekolah TK/KB Al-Ma'ruf;
- Bahwa setelah selesai proposal kemudian proposal tersebut saksi serahkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Setelah itu saksi dipanggil ke Bagian Kesra Sekda Kab Bondowoso untuk tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah beserta melengkapi syarat-syarat lainnya;
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi sendiri. Saksi mendapat format proposal bantuan dari di grup Whatsapp "PENERIMA DANA HIBAH" yang membagikan file datanya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi membuat RAB berdasarkan kebutuhan sekolah. Dalam menentukan harga satuan pengadaan meubeler dan rehab ringan saksi tanya-tanya kepada tukang bangunan yang ada di sekolah. Saksi tidak pernah melakukan survei harga pada toko-toko meubeler dan bangunan sebelumnya;
- Bahwa saksi mendapat info dari grup Whatsapp yang menginformasikan dana hibah telah cair dan masuk ke dalam rekening masing-masing

Halaman 73 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga. Setelah itu saksi dan bendahara sekolah TK/KB Al-Ma'ruf yaitu sdr ANIZATUL DESIANA menarik uang tersebut dari rekening sekolah;

- Bahwa setelah ada pencairan dana Ustad MISBAHUL menyampaikan dalam grup Whatsapp agar membeli meubeler di UD Mega Antik Furnitur karena ada garansi barang selama 2 (dua) tahun. Apabila ada meubeler yang rusak maka bisa diganti dengan yang baru;
- Bahwa atas penyampaian Ustadz MISBAHUL tersebut, saksi tertarik dan menghubungi secara personal kepada Ustad MISBAHUL untuk memesan meubeler. Setelah itu saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ustad MISBAHUL dirumahnya;
- Bahwa diberitahu leh Ustad MISBAHUL bahwa barang meubeler pesanan TK/KB Al-Ma'ruf sudah siap dan tinggal diambil, maka saksi menyuruh orang untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Gudang Meubeler tersebut adalah Gudang milik sdr IRWAN selaku Wakil Bupati Bondowoso, karena dulunya saksi pernah mengunjungi Gudang tersebut untuk acara PDI-Perjuangan;
- Bahwa seingat saksi Toko Meubel Mega Antik menyerahkan mebel pesanan pada tanggal 25 Juni 2024. Saksi mengambil meubeler di Toko Mega Antik dengan menyewa sopir untuk mengangkut meuble tersebut ke madrasah;
- Bahwa uang senilai Rp.26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk rehab/perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 13/A.LM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa sebelumnya TK/KB Al-Ma'ruf belum pernah mendapat hibah dan baru menerima pertama kali dari Pemerintah Kab. Bondowoso tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi YUNARIDA YEMALIA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala KB Al-Arif Ds. Sumbercanting sejak tahun 2006 s/d sekarang;
- Bahwa KB Al-Arif Desa Sumbercanting didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0022598.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
- Bahwa pada tahun 2023 KB Al-Arif menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa KB Al-Arif menerima hibah berawal dari kegaitan Khotmil Qur'an yang di hadiri ibu Wakil Bupati. Dalam acara tersebut waktu shering, saksi menyampaikan kalau KB Al-Arif butuh meja kursi untuk belajar karena siswa belajar di karpet. Pada waktu itu Bu Wabup menyampaikan asal ada akta pendirian KB lengkap tidak fiktif bisa mengajukan dana bantuan dari pemerintah. Beberapa hari kemudian saksi di hubungi ibu Wabup dan di beri nomor telepon Pak. Hidayat;
- Bahwa setelah saksi menghubungi ustadz Hidayat, Ustadz Hidayat membenarkan adanya dana hibah dan meminta saksi membuat proposal pengajuan permintaan bantuan mebeuler dan rehap kelas sekolah ringan. Dalam pembuatan proposal saksi di beri petunjuk oleh Ustadz Hidayat;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan dana hibah. Saksi melengkapi persyaratan dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa untuk proposal saksi sendiri yang membuat. Untuk RAB saksi mendapat arahan dari Ustadz Hidayat melalui WA bahwa dana hibah yang diajukan adalah untuk pengadaan meubeler sebesar Rp.50.000.000.-(lima

Halaman 75 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan rehabilitasi kelas KB Al-Arif dalah sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak melakukan survei, dan saksi membeli meubeler di Mega Antik Furniture;
- Bahwa terkait dengan pembelian mebel di di Toko Mega Antik Furniture ada kesepakatan diantara para peserta penerima hibah pada saat ada pertemuan di Wisma Wakil Bupati;
- Bahwa yang mengirim proposal ke Bagian Kesra Pemda Bondowoso adalah saksi sendiri yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Dana hibah diterima melalui transfer ke rekening Bank Jatim atas nama KB Al-Arif Desa Sumbercanting;
- Bahwa saksi mengetahui uang masuk dari ATM Bank Jatim setelah itu saksi langsung menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bersama bendahara Yudianto;
- Bahwa saksi membeli meuble sebesar Rp. 50.000.000,00 di Mega Antik Furniture milik Wakil Bupati dan sisanya uang sebesar Rp. 25.000.000,00 seya Kelola untuk rehab Gedung KB Al-Arif;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian meubel ke Mega Antik Furniture saksi menitip uang sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Ustadz Muhammad Hidayah;
- Bahwa setelah saksi membayar meubel tersebut saksi mengambil meubel di Toko Mega Antik menggunakan mobil sendiri untuk mengangkut meubel tersebut;
- Bahwa mebel pesanan ke Mega Antik Furniture sudah lengkap;
- Bahwa KB Al-Arif pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu belum ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut. Saksi sendiri dan teman yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa Rehabilitasi kelas sekolah sudah dilaksanakan semua setelah dana hibah cair, dan untuk anggaran rehap kelas dapat bantuan sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk membuat kamar kecil, perbaikan plafon yang rusak, perbaikan genting yang bocor dan perbaikan pagar;

Halaman 76 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko meuble Barokah dikarenakan pada saat itu SPJ Saksi ditolak oleh Kesra dikarenakan notanya sama semua kemudian atas saran dari Muhammad Hidayah agar SPJ pembelian meubel diganti dengan SPJ Toko Mitra Alam Sejahtera;
- Bahwa rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk harga meuble di Toko Mega Antik Furniture wajar harganya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi JUMA'AH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala MDTA IBRAHIMY sejak tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua MDTA IBRAHIMY berdasarkan musyawarah Masyarakat serta dihadiri oleh pengurus Yayasan;
- Bahwa pendirian MDTA IBRAHIMY berdasarkan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Solihul Kirom;
- Bahwa pada tahun 2023 MDTA IBRAHIMY menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lembaga saksi menerima hibah, awalnya pada tahun 2022 saksi diundang oleh Ustadz Erfandi ke Wisma Wakil Bupati.

Halaman 77 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertemuan tersebut Wakil Bupati Irwan Bahtiar menyampaikan akan ada bantuan hibah;

- Bahwa saksi diminta mengajukan bantuan dengan membuat proposal. Ustadz Erfandi mengirim contoh format proposal di grup Whatsapp FKDT Kec. Ijen;
- Bahwa saksi membuat proposal tersebut berdasarkan format proposal yang dikirim oleh Ustadz Erfandi. Selanjutnya Saksi menyerahkan proposal ke Bagian Kesejahteraan di Pemerintah Kab. Bondowoso melalui ustadz Erfandi;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan dan dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Benar isi dari proposal yang diajukan saksi berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan. Untuk proposal tersebut yang membuat saksi sendiri, setelah itu proposal tersebut saksi serahkan kepada ustadz Erfandi di rumah beliau;
- Bahwa proposal tersebut yang membuat saya sendiri sesuai contoh format proposal yang diberikan oleh ust Erfandi.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair. Untuk membuat Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah saksi hanya mengikuti contoh proposal yang di berikan oleh ust. Erfandi;
- Bahwa MDTA IBRAHIMY menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 002/YP.TA/MDTA.1/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa MDTA IBRAHIMY menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA IBRAHIMY Bank Jatim No.3511191010880006;
- Bahwa saksi mengetahui uang masuk ke rekening sekira bulan September 2023 dari Ustadz Erfandi selaku Ketua Bamusi Kec. Ijen melalui telpon;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uangnya sudah masuk, kemudian saksi dan bendahara yayasan Hadi Sulaiman menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diambil dari bank, kemudian saksi menitipkan uang kepada Ustadz Erfandi sebesar Rp. 48.125.000,00

Halaman 78 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



untuk pembelian mebel ke Mega Antik Furniture, dan sisanya sebesar 26.875.000,00 digunakan untuk rehab Gedung Madrasah;

- Bahwa saksi membeli mebel di Toko Mega Antik karena ikut dengan teman-teman yang lain sesama penerima hibah yang juga membeli di Toko Mega Antik;
- Bahwa saksi menerima mebel dari Toko Mega Antik sekira bulan November tahun 2023. Saksi mengambil sendiri meubeler di Toko Meubel Mega Antik dengan cara menyewa mobil. Pada saat mengambil meuble ada yang belum lengkap yakni 1 set kursi tamu, tetapi sekarang sudah lengkap tidak ada kekurangan;
- Bahwa saksi tidak diperintah oleh siapapun namun hanya mengikuti teman-teman yang lain untuk membeli meuble di Toko Mega Antik berdasarkan informasi dari ust Erfandi;
- Benar MDTA IBRAHIMY membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu belum ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut. Saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saya pergunakan Rp. 48.125.000,00 ,- untuk Meubelair dan uang senilai Rp. 26.875.000,- untuk rehab Madrasah;
- Bahwa Saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 422/011/MDTA/MH/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM. di Kantor Pemerintah Daerah;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko meuble Mega Antik;
- Bahwa rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa MDTA IBRAHIMY tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi MUH. HADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) Al Istiqomah sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa pendirian Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0015596.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahaan Badan Hukum Perkumpulan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Al-Istiqomah tanggal 29 Oktober 2017;
- Bahwa saksi juga mempunyai tugas di Yayasan yakni: mengelola kegiatan belajar mengajar di Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah, dan mengelola sholawatan di Masyarakat apabila diundang sebagai kegiatan rutin 1 bulan sekali;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk pengadaan meubeler dan rehab Gedung;
- Bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi diundang untuk mengikuti kegiatan di Wisma Wabup bersama dengan para pengurus yayasan yang lain. Pada saat itu Pak Wabup menyampaikan ada program meubeler dan rehab gedung, kalau ada yang membutuhkan pesan ke Pak Wabup;
- Bahwa yang membuat proposal adalah oleh Ustad Wadrib sekitar bulan Januari 2022. Sepengetahuan saksi Ustadz Wadrib adalah koordinator pembuatan proposal untuk beberapa yayasan yang akan menerima bantuan hibah tersebut;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan proposal. Persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan dan dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;

Halaman 80 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa Proposal bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso diserahkan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey, hanya menerima proposal saja dan menandatangani;
- Bahwa MDTA Al Istiqomah menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA Nurul Hasan Bank Jatim No. 1572425581;
- Bahwa dana setelah masuk ke rekening Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Nurul Hasan pada tanggal 5 September 2023 selanjutnya keesokan harinya saksi mengambil uang senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim;
- Bahwa setelah mengambil uang di bank kemudian saksi serahkan kepada Ustad Hidayah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash untuk pembelian Meubelair di Toko mega Antik, dan uang sisanya senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa setelah penyerahan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) satu minggu setelahnya saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa terkait pembelian di Toko Mega Antik tidak ada perintah, akan tetapi pada saat pertemuan di Wisma Wabup Nangkaan tersebut Pak Wabup hanya menyampaikan ada bantuan mebel, dan kalau akan membeli mebel bisa beli di Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Benar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut dan yang membuat adalah Ustad Wadrib, saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp.75.000.000,- (serratus juta rupiah) tersebut sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dipergunakan untuk : Rp.48.375.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Meubelair dan Uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk rehab madrasah;

Halaman 81 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian mebel saksi tidak mengetahui persis berapa harganya, karena laporan pertanggungjawaban yang membuat adalah Ustad Wadrib;
- Bahwa Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Istiqomah belum pernah mendapat hibah dan baru menerima pertama kali dari Pemerintah Kab. Bondowoso tahun anggaran 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

15. Saksi MOHAMMAD TAUFIK di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Khoiriyah berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn;
- Bahwa pendirian Yayasan Al Khoiriyah adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al Khoiriyah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Yayasan Al Khoiriyah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari ustadz hidayat. Saksi diminta oleh Ustadz Hidayat untuk ikut kegiatan Wisma Wakil Bupati. Pada pertemuan tersebut Wakil Bupati menyampaikan nanti ada hibah dari Pemerintah. Pada saat itu

Halaman 82 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati juga menyampaikan, bagi yang ingin membeli mebel, bisa membeli di di Toko Mega Antik Furniture milik wakil bupati;

- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa proposal diajukan melalui Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa saksi membuat proposal mengikuti contoh formatnya yang didapat dari ustadz Wadrib. Saksi sendiri yang membuat proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair. Untuk membuat Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah saksi hanya berdasarkan contoh format yang saksi dapatkan;
- Bahwa MDTA Nurul Hikmah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Yayasan Al Khoiriyah menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Al Khoiriyah Bank Jatim No. 3511011406790001;
- Bahwa saksi mengetahui uang sudah masuk ke rekening lembaga mengetahui grup whatsapp;
- Bahwa setelah mengetahui dana bantuan sudah masuk, saksi langsung menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bersama bendahara Hariyati. Keesokan harinya saksi serahkan uang ke Muhammad Hidayah di rumahnya sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk pembelian mebel di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi menerima mebel dari Toko Mega Antik Furniture pada akhir tahun 2023;
- Bahwa meuble yang telah diambil dari Mega Antik Furniture sudah lengkap;
- Benar Yayasan Al Khoiriyah pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut. Saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Meubelair dan Uang senilai Rp.

Halaman 83 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rehab bangunan;

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan Al Khoiriyah tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

16. Saksi SITI MARHAMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus MDTA Ar Rahmah berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa MDTA Ar Rahmah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2023 MDTA Ar Rahmah menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Halaman 84 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sekira tahun 2022 saksi diundang bapak Wakil Bupati Bondowoso selaku anggota bamusi di Wisma Wakil Bupati kemudian setelah saksi sampai di Wisma Wakil Bupati. Dalam kegiatan tersebut bapak Wakil Bupati ada bantuan untuk mebel bagi lembaga. Bapak Wakil Bupati juga menyampaikan bagi Lembaga yang membutuhkan meubel bisa ambil di took Mega Antik milik Wakil Bupati;
- Bahwa saksi setelah itu diminta untuk membuat proposal yang format proposalnya saksi dapat dari WA grup hibah. Proposal dibuat oleh bendahara yaitu Mawadhatul Azizah, selanjutnya proposal tersebut saksi tandatangani lalu saksi serahkan ke Kantor Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa untuk mengajukan dana hibah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa untuk membuat rincian penggunaan dana hibah saksi tidak melakukan survey harga hanya mengikuti sesuai dengan contoh proposal;
- Bahwa MDTA Nurul Hikmah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 062/MDTA.AR/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa MDTA Nurul Hikmah menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA Nurul Hikmah Bank Jatim No.3511025605770003;
- Bahwa saksi mengetahui uang sudah masuk ke rekening dari WAG dan setelah itu saksi langsung menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya setelah penarikan, saksi nitip uang kepada kepada ust. Hidayat sebesar Rp 50.000.000,00 untuk pembelian mebel di Toko Mega Antik milik bapak Wakil Bupati;
- Bahwa saksi menerima mebel dari Toko Meubel Mega Antik pada akhir tahun 2023. Saksi mengambil meubeler di Toko Mega Antik dengan menyewa mobil untuk mengangkut meuble tersebut ke madrasah;

Halaman 85 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mebel di Toko Mega Antik karena iktu dengan teman-teman yang lain. Selain itu saksi ada rasa sungkan karena wakil bupati sudah memberi tahu kalau mau di tempat pak Wabup juga ada meubel;
- Bahwa MDTA Ar Rahmah pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu sarana ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar namun telah rusak;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah bendahara saksi Mawadhatul Azizah;
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saksi pergunakan Rp.48.875.000,- untuk Meubelair sebagai berikut, dan Rp. 25.000.000,- untuk rehab madrasah;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 062/MDTA.AR/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 dari Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

17. Saksi SUBAIRI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua pengurus MDTA Nurul Jadid sejak tahun 2017 s/d sekarang;

Halaman 86 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua pengurus MDTA Nurul Jadid berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo S.H., M.Kn.;
- Bahwa pendirian MDTA Nurul Jadid berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2023 MDTA Nurul Jadid menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada saat mengikuti kegiatan pengajian rutin Barmusi yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Pada saat itu Wakil Bupati menyampaika adanya bantuan hibah dari pemerintah bagi lembaga pendidikan;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pengajian di di Wisma Wakil Bupati dan pada saat itu Bapak Irwan Bahtiar memberitahu kepada para ketua Lembaga madrasah apabila membutuhkan meubel, bisa membeli meubel di Toko Mega Antik milik pak Wakil Bupati;
- Bahwa saksi masuk dalam WAG khusus penerima bantuan dana hibah yang berasal dari Wakil Bupati;
- Bahwa saksi membuat proposal berdasarkan format proposal dari bapak Muhammad Hidayah yang disahre di grup WA;
- Bahwa untuk membuat proposal, saksi meminta bantuan kepada ustadz Wadrib dengan cara mengganti nama Lembaga saja selanjutnya saksi menyerahkan proposal ke Kesra;
- Bahwa dalam mengajukan bantuan dana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa terkait dengan rincian penggunaan dana hibah saksi tidak melakukan survey harga hanya mengikuti sesuai dengan contoh proposal;
- Bahwa proposal diajukan melalui ke Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Proposal berisi permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan. Beberapa bulan kemudian saksi disuruh bertandatangan NPHD di kantor kesra;

Halaman 87 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MDTA Nurul Jadid menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 111/060/MDTAA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa MDTA Nurul Jadid menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA Nurul Jadid Bank Jatim No. 3511011708850010;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan hibah telah masuk ke rekening MDTA Nurul Jadid melalui WAG sekitar bulan September tahun 2023. Setelah itu saksi mengambil uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim;
- Bahwa setelah mengambil uang di bank, kemudian keesokan harinya saksi menyerahkan uang kepada Muhammad Hidayah dirumahnya senilai 49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Meubelair di Toko Mega Antik Furniture, dsan sisanya digunakan untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture yang beralamat di Jl. Saliwiryo Pranowo Kab. Bondowoso, namun pada saat itu untuk lemari arsip dan 1 set kursi tamu belum ada karena pengerjannya belum selesai, dan saksi baru mengambil kekurangan lemari arsip dan 1 set kursi tamu tersebut pada tahun 2024;
- Bahwa saksi membeli mebel di Mega Antik karena ikut teman-teman yang lain yang juga membeli di toko Mega Antik;
- Bahwa MDTA Nurul Hasan pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut. Saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban selaku bendahara MDTA Nurul Jadid;
- Bahwa uang senilai Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) tidak cukup untuk rehab / perbaikan sarana ruang belajar karena masih banyak yang perlu direhab, dan uang senilai Rp. 50.000.000,- dibelikan mebek Mega Antik Furniture melalui Ustadz Hidayat;
- Bahwa saksi atas menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko Meubel Mega Antik Furniture;

Halaman 88 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023. Saksi hanya menyerahkan uang untuk pembelian meuble kepada Muhammad Hidayah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

18. Saksi YUDIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Yayasan AL HADI YEMILIA sejak 2000 s/d sekarang sedangkan untuk Ketua Yayasan adalah Yunarida Yemalia;
- Bahwa Yayasan AL HADI YEMILIA didirikan berdasarkan Akta Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00115198.AH.01.04. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan AL HADI YEMILIA;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al-Hadi Yemalia menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat kampanye Pilkada Bapak Irwan calon Wabup Bondowoso pernah berjanji akan memberikan bantuan kepada guru ngaji dan madrasah berupa bantuan fisik sekolah serta Yayasan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Ustad Hidayat kalau yayasan Al-Hadi Yemalia membutuhkan bantuan. Ustadz Hidayah menyarankan agar nanti pada saat kunjungan Wapub di Ds.Tapen saksi diminta hadir. Pada

Halaman **89** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kunjungan tersebut saksi hadir dan bertemu dengan Wakil Bupati, dan saksi menyampaikan keinginan untuk mendapatkan bantuan;

- Bahwa Wakil Bupati menyarankan kepada saksi untuk membuat proposal dan melengkapi persyaratan yang diperlukan;
- Bahwa saksi diundang oleh Ustadz Hidayat untuk hadir dalam pertemuan di Wisma Wakil Bupati bersama dengan pimpinan lembaga yang lain. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menginformasikan adanya bantuan hibah untuk kegiatan pembelian mebel dan rehap. Wakil Bupati juga menyampaikan bagi siapa saja yang membutuhkan mebel dapat memesan di Toko Mega Antik milik Wakil Bupati;
- Bahwa setelah saksi membuat proposal dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, kemudian berkas dan proposal tersebut langsung saksi serahkan ke Bagian Kesra.;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Saksi berisi Isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan. Untuk membuat proposal saksi hanya mengikuti contoh format yang telah dibagi melalui WAG termasuk dalam menyusun RAB; Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Hadi menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa Yayasan Al-Hadi Yemalia menerima hibah sejumlah Rp. 750.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Al-Hadi Yemalia Bank Jatim No. 3511235311870001;
- Bahwa saksi mengetahui dana bantuan telah cair dari WAG. Saksi mengambil uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim, kemudian saksi menitipkan uang kepada ustadz Hidayat senilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirumahnya langsung untuk pembelian Meubelair di Toko Mega Antik Furniture, sedangkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk rehabilitasi perbaikan sekolah;
- Bahwa saksi membeli mebel di Toko Mega Antik karena mengikuti kesepakatan para pimpinan lembaga pada saat pertemuan di Wisma Wakil Bupati untuk membeli mebel di toko Mega Antik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair, harga meuble yang saksi cantumkan di proposal adalah taksiran harga yang saksi sendiri;

Halaman 90 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture yang beralamat di Jl. Saliwiry Prano Kab. Bondowoso. Pada saat pengambilan mebel masih ada kursi dan meja tamu belum diserahkan, akan tetapi kekurangan tersebut sekarang sudah dilengkapi;
- Bahwa Yayasan Al-Hadi Yemalia pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa Yayasan Al-Hadi Yemalia juga membutuhkan rehabilitasi gedung madrasah selain pengadaan meubel;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa barang mebel yang dibeli, rinciannya sebagai berikut : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meubeler sebagai berikut: 15 Meja Siswa, 30 Kursi Siswa, 1 Meja Guru, 1 Kursi Guru, 1 Lemari Buku, 2 Lemari Arsip, dan 1 set Kursi Tamu. Dan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rehab madrasah.
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023. Hanya saja saksi menyerahkan uang untuk pembelian meuble kepada Saudara Hidayat;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke Bagian Kesejahteraan dengan menggunakan kwitansi Toko Mega Antik ditolak oleh Bagian Kesra. Kemudian diberi bagian Kesra menyarankan untuk mencari nota di toko-toko dekat dengan lembaga;
- Bahwa terkait dengan penolakan SPJ tersebut saksi berkonsultasi saudara hidayat, dan akhirnya ustadz Hidayat memberi solusi agar nota di Lapooran Pertanggungjawaban diganti dengan meubel miliknya Ustadz Yuda, sehingga dari yang semula Toko Mega Antik Furniture berganti Menjadi Toko Mebel Barokah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

Halaman 91 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi ERFANDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Ketua pengurus Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki, berdasarkan Akta Notaris Nomor 99 yang dikeluarkan pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Iwan Rosman, S.H., Mkn.;
- Bahwa pendirian Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki ditetapkan dengan Akta Notaris Nomor 99 yang dikeluarkan pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Iwan Rosman, S.H., Mkn.;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mendapat hibah pada saat saksi mengikuti pengajian di Wisma Wakil Bupati. Pada saat itu Wakil Bupati menyampaikan akan diberikan bantuan kepada Lembaga. Wakil Bupati juga menyampaikan apabila terdapat Lembaga yang membutuhkan meubel bisa beli meubel di toko Mega Antik milik Wakil Bupati;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah, saksi melengkapi beberapa persyaratan, dan persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa saksi membuat proposal dengan mengikuti contoh format proposal yang saksi dapatkan dari WAG. Saksi Saksi membuat proposal sesuai dengan format tersebut dan hanya mengganti nama Lembaga saja lalu saksi menyerahkan proposal ke bagian Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair untuk membuat Rencana Anggaran Biaya saksi menyusun berdasarkan contoh format yang diberikan ustadz Muhammad Hidayah;

Halaman 92 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki Bank Jatim No. 3511192108740001;
- Bahwa saksi mengetahui uang masuk atas informasi dari Ustadz Hidayah melalui grup whatsapp. Saksi mengambil semua uang tersebut bersama dengan bendahara Hamiyah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian setelah pencairan, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 44.950.000,- kepada Muhammad Hidayah untuk pembelian mebel di Toko Mega Antik;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang ke Muhammad Hidayah kemudian sekira 1 bulan kemudian ada info di grup whatsapp para penerima hibah disuruh untuk mengambil meubel di toko meubel Mega Antik Furniture. Kemudian pada saat saksi mengambil 2 lemari arsip masih belum jadi sampai
- Bahwa pesanan meuble dari Mega Antik Furniture belum lengkap yaitu 2 lemari arsip;
- Bahwa saksi membeli meubel di Mega Antik Furniture karena informasi dari Muhammad Hidayah, lembag-lmebga lain membeli mebel di Toko Mega Antik, maka saksi juga menitip kepada Ustadz Hidayah untuk membelikan meubel ke took Mega Antik;
- Bahwa Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu belum ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 44.950.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Meubelair yaitu Meja Siswa 18 unit seharga Rp. 13.950.000,00, Kursi Siswa 16 unit senilai Rp. 6.000.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 1 unit senilai Rp. 4.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, 1 set kursi tamu senilai Rp.

Halaman 93 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00. Sisanya senilai Rp. 30.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk rehab Gedung.

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 untuk pengadaan meubel berasal dari Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

20. Saksi IMAM SUPRIADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan sejak 2005 – sekarang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 296 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Irwan Rosman, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pendirian Yayasan Pendidikan Nurul Hasan adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 296 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Irwan Rosman, S.H., M.Kn dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020788.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Pendidikan Nurul Hasan menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bantuan hibah karena pada di tahun 2022 Andi Hermanto anggota dewan dari PDI menghadiri acara ikhtibar di Lembaga saksi Yayasan Pendidikan Nurul Hasan. Pada kegiatan tersebut Andi Hermanto menginformasikan ada bantuan dana hibah dan meminta saksi untuk membuat proposal;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi memperoleh bantuan tersebut, dan persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Benar saksi menyerahkan proposal ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso yang isinya berupa permohonan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa dalam membuat proposal saksi mengikuti contoh formatnya yang di kirim di grup whatsapp oleh ust Hidayat. Untuk rincian penggunaan dana hibah saksi tidak melakukan survey harga hanya mengikuti sesuai dengan contoh proposal;
- Bahwa yang membuat proposal ialah saksi sendiri selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Hasan menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 0031/YPNH/VII I/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Hasan menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan Bank Jatim No. 0312717689;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui uang masuk ke rekening 05 September 2023 kemudian saksi langsung menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 48.125.000 kepada ust Hidayah. Kemudian yang melakukan transaksi ke UD, Mega antik Furniture adalah ust Hidayah;
- Bahwa saksi menerima mebel dari toko mega antik sekitar bulan oktober 2023. Mebel tersebut diantar ke Yayasan Pendidikan Nurul Hasan;

Halaman 95 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pendidikan Nurul Hasan pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan pada saat itu sarana ada kursi dan meja untuk proses belajar mengajar namun telah rusak sehingga membutuhkan meubel baru;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut.
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk : uang Rp. 48.125.000,00 untuk Meubelair dengan rincian Meja Siswa 15 unit seharga Rp. 11.625.000,00, Kursi Siswa 20 unit senilai Rp. 7.500.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, 1 Set Kursi Tamu senilai Rp. 10.000.000,00 sedangkan Uang senilai Rp. 26.875.000,- untuk rehab.
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 0031/YPNH/VII I/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan bapak Kristanto di Kantor Kesra;
- Bahwa untuk SPJ awalnya saksi menggunakan kwitansi Toko Mega Antik, namun oleh bagian Kesejahteraan Rakyat SPJ tersebut ditolak karena yang membeli meubel di toko mega antik sudah terlalu banyak, dan dianjurkan untuk menggunakan nota lain. Setelah itu saksi sampaikan kepada ust Hidayat, kemudian Ustadz Hidayat mengganti nota dan nota baru di berikan oleh ust Hidayat dengan nama toko mitra alam sejahtera;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Hasan tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

21. Saksi ALHASAN SUBANDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Ikhlas 2022 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Ikhlas berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa dasar hukum pendirian Yayasan Al Ikhlas adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo, S.H., M.Kn.;
- Bahwa benar, ditahun 2023 terdapat hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan Al Ikhlas;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al Ikhlas menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2022 ada kegiatan safari Ramadhan di Yayasan Al Mustaqimi milik Ustadz Hidayat. Pada kegiatan safati ramadhan menggunakan sound milik saksi. Dalam kegiatan tersebut pak Wakil Bupati Irwan Bahtiar menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan kepada Yayasan yang ada di Bondowoso pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa kemudian saksi ikut kegiatan rutin di Wisma Wakil Bupati lalu, dan pada waktu itu Wakil Bupati menyarankan kepada Pengurus yayasan untuk membuat proposal pengajuan bantuan hibah yang diserahkan ke Bagian Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi dimasukkan dalam WAG atas nama Hibah 2023 oleh Ustadz Hidayat. Dalam WAG tersebut dibagikan contoh format proposal untuk permohonan hibah. Kemudian saksi minta tolong ke teman saksi yaitu Abdullah untuk membuat proposal kemudian setelah selesai saksi mengambil proposal ke rumah Abdullah dan menyerahkan ke Bagian Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso;

Halaman 97 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan bantuan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan tersebut dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga terkait meubelair, adapun harga yang tercantum dalam proposal adalah sebagaimana di format yang diberikan melalui grup whatsapp, saksi hanya mengikuti format saja;
- Bahwa Yayasan Al Ikhlas menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 422/005/YYSAK/VIII/2023 tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa Yayasan Al Ikhlas menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Al Ikhlas Bank Jatim No. .3511010101790041;
- Bahwa saksi mengetahui uang sudah masuk ke rekening dari Ustadz Dayat melalui Grup Whatsapp. Kemudian saksi menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian beberapa hari kemudian melakukan pembelian meuble ke Toko Mega Antik milik bapak Wakil Bupati Bondowoso sebesar Rp. 46.625.000,00 bersama dengan bapak Babun dan Hasyim, sedangkan uang sebesar Rp. 28.375.000,00 digunakan untuk rehab Gedung madrasah;
- Bahwa saksi membeli meuble di Toko Mega Antik dikarenakan saksi hanya mengikuti teman-teman dari Yayasan lain untuk membeli meuble di Mega Antik Furniture milik bapak Wakil Bupati;
- Bahwa mebel pesanan ke Toko Mega Antik awalnya ada kekurangan yaitu berupa 1 set kursi tamu, tatapi sekarang sudah diserahkan secara lengkap sebelum lebaran idul fitri;
- Benar Yayasan Al Ikhlas membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar, sebelumnya telah ada rehab untuk yayasan al-ikhlas dimana didanai oleh bantuan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Rodiatul Hasanah selaku bendahara Yayasan Al Ikhlas yang dibantu oleh saudara Abdullah;

Halaman 98 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saksi pergunakan yaitu : uang sebesar Rp. 46.625.000,00 ,- untuk Meubelair yaitu : Meja Siswa 20 unit seharga Rp. 15.500.000,00, Kursi Siswa 15 unit senilai Rp. 5.625.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, dan 1 Set Kursi Tamu senilai Rp. 10.000.000,00. Adapun uang senilai Rp. 28.675.000,- digunakan untuk rehab Madrasah;
- Bahwa Saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 422/005/YYSAK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM. di Kantor Pemerintah Daerah;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

22. Saksi MUHAMMAD NADIR AYYUBIY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala MDTA DARUS SOLIHIN di Desa Penanggungan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;

Halaman 99 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala MDTA DARUS SOLIHIN berdasarkan SK MenkumHam Nomor : AHU – 00976.50.10.2014 tanggal 2 April 2014 dan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 21 Januari 2014 yang ditandatangani oleh notaris Bambang Hermanto S.H;
- Bahwa pendirian MDTA DARUS SOLIHIN di Desa Penanggungan ditetapkan dengan SK MenkumHam Nomor : AHU – 00976.50.10.2014 tanggal 2 April 2014 dan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 21 Januari 2014 yang ditandatangani oleh notaris Bambang Hermanto S.H.;
- Bahwa pada tahun 2023 MDTA DARUS SOLIHIN menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 pada saat saksi mengikuti kegiatan istigosah Bamusi yang bertempat di wisma Wabup. Saat itu Wabup menyampaikan jika ada lembaga yang membutuhkan bantuan, agar mengajukan proposal yang ditujukan kepada bagian Kesra Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi dikirim contoh proposal oleh teman saksi sesama penerima hibah melalui WA;
- Bahwa saksi mengetahui MDTA DARUS SOLIHIN mendapatkan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 dari Ustadz Muh. Hidayat;
- Bahwa saksi masuk masuk dalam WAG penerima hibah. Melalui pemberitahuan di group WA Hibah saksi diminta datang ke Kesra untuk menandatangani NPHD pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan hibah, dan persyaratan tersebut harus dilengkapi dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Benar proposal yang diajukan saksi berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan. Proposal tersebut contoh formatnya dishare di WAG kemudian saksi membuat proposal sesuai dengan format tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga terkait meubelair. Adapun harga yang tercantum dalam proposal adalah sebagaimana di

Halaman 100 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format yang diberikan melalui grup whatsapp, saksi hanya mengikuti format saja yang dikirim di group WA;

- Bahwa proposal disusun oleh Saksi sendiri dibantu oleh guru-guru di MDTA DARUS SOLIHIN, diantaranya sdr. NIMANTO dan sdr. MOH. HELMI;
- Bahwa yang menandatangani proposal tersebut adalah saksi selaku Kepala MDTA DARUS SOLIHIN;
- Bahwa MDTA DARUS SHOLIHIN menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 422/014/MDTA.DS/VIII/2023 tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa MDTA DARUS SHOLIHIN menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA DARUS SHOLIHIN Bank Jatim No. . 1572430118, pada tanggal 05 September 2023, dan saksi cairkan pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa setelah melukan pencairan sebanyak Rp. 75.000.000,-saksi langsung ke toko Mega Antik Furniture untuk membeli mebel dan melakukan pembayaran. Saksi membayar secara tunai jumlah Rp. 48.000.000,-. Dan diterima oleh pegawai di Toko Mega Antik. Setelah pesanan jadi Saksi mengambil sendiri meubeler di toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi memilih membeli di Toko Mega Antik karena saksi melihat meubeler yang dibutuhkan sudah lengkap dan tersedia disana. Selain itu juga ada kesepakatan diantara penerima hibah untuk membeli meuble di Toko Mega Antik. Teman-teman merasa tidak enak kalau tidak membeli di Mega Antik Furniture karena bapak Wakil Bupati sudah membantu;
- Bahwa pada saat pengambilan barang, terdapat barang yang kurang yakni 1 (satu) set Meja dan Kursi Tamu, akan tetapi saat ini sudah lengkap;
- Bahwa MDTA DARUS SHOLIHIN pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar, karena sebelumnya kegiatan belajar mengajar lesehan karena tidak ada bangku;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban saksi sendiri dan dibantu oleh guru-guru di MDTA DARUS SOLIHIN, diantaranya sdr. NIMANTO dan sdr. MOH. HELMI;
- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saya pergunakan untuk : Rp. 48.000.000,- (empat puluh

Halaman 101 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) untuk meubeler sebagai berikut : 15 Meja Siswa, @ Rp. 775.000,-, nilai total Rp. 11.625.000,-, 20 Kursi Siswa, @ Rp. 375.000,-, nilai total Rp. 7.500.000,00, 1 Meja Guru, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 3.500.000,-, 1 Kursi Guru, @ Rp. 500.000,-, nilai total Rp. 500.000,-. 2 Lemari Buku, @ Rp. 4.000.000,-, nilai total Rp. 8.000.000,-, 2 Lemari Arsip, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 7.000.000,-, 1 set Kursi Tamu, @ Rp. 10.000.000,-, nilai total Rp. 10.000.000,-. Sedangkan uang senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk rehab ringan berupa keramik, pengecatan dan plavon 3 ruang kelas;

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 422/014/MDTA.DS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM. di Kantor Pemerintah Daerah;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 berasal dari Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa dari pihak Kesra Kab. Bondowoso ada yang datang melakukan movev ke MDTA DARUS SOLIHIN pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas;*

23. Saksi RUDI ANTON PRAYITNO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;

Halaman 102 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah AL IKHLAS;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan MA AL IKHLAS Nomor: 180/224/NPHD/430.4.3/2023 tentang Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan, MA AL IKHLAS menerima hibah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk pengadaan Meubeler dan Rehab Gedung;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2022, saksi selaku kepala MA AL IKHLAS diberitahu oleh Ustad Imam Abd Rokib secara lisan di pesantren MA AL IKHLAS akan ada bantuan atau hibah dari Pemerintah kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Ustad Imam Abd Rokib untuk menghadiri pertemuan di Wisma Wakil Bupati. Dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Irwan Bachtiar memberikan arahan dan menginformasikan bantuan hibah diperuntukkan untuk pengadaan Meubeler dan Rehab Gedung. Pak Irwan Bachtiar juga menyampaikan bagi penerima yang ingin membeli meubel, Pak Irwan Bachtiar menawarkan untuk membeli meubel di toko Mega Antik;
- Bahwa ada dibuat WAG untuk penerima hibah. Proposal pengajuan saksi buat sendiri karena saksi mempunyai draft proposal yang sejak dulu saksi gunakan untuk meminta bantuan kepada pemerintah setempat;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan bantuan;
- Bahwa bantuan hibah berupa uang tersebut ditransfer ke rekening lembaga yaitu rekening MA AL IKHLAS dengan nomor 1582030428. Dana diterima secara transfer pada tanggal 5 September 2023 dan setelah itu saksi melakukan tarik tunai di Bank Jatim Wonosari. Setelah mengambil uang di bank, kemudian lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 47.250.000 kepada ustad Rokib untuk pembelian mebel;
- Bahwa saksi membeli mebel di Mega Antik atas saran atau rekomendasi dari Ust Imam Abd Rokib;
- Bahwa sampai sekarang masih terdapat 1 set kursi tamu yang belum dikirimkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*

Halaman 103 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas;

24. Saksi EDI SUGIARTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa sejak 2020 s/d sekarang, dan sebagai Pelaksana Kegiatan Rehab dan Belanja Yayasan Ikhwanul Muslimin 2023;
- Bahwa saksi ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah antara wali murid dan para guru;
- Bahwa pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Hadi berdasarkan Copy Akta Notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0018785.AH.01.04. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan IKHWANUL MUSLIMIN PEKALANGAN;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Rehab dan Belanja Yayasan Ikhwanul Muslimin 2023 yakni belanja bahan dan melakukan rehab hingga kegiatan selesai, termasuk belanja pada meubeler, termasuk bertanggungjawab mulai proses penyusunan proposal pengajuan hingga laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Ikhwanul Muslimin menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. IRSHAN (Anggota Dewan dari Partai PDIP Bondowoso). Saksi berkomunikasi dengan IRSAN lewa WA. Sdr. IRSAN mengirimkan pesan "Assamualaikum Wrb disana ada Lembaga/Yayasan mungkin anda bisa mengajukan proposal kali aja ada rejeki untuk Madrasah tersebut ada dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk proposalnya langsung di serahkan ke Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat)";

Halaman 104 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran tersebut saksi menyatakan siap dan akan menyampaikan info tersebut ke Ketua Yayasan Madrasah Ikhwanul Muslimin;
- Bahwa setelah itu saksi sampaikan infor terkait dengan bantuan tersebut kepada Ketua Yayasan/Kepala Sekolah Madrasah dan disetujui;
- Bahwa saksi kemudian membuat proposal;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan.
- Bahwa yang membuat proposal saksi sendiri dan mendapat format proposal bantuan dari saudara Misbahul Munir melalui Whatsapp;
- Bahwa Proposal bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat daerah Kab. Bondowoso. selanjutnya saksi bertandatangan NPHD di Kantor Kesra bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair. Harga yang saksi cantumkan di proposal adalah taksiran harga yang saksi kira sendiri nominalnya untuk memenuhi ketentuan nominal dana bantuan hibah yang akan diberikan oleh pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Hadi menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 tanggal 15 November 2023;
- Bahwa Yayasan Ikhwanul Muslimin menerima hibah sejumlah Rp. 100.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Ikhwanul Muslimin Bank Jatim No. 3511082307800001;
- Bahwa saksi mendapatkan info kalau proposal tersebut di ACC/di setuju dari USTAD MISBAH. Kemudian saksi memberi tahu kepada kepala Madin untuk datang ke Pemkab Bagian Kesra untuk tanda tangan penerimaan bantuan hibah;
- Bahwa beberapa bulan dari tanda tangan tersebut Kepala Madin, bendahara dan saksi mencairkan uang bantuan ke Bank Jatim sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa setelah pencairan tersebut Bendahara Madin menyerahkan uang bantuan hibah tersebut untuk di simpan oleh saksi. Setelah itu sdr. SUTIKNO langsung berinisiatif untuk mengundang wali murdi dan pengurus

Halaman 105 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madrasah Ikhwanul Muslimin untuk membahas perihal bantuan hibah tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah dengan wali murid dan pengurus ditunjuklah saksi sebagai pelaksana kegiatan bantuan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,-;

- Bahwa hasil musyawarah tersebut sdr.USTAD SUTIKNO meminta saksi untuk belanja apa aja yang dibutuhkan untuk bagian rehap;
- Bahwa terkait dengan anggaran belanja mebel sebesar Rp.75.000.000,- saksi koordinasi dengan SUTIKNO untuk segera merealisasikan anggaran tersebut. Setelah koordinasi dengan Sdr. SUTIKNO (Ketua Yayasan/Kepala Sekolah Madrasah) saksi koordinasi dengan USTAD MISBAH tentang belanja mebel, dan saksi disarankan untuk membelanjakan Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE. Menurut Ustadz Misbah madrasah-madrasah lain penerima bantuan hibah juga membeli di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa Yayasan Ikhwanul Muslimin pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar, karena fasilitas kegiatan belajar mengajar masih sangat kurang;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa barang mebeler yang dibeli dengan anggaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut: 20 Meja Siswa, @ Rp. 775.000,-, nilai total Rp. 15.500.000,-, 40 Kursi Siswa, @ Rp. 375.000,-, nilai total Rp. 15.000.000,-, 2 Meja Guru, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 7.000.000,-, 2 Kursi Guru, @ Rp. 500.000,-, nilai total Rp. 1.000.000,-, 2 Lemari Buku, @ Rp. 4.000.000,-, nilai total Rp. 8.000.000,-, 2 Lemari Arsip, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 7.000.000,-, 1 set Kursi Tamu, @ Rp. 10.000.000,-, nilai total Rp. 10.000.000,-, 2 Lemari Buku Racak, @ Rp. 5.750.000,-, nilai total 11.500.000,-. Sedangkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk rehab madrasah;
- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp. 75.000.000,- kepada pihak toko meuble mega antik furniture;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa benar untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi mengajukan proposal beserta persyaratan dibuat sendiri oleh saksi dan contoh proposal dibantu oleh Misbahul Munir;

Halaman 106 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Uang Rp 75.000.000,0 digunakan untuk pembelian mebel di UD Mega Antik karena dapat info dari Misbahul Munir sebagai koordinator pengumpulan uang dana mebel. Uang dana mebel dikumpulkan kepada Misbahul Munir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemilik UD Mega Antik sekarang milik Irwan diberitahu oleh Misbahul Munir;
- Bahwa Saksi menyerahkan proposal tahun 2022 setelah masuk grup hibah yang dibuat Misbahul Munir;
- Bahwa menurut saksi mebel sudah datang semua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas;*

25. Saksi FADO'IL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Ketua Pengurus Yayasan Saiful Bahri sejak tahun 2020 s/d sekarang berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2023 MD Saiful Bahri menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dapat hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 dari bapak Afif. Saksi disuruh untuk bertemu dengan Misbahul Munir dirumahnya, pada saat itu bapak Misbahul Munir memberitahu ada bantuan hibah dan meminta saksi membuat proposal;
- Bahwa saksi ikut dalam WAG untuk bantuan hibah dan di grup whatsapp tersebut saksi diberi format proposal. Saksi membuat proposal hanya

Halaman 107 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengubah nama Lembaga saja kemudian setelah proposal selesai saksi serahkan ke bapak Misbahul Munir di rumahnya;

- Bahwa untuk mengajukan bantuan ada beberapa persyaratan yang ahrus dipenuhi. Persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa untuk membuat rincian penggunaan dana hibah saksi tidak melakukan survey harga hanya mengikuti sesuai dengan contoh proposal;
- Bahwa isi dari proposal tersebut berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan. Yang membuat proposal saksi sendiri berdasarkan contoh format yang diberi oleh bapak Misbahul;
- Bahwa proposal bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat daerah Kab. Bondowoso selanjutnya saksi bertandatangan NPHD di Kantor Kesra setelah diberitahu oleh Misbahul Munir;
- Bahwa MD Saiful Bahri menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 111/060/MDTAA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa MD Saiful Bahri menerima hibah sejumlah Rp. 100.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MD Saiful Bahri Bank Jatim No.3511091302890001;
- Bahwa saksi mengetahui dana bantuan hibah sudah cair dari WAG. Setelah itu saksi mengambil uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Jatim selanjutnya uang tersebut saksi serahkan ke Misbahul Munir senilai 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dirumahnya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke Misbahul Munir digunakan untuk pembelian Meubelair di Toko Mega Antik Furniture, sedangkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi kelola untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture. Pada saat pengambilan untuk spon kursi tamu belum diserahkan, tapi sekarang sudah lengkap;
- Bahwa yang menyarankan untuk membeli mebel di Toko Mega Antik Furniture adalah Misbahul Munir;
- Bahwa MD Saiful Bahri pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa MD Saiful Bahri juga membutuhkan rehabilitasi gedung madrasah selain pengadaan meuble;

Halaman 108 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban selaku bendahara MDTA Nurul Hasan;
- Bahwa uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membeli barang mebel yaitu 20 Meja Siswa, @ Rp. 775.000,-, nilai total Rp. 15.500.000,-, 40 Kursi Siswa, @ Rp. 375.000,-, nilai total Rp. 15.000.000,-, 2 Meja Guru, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 7.000.000,-, 2 Kursi Guru, @ Rp. 500.000,-, nilai total Rp. 1.000.000,-, 2 Lemari Buku, @ Rp. 4.000.000,-, nilai total Rp. 8.000.000,-, 2 Lemari Arsip, @ Rp. 3.500.000,-, nilai total Rp. 7.000.000,-, 1 set Kursi Tamu, @ Rp. 10.000.000,-, nilai total Rp. 10.000.000,-, 2 Lemari Buku Racak, @ Rp. 5.750.000,-, nilai total Rp. 11.500.000,-, 2. Uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rehab madrasah.
- Bahwa uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak cukup untuk rehab/perbaikan sarana ruang belajar karena masih banyak yang perlu direhab.
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan saksi tidak pernah mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023. Hanya saja saksi menyerahkan uang untuk pembelian meuble kepada Misbahul Munir;
- Bahwa menurut saksi Uang Rp 75.000.000,0 digunakan untuk pembelian mebel di UD Mega Antik karena dapat info dari Misbahul Munir sebagai koordinator pengumpulan uang dana mebel. Uang dana mebel dikumpulkan kepada Misbahul Munir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemilik UD Mega Antik sekarang milik Irwan diberitahu oleh Misbahul Munir;
- Bahwa Saksi menyerahkan proposal tahun 2022 setelah masuk grup hibah yang dibuat Misbahul Munir;
- Bahwa menurut saksi mebel sudah datang semua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*

Halaman **109** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas;

26. Saksi SAIFUL BADRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Hidayah Traktakan sejak tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Hidayah Traktakan adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Firman Teguh Prayogo S.H., M.Kn.;
- Bahwa pendirian Yayasan Nurul Islam berdasarkan Akta Notaris Nomor 85 yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Irwan Rosman, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al Hidayah Traktakan menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut berawal dari adanya reses anggota DPRD Kab. Bondowoso Irsan Bahtiar pada tahun 2022 di Kampung Pasarejo. Pada saat itu Irsan Bahtiar menyampaikan akan menyalurkan dana aspirasinya untuk membantu yayasan berupa uang. Setelah kegiatan reses, saksi diminta oleh sdr. Misbahul Munir untuk membuat proposal permintaan bantuan hibah yang ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi masuk dalam WAG penerima bantuan hibah. Di WAG tersebut dibagikan contoh proposal. Saksi membuat proposal sesuai dengan contoh proposal termasuk Rencana Anggaran Biaya. Proposal tersebut kemudian saksi serahkan ke sdr. Misbahul Munir;
- Bahwa pada saat reses Irsan Bahtiar juga menyampaikan bahwa sebagian dana hibah nanti akan digunakan untuk pembelian meubel sehingga saksi

Halaman 110 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan diproposal tersebut rincian penggunaan dana hibah untuk pembelian meubel;

- Bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Fotocopy akta Notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga;
- Bahwa persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair. Saksi langsung membeli di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa Yayasan Al Hidayah Traktakan menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 111/060/MDTAA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Yayasan Nurul Islam menerima hibah sejumlah Rp. 100.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan Al Hidayah Traktakan Bank Jatim No. 3511097107810001;
- Bahwa setelah masuk ke rekening Yayasan Al Hidayah Traktakan pada tanggal 10 Oktober 2023, saksi saya uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Jatim pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa uang pembelian meubel sebesar Rp. 73.450.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada sdr. Misbahul Munir di rumahnya secara tunai;
- Bahwa uang senilai Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture milik Wakil Bupati Bondowoso;
- Bahwa saksi membeli meubel di Toko Meubel Mega Antik Furniture atas saran dari Misbahul Munir;
- Benar Yayasan Nurul Islam pada saat itu membutuhkan meubel untuk kegiatan belajar mengajar namun yang perlu dibutuhkan rehab gedung madrasah;
- Bahwa Yayasan Al Hidayah Traktakan selain membutuhkan meubel yakni juga butuh kegiatan rehabilitasi gedung madrasah;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;

Halaman **111** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saya pergunakan untuk : Rp.73.450.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Meubelair sebagai berikut : Meja Siswa 18 unit senilai Rp. 13.950.000,00, Kursi Siswa 40 unit senilai Rp. 15.000.000,00, Meja Guru 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi guru 2 unit senilai Rp. 1.000.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi Tamu 1 set senilai Rp. 10.000.000,00, dan Lemari Buku Racak 2 unit senilai Rp. 11.500.000,00. Sedangkan uang senilai Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rehab madrasah;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun untuk menerima hibah pada tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas;*

27. Saksi MISBAHUL MUNIR KHOLIL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh berdasarkan Akta Notaris Nomor 134 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Arya Manggalyudha, S.H., M.Kn.;

Halaman 112 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendirian Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh berdasarkan Akta Notaris Nomor 134 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Arya Manggalyudha, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwasannya saksi pernah mengikuti safari Ramadhan anggota DPRD Kab. Bondowoso sdr Irsan sekira tahun 2021 sampai dengan 2022 di kampung Pasarejo. Pada saat reses Sdr. Irsan menanyakan kebutuhan di daerah pasarejo kemudian saksi menyampaikan permintaan bantuan secara lisan untuk Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh seperti kebutuhan mendasar yayasan seperti rehabilitasi bangunan. Sdr. Irsan menyampaikan akan diusahakan untuk dapat dana hibah;
- Bahwa Sdr. Irsan meminta saksi untuk membuat proposal yang ditujukan ke Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso untuk dapat dana hibah. Pada saat membuat proposal saksi mencantumkan rencana penggunaan anggaran hibah sebesar kurang lebih 75.000.000,- sesuai dengan penyampaian Sdr. Irsan;
- Bahwa Sdr. Irsan juga meminta saksi untuk memberitahukan persyaratan hibah dan membagi contoh format proposal kepada Lembaga-lembaga yang lain, kemudian saksi membagikan contoh format proposal yang saksi buat ke Lembaga yang lain beserta rincian anggaran biaya untuk pembelian meubel;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan di Wisma Wakil Bupati kemudian pada saat kumpul di Wisma Wakil Bupati terdapat beberapa Lembaga yang menerima akan menerima hibah kemudian
- Bahwa dalam mengajukan permohonan dana hibah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi sendiri. Saksi mendapat format proposal dari Ustadz Muhammad Hidayah namun untuk Rencana Anggaran Biaya saksi buat sendiri sesuai penyampaian dari bapak Irsan;

Halaman 113 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran biaya penggunaan dana hibah saksi tidak melakukan survey harga ke toko meuble, melainkan saksi membuat sesuai dengan penyampaian dari Sdr.Irsan selaku anggota DPRD Kab. Bondowoso dan anak Wakil Bupati;
- Bahwa MDTA Al Munawaroh menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 11/MDTA.MA/UULD/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa MDTA Al Munawaroh menerima hibah sejumlah Rp. 100.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening MDTA Al Munawaroh Bank Jatim No. 3511090207770004;
- Bahwa setelah masuk ke rekening Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh pada tanggal 25 September 2023 saksi mengambil uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Jatim. Selanjutnya saksi serahkan uang ke karyawan di Kantor yang berada di Toko Meubel Mega Antik Furniture senilai Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa uang senilai Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk pembelian Meubelair, sedangkan uang senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk rehabilitasi perbaikan sarana ruang belajar;
- Bahwa sekitar dua bulan setelah pembayaran saksi mengambil meubelair di Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari Sdr Irsan menawarkan untuk membeli meuble di Toko Meubel Mega Antik, akan saksi hanya mengikuti kesepakatan pada saat pertemuan di Wisma Wakil Bupati untuk membeli di Toko Mega Antik;
- Bahwa ada beberapa lembaga lain penerima hibah yang menitipkan uang untuk membeli di Toko Mega Antik kepada Saksi, dan kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada Bapak Wakil Bupati atau pegawai di Toko Mega Antik;
- Benar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah;

Halaman 114 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bantuan Hibah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk : Rp.69.550.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Meubelair sebagai berikut : Meja Siswa 18 unit senilai Rp. 13.950.000,00, Kursi Siswa 40 unit senilai Rp. 15.000.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi Tamu 1 set senilai Rp. 10.000.000,00, Lemari Buku Racak 2 unit senilai Rp. 11.500.000,00. Sedangkan Uang senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk rehab madrasah;
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/247/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 11/MDTA.MA/UULD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2021 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi koordinator untuk 9 (sembilan) lembaga. Lembaga tersebut mendapat bantuan sendiri dari Pemerintah Kab. Bondowoso kemudian Lembaga-lembaga yang lain mengikuti untuk membeli di Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi juga diminta tolong oleh teman-teman Lembaga yang lain untuk membelikan Meubel di Mega Antik sehingga saksi menerima uang dari Lembaga yang lain untuk membelikan meuble di Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi pernah memberikan file proposal kepada 9 (sembilan) lembaga seperti Lembaga RA. Nurul Ichlas, Ikhwanul Muslimin, Al Hidayah, Al Azhar, Diniyah Nurul Hasan, Nurul Islam, Ainul Hasan, Saiful Bahri dan Nurul Hasan untuk dapat bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Saksi mendapatkan file tersebut dari Muhammad Hidayah. Selanjutnya untuk Rencana Anggaran Biaya saksi memberikan contohnya kepada 9 lembaga yang lain;
- Bahwa saksi memberikan file proposal kepada 9 (sembilan) lembaga seperti Lembaga RA. Nurul Ichlas, Ikhwanul Muslimin, Al Hidayah, Al Azhar, Diniyah Nurul Hasan, Nurul Islam, Ainul Hasan, Saiful Bahri dan Nurul Hasan adalah untuk membantu Lembaga tersebut memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan hibah;

Halaman 115 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair, saksi membuat sesuai penyampaian dari Sdr. Irsan di Wisma Wakil Bupati bahwa harga meuble sekira Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Muhamad Hidayah karena diperintah oleh bapak Irwan;
- Bahwa Saksi setelah mengikuti kegiatan rapat disuruh menghadap ke UD Mega Antik. Irwan Bachtiar menanyakan berapa lembaga pokirnya Irsan dan saksi menjawab ada 10 lembaga;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp 75.000.000,- untuk pembelian mebel dari penerima hibah dan saksi serahkan kepada bapak Irwan;
- Bahwa Saksi membelikan uang mebel ke UD Mega Antik karena atas saran dari Bapak Irwan;
- Bahwa Saksi pernah membuat grup WA atas nama DANA HIBAH 2023 karena disuruh bapak Irwan dengan tujuan mempersatukan suara lembaga;
- Bahwa Saksi memberikan contoh proposal lewat grup WA karena banyak yang tidak tau cara membuat proposal dan mengirim contoh RAB Hibah;
- Bahwa Saksi memberitahu kelengkapan mebel karena diperintah Irwan;
- Bahwa setelah Saksi membuat grup lalu mengirim proposal ke Kesra. Saksi mendapat informasi dari Irsan bahwa proposal disamakan dengan proposal kelompok Bapak Irwan;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Muhammad Hidayah untuk membuat proposal dibuat mundur. Saksi lewat WA memberikan info kepada semua anggota grup untuk kumpul karena ada pemeriksaan kejaksan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memaksa untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan atau menyarankan;*
- *Terdakwa hanya menyampaikan, barang-barang di Toko Mega Antik bagus dan berkualitas.*

28. Saksi AWWALUDDIN YUDHA ISWANTO, ST., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman **116** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Mitra Alam Sejahtera sejak tahun 2015 s/d sekarang dan mengurus CV Barokah yang dalam hal ini punya orang tua saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Mitra Alam Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 yang dikeluarkan pada tanggal 08 September 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama SHOLEH, S.H. Bahwa dasar saksi mengurus UD Barokah berdasarkan perintah dari bapak saksi atas nama Siswo Siswanto selaku Direktur UD Barokah;
- Bahwa pendirian CV. Mitra Alam Sejahtera adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 yang dikeluarkan pada tanggal 08 September 2015 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama SHOLEH, S.H. Bahwa dasar hukum pendirian UD Barokah adalah berdasarkan Akta Notaris namun saksi lupa nomor dan tanggalnya serta saksi masih mencari akta tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha Toko Mitra Alam Sejahtera dan CV Barokah mulai pendirian hanya menjual meubel dan agrikultur pertanian seperti pembibitan jamur serta penggergajian kayu;
- Bahwa Toko Meubel Mitra Alam Sejahtera berdagang meubel sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Kemudian untu CV Barokah berdagang meubel sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk bahan baku pembuatan meubel saksi peroleh dari Desa di Daerah Wringin. Saksi membeli kayu dari Pak Ri Taman Krocok, Pak No dan Klabang dan Pak Su. Saksi membeli dari orang-orang tersebut lebih sering secara gelondongan kemudian digergaji sendiri untuk membuat meubelnya;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi mengetahui ada program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan di daerah Kab. Bondowoso;
- kemudian saksi pernah diminati oleh Muhammad Hidayah selaku pengurus Bamusi wilayah Bondowoso untuk membuat nota pembelian meubel. Pada saat itu Muhammad Hidayah menyampaikan karena semua penerima hibah membeli membeli di Toko Mega Antik Furniture, saksi diminta untuk membuat nota agar terkesan pertanggungjawaban pembelian meubel tidak hanya dari Toko Mega Antik Furniture. Atas permintaan dari Muhamad Hidayat tersebut saksi membuat nota untuk beberapa lembaga penerima hibah;
- Bahwa tidak pernah ada lembaga penerima hibah yang membeli mebel kepada Saksi. Saksi hanya diminta oleh Muhammad Hidayah untuk membuat Nota pembelian meubel untuk diberikan kepada penerima hibah.

Halaman 117 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya membantu karena menurut Muhammad Hidayah SPJ dari penerima hibah ditolak oleh Bagian Kesra;

- Bahwa seingat saksi Muhammad Hidayah meminta saksi membuat nota pembelian meubel sekira bulan September sampai dengan Bulan Desember tahun 2023. Saat itu saksi berkunjung ke rumahnya kemudian pada saat itu Muhammad Hidayah menyampaikan bahwa surat pertanggungjawaban pembelian meubel yang diserahkan ke bagian kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso ditolak dikarenakan penerima hibah hanya membeli meubel di Toko Mega Antik di surat pertanggungjawabannya. Muhammad Hidayah meminta tolong agar dibuatkan nota pembelian meubel menggunakan toko meubel Barokah dan Mitra Alam Sejahtera;
- Bahwa saksi hanya membantu saja membuatkan nota pembelian meubel meskipun meubel tersebut membelinya di toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan istigosah di Wisma Bupati karena saksi juga sebagai Pengurus Barmusi, yaitu Sekretaris Bamusi Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa Bamusi sering diundang oleh Wakil Bupati untuk Istighosah di Wisma Wakil Bupati hampir setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak memiliki madrasah, dan saksi tidak mengetahui adanya penyampaian dari Wakil Bupati kepada pengurus Yayasan untuk membeli mebel di Toko Mega Antik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran uang untuk pembelian meubel dari dana hibah;
- Bahwa pada saat Muhammad Hidayah meminta saksi untuk membuat nota pembelian meubel saksi tidak menyanyakan apakah diperbolehkan membuat nota palsu. Menurut saksi itu salah namun dikarenakan saksi sudah kenal lama dengan Muhammad Hidayat dan sesame pengurus Bamusi maka saksi mau menolong untuk membuat nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintah Muhammad Hidayah untuk meminta saksi membuat nota pembelian agar supaya tidak terkesan pembelian meubel yang dilakukan oleh penerima hibah hanya di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa pada saat saksi diminta Muhammad Hidayah membuat nota pembelian, saksi hanya mengarang sehingga terdapat harga dari meubel yang berbeda-beda;
- Bahwa yang mengeluarkan nota pembayaran berupa meubel tersebut adalah saksi sendiri dan yang bertandatangan adalah saksi sendiri;

Halaman **118** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak-pihak tertentu atau siapapun juga untuk membuat nota pembelian meuble menggunakan anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi SAYYADI,, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Tukang Meubel di UD Mega Antik Furniture milik mantan Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar sejak tahun 1999 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tukang meubel di UD Mega Antik Furniture sejak tahun 1999 s/d sekarang hanya berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja secara lisan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala tukang meubel di UD Mega Antik Furniture milik mantan Wakil Bupati Bondowoso sejak tahun 1999 s/d sekarang yakni : mengatur tukang kayu untuk membuat meubel, memotong kayu sampai dengan membuat meubel, dan pengecatan meubel,;
- Bahwa kegiatan usaha UD Mega Antik Furniture milik Irwan Bachtiar yaitu menjual meubel seperti Pintu, Kusen, Tempat Tidur, Kursi, Meja dan Lemari;
- Bahwa seingat saksi UD Mega Antik Furniture milik Irwan Bachtiar didirikan untuk berdagang meubel sekira tahun 90-an;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2023 ada program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan di daerah Kab. Bondowoso kemudian pengurus Yayasan ada yang membeli hibah di toko meubel Mega Antik Furniture. Saksi tahu setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau meubel yang saksi buat di toko meubel Mega Antik Furniture dibeli oleh penerima hibah pada tahun 2023 namun setelah diberitahu oleh penyidik baru saksi mengetahuinya;

Halaman 119 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setiap item meubel tersebut bahan baku yang digunakan berupa kayu kamelina digunakan untuk pembuatan meubel di Toko Mega Antik Furniture. Yang memesan kayu ialah bapak Irwan Bahtiar sendiri;
- Bahwa saksi telah membuat meubel di Toko Mega Antik Furniture berupa : Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Buku, Lemari Arsip, 1 set Kursi, Lemari Buku Racak
- Bahwa terkait dengan harga jual dari meubel yang saksi buat, saksi tidak mengetahui. Saksi hanya membuat dan berapa harga meubel yang dijual oleh Toko Mega Antik Furniture saksi tidak tahu;
- Bahwa tukang yang membuat meubel di Toko Mega Antik berjumlah 11 orang diantaranya adalah Hadar, Agus, Subairi, Wafi, Syaiful, Santo, Asis dan Uut (alm);
- Bahwa pengerjaan meubel dapat dilakukan dengan cepat dikarenakan alat yang digunakan di Toko mega Antik sangat canggih. Saksi langsung mengerjakan jika ada pesanan. Memang saksi mengerjakan pesanan seperti Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Buku, Lemari Arsip, Lemari Buku Racak;
- Bahwa menurut saksi dibutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk menyelesaikan pesanan yaitu mulai Bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa untuk pembuatan meubel 1 set Kursi tamu saksi baru diperintah untuk membuat oleh bapak Irwan Bahtiar sekira bulan Januari tahun 2024 setelah meubel yang lain diselesaikan sehingga pengerjaan meubel 1 set kursi tamu baru selesai pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa upah saksi bekerja selaku Kepala Tukang di Toko Mega Antik Furniture dibayar perhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat meubel dikarenakan terkait dengan pembelian bahan baku kayu tersebut yang menyediakan ialah Irwan Bahtiar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga meubel dipasaran dengan spesifikasi meubel yang sama dengan meubel yang saksi buat dan saksi juga tidak pernah mengecek harga meubel dipasaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi DANIA MERIZA VINANDA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 120 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Admin di UD Mega Antik Furniture sejak tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi di UD Mega Antik Furniture sejak tahun 2023 s/d sekarang berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja secara lisan;
- Bahwa Saksi selaku Admin di UD Mega Antik Furniture memiliki tugas dan tanggungjawab mencatat orderan meubel, menginformasikan kebutuhan meubel yang akan dikerjakan kepada tukang, mencatat kebutuhan yang diperlukan tukang untuk mengerjakan meubel kemudian saya melaporkan kepada pimpinan atas kebutuhan tersebut, dan membuat surat jalan yang berisi bukti pembayaran pembelian meubel;
- Bahwa kegiatan usaha UD Mega Antik Furniture menjual meuble;
- Bahwa setahu saksi sudah lama UD Mega Antik Furniture berdagang meubel namun pastinya kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pada tahun 2023 terdapat hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan di daerah Kab. Bondowoso kemudian pengurus Yayasan ada yang membeli hibah di toko meubel Mega Antik Furniture. Saksi tahu setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bahan baku pembuatan meubel diperoleh dari bapak Suharmono. Apabila ada bahan baku kayu akan datang saksi diberitahu oleh bapak Irwan Bahtiar. Setelah pesanan kayu datang tukang memeriksa volume kayu yang telah datang kemudian tukang melaporkan kepada saksi. Selanjutnya saksi membayar untuk pembelian kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Suharmono selaku supplier kayu mendapat kayu darimana karena saksi hanya menerima kayu tersebut;
- Bahwa seingat saksi harga kayu dari bapak Suharmono berkisar antara Rp. 6.000.000,00 sampai dengan Rp. 7.000.000,00 namun dengan harga segitu berapa volumenya saksi tidak tahu dan kayu tersebut sudah berbentuk potongan balok dan kayu;

Halaman 121 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang dibuat untuk meubel ialah kayu kamelina yang didapat atau dibeli dari bapak Suharmono;
- Bahwa yang menentukan harga setiap item meubel yang akan dijual oleh Toko UD Mega Antik Furniture adalah bapak Irwan Bahtiar selaku pemilik UD Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi menjelaskan memang Toko Mega Antik Furniture menjual Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Arsip dan 1 set kursi tamu sebelum adanya program hibah di tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penerimaan Toko namun hanya mengetahui pengeluaran keuangan Toko Mega Antik karena saksi yang mencatat pengeluaran di buku rekap;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan tahunan atau laporan bulanan Toko Mega Antik Furniture karena tidak disuruh membuat kemudian saksi hanya membuat buku rekap pengeluaran Toko yang mana buku tersebut disimpan di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi tidak mengetahui UD Mega Antik Furniture apakah pernah membayar pajak atau tidak;
- Bahwa apabila ada dari pesanan pembeli, saksi menunjukkan harga paketan meubel dan harga per item meubel. Harga paketan tersebut dibuat oleh bapak Irwan Bahtiar selaku pemilik UD Mega Antik Furniture;
- Bahwa pembeli terkadang menemui langsung bapak Irwan Bahtiar atau Bu Karin yang mewakili pemilik UD Mega Antik Furniture. Selanjutnya Bapak Irwan Bahtiar atau Bu Karin memberitahu kepada saksi mengenai jumlah item meubel yang dibeli dan nominal harga, selanjutnya saksi membuat surat jalan yang isinya item pembelian meubel dan nominal pembelian meubel. Untuk pembayaran dari pembeli meubel lebih sering langsung diberikan ke bapak Irwan atau Bu Karin;
- Bahwa seingat saksi penerima hibah ada yang memesan kepada saksi dan ada yang langsung ke bapak Irwan Bahtiar, kemudian saksi menunjukkan harga paketan meubel dan harga per item meubel yang dibuat oleh bapak Irwan Bahtiar selaku pemilik UD Mega Antik Furniture;
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk paket sekolah seperti madrasah dan kelompok bermain ada 4 yakni:

Paket A

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
- Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
- Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000

Halaman 122 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp. 26.875.000

Paket B

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
- Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
- Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
- Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
- Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
- Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
- Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
- Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
- Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
- Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
- Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

- Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
- Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
- Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
- Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
- Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
- Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
- Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000
- Total Rp. 75.000.000.

Halaman **123** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setiap pembeli dari lembaga atau yayasan yang digunakan untuk sekolah seperti madrasah dan kelompok bermain selalu membeli berdasarkan paketan tersebut namun terdapat tambah kurang setiap item meubel dan yang menentukan tambah kurang saksi hanya diberitahu oleh bapak Irwan Bahtiar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat perbedaan harga untuk kursi siswa dan meja siswa dikarenakan terdapat pembeli yang pesan untuk anak-anak kelompok bermain sehingga harganya berbeda dari kursi siswa dan meja siswa untuk siswa dari madrasah;
- Bahwa UD Mega Antik Furniture menerima uang pesanan meubel dahulu kemudian membuat nota pembelian namun meubelnya belum jadi karena banyaknya orang yang memesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Harga Pokok Penjualan setiap item meuble seperti Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari buku, Lemari Arsip dan 1 set Kursi Tamu karena saksi hanya bagian administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh dari penjualan meubel di Toko Mega Antik Furniture karena saksi hanya bagian administrasi saja. Saksi hanya mencatatkan mengenai jumlah penjualan dan pengeluaran tanpa menghitung selisih antara pengeluaran dan pemasukan;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan dan insentif kehadiran di Bharata Group sebesar Rp. 250.000 per bulan;
- Bahwa tukang di Toko Mega Antik Furniture terdapat sekira 11 orang;
- Bahwa untuk harga meuble di toko saya berupa Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari buku, Lemari Arsip dan 1 set Kursi Tamu saksi tidak tahu wajar atau tidak dikarenakan saksi tidak mengetahui pasaran harga meubel tersebut;
- Bahwa saksi mendapat form paketan beserta harga meuble dari bapak Irwan Bahtiar secara tertulis kemudian dari tulisan bapak Irwan Bahtiar saksi mengetik dan mengeprintkannya;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang penjualan meuble ialah pimpinan antara lain bapak Irwan dan Bu Karin;
- Bahwa Bu Karin merupakan anak ketiga dari Irwan Bahtiar;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di Toko Mega Antik Furniture, ada karyawan sebelum saksi Ayu dan saksi menggantikannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 124 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saksi RIYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang di UD Mulya milik Pak Hariyanto;
- Bahwa saksi bekerja di UD Mulya membuat meja kursi, lemari, dan lain-lain;
- Bahwa bertugas dan bertanggungjawab selaku tukang meubel di UD Mulya milik Haryanto yakni : mencari bahan pokok meubel berupa kayu, mengatur tukang kayu membuat meubel, memotong kayu sampai dengan membuat meuble;
- Bahwa sepengetahuan saksi UD Mulya sejak tahun 2003 s/d sekarang berdasarkan surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa kegiatan usaha UD Mulya yakni pembuatan dan penjualan meuble;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan di daerah Kab. Bondowoso pada tahun 2023. Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso melihat meubel dengan di daerah pejaten yang diterima oleh penerima hibah yaitu berupa meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, lemari buku, lemari arsip, kursi tamu, dan lemari buku racak;
- Bahwa saksi melakukan survey atau kunjungan ke 20 lokasi, dan pada saat dilokasi saksi diminta menjelaskan terkait dengan bahan material dan estimasi harganya;
- Bahwa menurut saksi bahan material yang digunakan untuk mebel yang saksi survey adalah kayu Kamelina. Menurut saksi kayu tersebut kualitasnya biasa saja, kurang kuat, kurang tahan lama dan mudah dimakan rayap.
- Bahwa kayu Kamelina masih kalah dengan kayu Kalimantan. Menurut saksi kayu kamelina tidak tahan air. Ada kayu yang kualitasnya dibawah kayu Kalimantan yaitu kayu mindi atau bayur.

Halaman 125 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mebel yang diterima oleh lembaga penerima hibah tidak dilapisi racun/solar, padahal itu perlu untuk mencegah dimakan rayap. Pada saat melakukan kunjungan ada beberapa mebel yang sudah dimakan rayap;
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk mebel tersebut adalah kayu kamelina. Harga kayu kamelina pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per m³;
- Bahwa menurut saksi harga atau biaya pembuatan meubel dengan spesifikasi sebagaimana diterima oleh penerima hibah adalah yakni:
 - Meja Siswa harga tukang Rp. 60.000 kemudian kayu sekira 200.000;
 - Kursi Siswa harga tukang Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 30.000 kemudian kayu seharga Rp. 45.000;
 - Meja Guru harga tukang Rp. 150.000 kemudian kayu seharga Rp. 200.000;
 - Kursi Guru harga tukang Rp. 50.000 kemudian kayu seharga Rp. 75.000;
 - Lemari Buku harga tukang Rp. 150.000 kemudian kayu dan triplek sekira 250.000;
 - Lemari Arsip harga tukang Rp. 150.000 kemudian kayu dan triplek sekira 250.000;
 - 1 set Kursi Tamu ongkos tukang Rp. 1.500.000 kemudian kayu seharga Rp. 1.250.000 kacanya Rp. 65.000 spon 650.000
 - Lemari Buku Racak harga tukang Rp. 150.000 kemudian kayu dan triplek sekira 250.000 harga kaca Rp. 80.000
- Bahwa menurut perhitungan saksi harga jual meubel yang diterima oleh penerima hibah kemudian di belikan di UD Mega Antik yakni :

No.	Barang Meubel	Dimensi	Harga Jual
1.	Meja Siswa	110x75x45	Rp. 450.000,- per unit
2.	Kursi Siswa	40x43x75	Rp. 200.000,- per unit
3.	Meja Siswa KB/TK	110x75x18	Rp. 200.000,- per unit
4.	Kursi Siswa KB/TK	29x32x50	Rp. 75.000,- per unit
5.	Meja Guru	120x70x75	Rp. 800.000,- per unit
6.	Kursi Guru	47x40x90	Rp. 200.000,- per unit
7.	Lemari Arsip	45x100x180	Rp. 1.000.000,- per unit
8.	Lemari Buku	120x48x180	Rp. 1.000.000,- per unit
9.	Lemari Racak	100x45x180	Rp. 1.000.000,- per unit

- Bahwa menurut saksi untuk harga 1 (satu) set kursi tamu yakni Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdapat 4 kursi beserta sponnya dan 1 meja tamu. Dapat saya jelaskan rincian harga 1 set kursi tamu yakni:

1.	Meja Tamu	Rp. 500.000,-
2.	4 Kursi Tamu	Rp. 3.400.000,-

Halaman 126 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3.	4 Spon Kursi Tamu	Rp. 600.000,-

- Bahwa harga meubel yang saksi jual dengan bentuk dan bahan kayu yang sama dengan meubel yang diterima oleh penerima hibah, saksi sudah mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungannya sejumlah selisih antara biaya produksi dengan harga penjualan;
- Bahwa menurut saksi di daerah Kabupaten Bondowoso banyak sekali toko meubel yang menjual meubel dengan spesifikasi sama dengan meubel yang diterima oleh penerima hibah;
- Bahwa menurut saksi harga meubel yang dijual di UD Mulya ditahun 2023 sama dengan harga meubel yang saya jual di tahun 2024 karena rentang waktunya tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Toko Mega Antik beridiri;
- Bahwa saksi tidak pernah ekspor mebel ke luar negeri, dan saksi tidak mengetahui standar pengiriman kayu ekspor ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui mebel-mebel yang di survey oleh saksi adalah penerima hibah dari pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut membeli kepada Toko Mega Antik dari Penyidik;
- Bahwa menurut saksi harga sebuah mebel ditentukan oleh kualitas bahan, kemampuan pengrajin, dan proses finisihing dari mebel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Toko Mega Antik membuat produk mebel dengan kualitas ekspor;*
- *Harga mebel ditentukan oleh kualitas bahan dan proses pengejerjaan. Mesin dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa berbeda dengan yang disampaikan oleh saksi;*

32. Saksi HALIK, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko UD Raka Putra sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. UD Raka Putra memiliki Surat Izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pemilik Toko UD Raka Putra yakni: mencari bahan pokok meubel berupa kayu, mengatur tukang kayu membuat meubel, dan memotong kayu sampai dengan membuat meubel;
- Bahwa kegiatan usaha UD Mulya adalah menjual meubel sejak UD Raka Putra didirikan pada tahun 1995. UD Raka Putra berdagang meubel sejak didirikan sekira tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Toko Meubel UD Raka Putra menjual meubel berupa : Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari Buku, Lemari Arsip, 1 set Kursi Tamu, Lemari Buku Racak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2023 ada program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Yayasan di daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus Yayasan ada yang membeli hibah di toko meubel Mega Antik Furniture kemudian saksi tahu setelah diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
- Bahwa saksi diajak oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk melakukan survey atau melihat meubel yang diterima oleh penerima hibah berupa meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, lemari buku, lemari arsip, kursi tamu, dan lemari buku racak;
- Bahwa saksi diajak oleh Penyidik mengunjungi 10 lembaga penerima hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan saksi diminta untuk menilai kualitas dan harga dari barang-barang mebel yang diterima oleh lembaga;
- Bahwa menurut saksi bahan material yang digunakan untuk mebel yang saksi survey adalah kayu Kamelina. Menurut saksi kayu tersebut kualitasnya biasa saja, kurang kuat, kurang tahan lama dan mudah dimakan rayap.
- Bahwa kayu Kamelina masih kalah dengan kayu Kalimantan. Menurut saksi kayu kamelina tidak tahan air;
- Bahwa mebel yang diterima oleh lembaga penerima hibah tidak dilapisi racun/solar, padahal itu perlu untuk mencegah dimakan rayap. Pada saat melakukan kunjungan ada beberapa mebel yang sudah dimakan rayap;
- Bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu kamelina. Harga kayu kamelina yang sudah dalam bentuk sirap pada tahun 2023 sampai dengan

Halaman 128 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sekarang harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per m³;

- Menurut saksi untuk harga pembuatan meubel dengan spesifikasi yang diterima oleh penerima hibah dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
 - Meja Siswa harga tukang Rp. 70.000,- kemudian kayu sekira 155.000,-
 - Kursi Siswa harga tukang Rp. 30.000,- kemudian kayu seharga Rp. 35.000,- ;
 - Meja Guru harga tukang Rp. 125.000-150.000 kemudian kayu seharga Rp. 175.000,-;
 - Kursi Guru harga tukang Rp. 40.000,- kemudian kayu seharga Rp. 40.000,-
 - Lemari Buku harga tukang Rp. 200.000,- kemudian kayu dan triplek sekira 350.000,-;
 - Lemari Arsip harga tukang Rp. 200.000,- kemudian kayu dan triplek sekira 350.000;
 - 1 set Kursi Tamu ongkos tukang Rp. 500.000,- kemudian kayu seharga Rp. 750.000,- kacanya Rp. 100.000,- spon 600.000,-
 - Lemari Buku Racak harga tukang Rp. 200.000 kemudian kayu dan triplek sekira 400.000 harga kaca Rp. 150.000.
- Bahwa harga meubel yang saksi jual dengan bentuk dan bahan kayu yang sama dengan meubel yang diterima oleh penerima hibah saksi sudah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sejumlah selisih antara biaya produksi dengan harga penjualan;
- Bahwa dapat saya jelaskan di daerah Kabupaten Bondowoso banyak sekali toko meubel yang menjual meubel dengan spesifikasi sama dengan meubel yang diterima oleh penerima hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah ekspor mebel ke luar negeri, dan saksi tidak mengetahui standar pengiriman kayu ekspor ke luar negeri. Menurut saksi untuk barang dengan kualitas ekspor harganya pasti lebih mahal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- *Toko Mega Antik membuat produk mebel dengan kualitas ekspor;*
- *Harga mebel ditentukan oleh kualitas bahan dan proses pengejerjaan. Mesin dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa berbeda dengan yang disampaikan oleh saksi;*

33. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BAMUSI Cabang Bondowoso. Ketua BAMUSI diangkat dan diberhentikan oleh IRWAN BACHTIAR RACMAT selaku Ketua DPC Partai PDIP Bondowoso;
- Bahwa BAMUSI adalah sayap partai PDIP Bidang keagamaan;
- Bahwa selain sebagai Ketua BAMUSI saksi juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al Mustaqimy 2015 s/d sekarang berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Hj. Aliah Mahyudin Suharman, S.H., M.H., Sp.N;
- Bahwa pendirian Yayasan Al Mustaqimy berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Hj. Aliah Mahyudin Suharman, S.H., M.H., Sp.N;
- Bahwa pendirian MDTW Al Mustaqimy adalah berdasarkan Piagam Penyelenggaraan Diniyah Takmilyah Wustha tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Moh Jum Affandi, M.PDi;
- Bahwa pada tahun 2023 Yayasan Al Mustaqimy menerima program hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki 4 lembaga pendidikan, yaitu madrasah diniyah Islam dan yayasan. Pada tahun 2023, lembaga tersebut pernah menerima hibah setelah Bapak Irwan Bachtiar menyampaikan dalam pengajian tentang adanya program hibah dari Pemerintah Kabupaten bagi pemilik lembaga pendidikan. Namun, Bapak Irwan Bachtiar tidak pernah menyampaikan bahwa hibah tersebut harus disertai pembelian mebel. Terdakwa juga menyampaikan informasi tersebut kepada sebagian anggota BAMUSI lainnya. Adapun syarat untuk memperoleh hibah tersebut antara lain meliputi Surat Keputusan Kemenkumham, akta notaris, dan proposal;
- Bahwa saksi mengetahui program hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar;

Halaman 130 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Bamusi Kab. Bondowoso sering mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial seperti (Istighosah dan Khitanan Massal). Kegiatan tersebut kadang diadakan di Wisma Wakil Bupati, di Pondok atau bertempat di rumah saksi;
- Bahwa saksi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang dilaksanakan oleh BAMUSI;
- Bahwa pada saat ada acara istighosah di Wisma Wakil Bupati Bondowoso Wakil Bupati Irwan Bahtiar menyampaikan kepada seluruh anggota Bamusi dan beberapa pengurus Yayasan atau Lembaga yang hadir, bahwa jika ada Lembaga atau Yayasan yang membutuhkan bantuan seperti rehab dan meuble segera ajukan proposal ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Bapak Irwan menjelaskan adanya bantuan hibah sebesar Rp75 juta. Bapak Irwan menyampaikan bahwa bagi yang membutuhkan mebel dapat memesan, namun tidak diwajibkan. Saksi merasa sungkan karena Bapak Irwan banyak membantu kegiatan BAMUSI, sehingga Terdakwa menjadi orang pertama yang memesan mebel ke Mega Antik;
- Bahwa menurut Saksi proses pembuatan proposal diawali dengan mengirimkan daftar nama lembaga yang akan mengajukan hibah kepada Bapak Irwan Bachtiar. Selanjutnya, pengajuan dilakukan Kesra. Proposal dibuat oleh saksi bersama tim. Saksi membentuk grup WhatsApp atas saran staf Kesra, yang beranggotakan penerima hibah tanpa melibatkan Bapak Irwan maupun Bapak Jumar;
- Bahwa proposal diajukan sesuai kebutuhan lembaga, seperti rehab dan pengadaan bangku, kursi, serta meja siswa. Saat memasukkan harga mebel, Terdakwa hanya memperkirakan tanpa survei harga terlebih dahulu. Pada pengajian, Terdakwa bertanya terkait harga kemudian diarahkan menghubungi admin Mega Antik yang menawarkan beberapa paket harga, lalu Terdakwa memilih paket senilai Rp50 juta.;
- Bahwa saksi mengkoordinir lembaga-lembaga yang mengajukan dana hibah, kemudian nama-nama lembaga tersebut saksi kirimkan melalui WA kepada Wakil Bupati;
- Bahwa saksi membuat dan memasukkan penerima hibah didalam grup whatsapp atas nama hibah yang didalamnya berisi percakapan pembuatan proposal, pembelian meubel dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya WAG adalah untuk memudahkan percakapan proses penerimaan hibah sampai dengan pembuatan pertanggungjawaban dana hibah. Saksi membuat grup WA

Halaman 131 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas saran dari pegawai Kesra. Di WAG yang saksi buat tidak ada Wakil Bupati;

- Bahwa saksi mengajukan bantuan dana hibah, dan untuk pembuatan proposal saksi mendapatkan format proposal pada tahun 2022 dari Bapak Jumar pegawai/staf di Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso. Bapak Jumar memberikan saya format proposal melalui Whatsapp. Setelah proposal selesai dibuat, kemudian serahkan ke Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso.
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni : Fotocopy akta notaris dan SK Kemenkumham Yayasan, Piagam pendirian, Foto dokumentasi bangunan fisik Lembaga, Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara, Fotocopy rekening BPD Bank Jatim atas nama Lembaga. Persyaratan tersebut disertai dengan proposal permintaan bantuan disertai dengan rincian rencana penggunaan dana hibah daerah;
- Benar isi proposal yang saksi buat dan diajukan melalui Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kab. Bondowoso berupa permintaan pengadaan meubelair dan rehabilitasi bangunan;
- Bahwa selain proposal saksi juga membuat rencana anggaran biaya pembelian meubel sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa rencana penggunaan dana hibah untuk pembelian meubel sebesar Rp. 50.000.000,- saksi susun berdasarkan penyampain oleh Bapak Irwan Bahtiar tentang harga paket meubel di Toko Mega Antik sekitar Rp. 45.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat proposal. Saksi mendapat contoh proposal dari bapak Jumar. Selain itu, saksi juga membagikan format proposal tersebut ke teman-teman penerima bantuan hibah melalui WAG. Yang saksi kirimkan hanya lewat WAG hanya format proposal, tanpa ada rencana anggaran biaya (RAB);
- Bahwa dalam proposal dari Kesra yang kemudian saksi bagikan ke penerima hibah melalui WAG hanya format proposal dan tidak ada RAB untuk pembelian mebel. saksi hanya membagikan file proposal kosong berisi kop lembaga dll tanpa harga mebel, dan tidak pernah memberikan contoh isi proposal kepada lembaga lain;
- Bahwa menurut saksi tidak benar pimpinan Lembaga atau Yayasan penerima hibah menerima contoh RAB dari Saksi. Menurut saksi penerima hibah sendiri yang menyusun RAB berdasarkan penyampaian dari Wakil Bupati Bondowoso yang mengatakan "harga untuk beli meubel di tempat

Halaman 132 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya seharga Rp. 45.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan penyampaian tersebut penerima hibah membuat rencana penggunaan dana hibah untuk lembaga masing-masing;

- Bahwa ada beberapa penerima hibah yang datang kepada saksi dan menanyakan RAB, kemudian saksi menjawab untuk dilembaga saksi RAB untuk dana hibah adalah Rp 50.000.000,00 untuk pembelian mebel, dan Rp 25.000.000,00 untuk rehab. Atas penjelasan tersebut, kemudian banyak penerima hibah yang mengikuti;
- Bahwa terkait dengan proposal yang dibuat oleh Penerima Hibah, ada yang menitip kepada saksi untuk diserahkan ke Bagian Kesra, dan ada juga yang menyerahkan langsung ke Bagian Kesra;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga di toko meubelair. Harga dalam RAB yang saksi buat hanya berdasarkan penyampaian bapak Wakil Bupati menyampaikan untuk harga meuble sekira Rp. 45.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa saksi pernah datang ke Toko Mega Antik untuk melihat mebel yang ada. Berdasarkan informasi dari karyawan di Mega Antik ada beberapa paket yang disediakan oleh Toko Mega Antik, dan saksi memilih yang harga Rp 50.000.000,00 itu jumlah itulah yang kemudian Saksi cantumkan dalam RAB;
- Bahwa menurut saksi, ada beberapa calon penerima bantuan hibah yang bertanya kepada saksi terkait dengan RAB dan tempat pembelian mebel. Saksi menyampaikan kepada penerima hibah tersebut, kalau saksi membeli di mega antik, kalau mau silahkan ke toko Mega Antik
- Bahwa Yayasan Al Mustaqimy menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 018/YAM/IX/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang pada saat itu saya menandatangani di Kantor Bagian Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso.
- Bahwa Yayasan Al Mustaqimy menerima hibah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso masuk melalui rekening Yayasan dan MDTW Al Mustaqimy di Bank Jatim.
- Bahwa saksi mengetahui uang hibah dari pemerintah sudah masuk ke Rekening Yayasan pada saat saksi mengikuti Bimtek tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran hibah. Pada saat itu Ibu Haeriyah selaku Asisten Sekda menginformasikan uang hibah akan masuk kerekening sekira 5 hari ke depan;

Halaman 133 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening lembaga, saksi langsung menarik uang tersebut bersama dengan bendaharaya yaitu Nur Aini sekaligus istri saksi;
- Bahwa setelah menarik dana dari rekening, kemudian saksi membayar untuk pembelian meuble ke toko Mega Antik sebesar Rp. 45.300.000,00 yang diterima oleh karyawan Mega Antik;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa lembaga penerima hibah yang menitipkan uang pembelian mebel untuk diserahkan kepada Toko Mega Antik. Uang yang dititipkan kepada saksi kebanyakan Rp 50.000.000,00, dan setelah menerima uang titipan tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Toko Mega Antik;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, meublenya tidak bisa langsung diambil, dikarenakan Toko Mega Antik belum selesai membuat meubelnya;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 29.700.000 digunakan untuk rehabilitasi Gedung untuk MDTW;
- Bahwa saksi dan penerima hibah yang lain tidak diperintahkan secara langsung untuk membeli meubel di toko Mega Antik Furniture, namun bapak Wakil Bupati menyampaikan kepada saksi dan penerima hibah yang lain "apabila butuh meuble bisa ambil di tempat saya", kata pak Wakil Bupati;
- Bahwa Yayasan Al Mustaqimy pada saat itu membutuhkan meuble untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Wakil Bupati Bondowoso untuk menyebarkan contoh proposal . Saksi menyebarkan proposal tersebut karena ingin membantu Lembaga yang lain untuk membuat proposal.
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan bantuan hibah. Saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana hibah.
- Bahwa uang bantuan Hibah yayasan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk : Rp.45.300.000,- untuk Meubelair sebagai berikut : Meja Siswa 12 unit senilai Rp. 9.300.000,00, Kursi Siswa 28 unit senilai Rp. 10.500.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp. 3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi Tamu 1 set senilai Rp. 10.000.000,00. Sedangkan Uang senilai Rp. 29.700.000,- digunakan untuk rehab madrasah;
- Bahwa Untuk MDTW uang sebesar Rp.49.975.000,- untuk Meubelair sebagai berikut : Meja Siswa 14 unit senilai Rp. 10.850.000,00, Kursi Siswa 27 unit senilai Rp. 10.125.000,00, Meja Guru 1 unit senilai Rp.

Halaman 134 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,00, Kursi guru 1 unit senilai Rp. 500.000,00, Lemari Buku 2 unit senilai Rp. 8.000.000,00, Lemari Arsip 2 unit senilai Rp. 7.000.000,00, Kursi Tamu 1 set senilai Rp. 10.000.000,00. Uang senilai Rp. 25.025.000,- digunakan untuk rehab madrasah;

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/244/NPHD/430.4.3/2023 dan Nomor: 018/YAM/IX/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang pada saat itu saya menandatangani di Kantor Bagian Kesra Pemerintah Kab. Bondowoso bersama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan bapak Kristanto Putro Prasajo, S.T. MM.;
- Bahwa Kwitansi Mebelair pada Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah tahun 2023 adalah Toko Meubel Mega Antik Furniture;
- Bahwa barang-barang telah diterima oleh saksi, akan tetapi pada saat pengambilan barang masih ada kurang yaitu lemari. Akan tetapi saat ini semua pesanan sudah lengkap;
- Bahwa untuk rehabilitasi Gedung sudah sesuai dengan proposal Hibah dan NPHD kemudian sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Yayasan saksi belum mendapat hibah dari Pemerintah Kab. Bondowoso sama sekali;
- Bahwa Toko meuble Barokah adalah milik Ustadz Yuda. Ustadz yuda merupakan sekretaris Pengurus Cabang Bamusi wilayah Kab. Bondowoso;
- Bahwa beberapa laporan pertanggungjawaban ditolak oleh Bagian Kesra dikarenakan pembelian meuble hanya di 1 (satu) tempat yakni Mega Antik, kemudian saksi mengganti nota pembelian meuble menggunakan toko Barokah dan Mitra Alam Sejahtera;
- Bahwa menurut saksi, kwitansi awal yang dikeluarkan oleh Toko Mega Antik sebagai bukti laporan pertanggungjawaban nilainya Rp 50.000.000,- akan tetapi oleh Bagian Kesra diminta untuk diganti, katanya tidak boleh nilainya Rp 50.000.000,00 dan tidak boleh semua penerima membeli di Toko Mega Antik;
- Bahwa saksi menjelaskan, Bagian Kesra meminta nota diganti katanya agar tidak menjadi sorotan oleh BPK atau APH;
- Bahwa setelah mendapatkan saran dari Bagian Kesra, kemudian saksi meminta lagi kepada Toko Mega Antik untuk membuat kwitansi yang nilainya kurang dari Rp 50.000.000,00.
- Bahwa menurut saksi, kwitansi yang dikeluarkan oleh Toko Mega Antik tidak sesuai dengan proposal yang dibuat oleh penerima hibah, karena menurut saksi paketan yang dibuat oleh Toko mega Antik tidak sesuai dengan RAB dalam proposal penerima hibah;

Halaman 135 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima titipan proposal dari lembaga lain untuk diserahkan dan menjelaskan isi proposal saat ditanya, yakni Rp25 juta untuk rehab dan Rp50 juta untuk mebel. Saksi tidak mengetahui apakah anggota BAMUSI lain meniru proposal dan tidak pernah melihat isi proposal lembaga lain.;
- Bahwa menurut saksi sebagian lembaga memberitahukan harga mebel sebesar Rp50 juta, namun saksi tidak memberikan tanggapan. Lembaga lain menanyakan kepada saksi mengenai tempat pemesanan mebel, dan Terdakwa menjawab bahwa ia memesan di Mega Antik milik Wakil Bupati, karena pada saat pengajian Wakil Bupati pernah menyampaikan memiliki toko mebel tersebut;
- Bahwa ada lembaga lain yang menitipkan pemesanan kepada Saksi. Pada saat pengajian di Wisma Wakil Bupati, setelah Bapak Wakil Bupati menyampaikan persyaratan mendapatkan dana hibah, beliau juga menyampaikan bahwa memiliki toko mebel dan mempersilakan bagi yang ingin memesan, namun tidak diwajibkan;
- Bahwa Saksi memilih paket senilai Rp50 juta sesuai kebutuhan. Mebel sempat terlambat dikirim, namun seluruhnya telah 100% diterima pada tahun 2024;
- Bahwa menurut saksi nota awal seluruhnya senilai Rp50 juta, namun PPTSP menyampaikan bahwa nominal tidak boleh sama dan tidak boleh dari satu toko mebel, agar tidak menjadi sorotan BPK dan APH. Terdakwa sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Irwan, namun ditolak karena sejak awal pesannya memang Rp50 juta. Terdakwa akhirnya terpaksa meminta nota dengan nominal berbeda dari pihak mebel. Lembaga lain juga melakukan hal serupa, sesuai arahan Kesra yang melarang SPJ dengan nominal dan toko yang sama;
- Bahwa yang menentukan jumlah mebel yang diterima dari pihak Mega Antik sendiri, sesuai SPJ beda dengan proposal;
- Bahwa saksi mengenal Ustaz Huda yang merupakan Sekretaris BAMUSI dan juga pemilik toko mebel. Karena mengetahui permasalahan terkait nota, Ustaz Huda atas inisiatif sendiri menawarkan penggunaan nota dari toko mebel miliknya.;
- Bahwa yayasannya memang membutuhkan bantuan hibah, karena keempat yayasan tersebut belum pernah menerima bantuan sebelumnya. Bantuan dibutuhkan untuk rehabilitasi dan pengadaan mebel, karena kondisi pembelajaran masih dilakukan secara lesehan;

Halaman 136 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan mebel di Mega Antik karena merasa sungkan dan sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Bapak Irwan terhadap saksi dan organisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harga paket dari Toko Mega Antik tersebut terlalu mahal atau tidak, karena saksi tidak pernah melakukan survei sebelumnya;
- Bahwa pengajian di Wisma Wakil Bupati merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, bukan semata-mata diselenggarakan untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan hibah;
- Bahwa saksi telah menyerahkan nota awal sebesar Rp50 juta kepada pihak Kesra, namun pihak Kesra tidak mengizinkan penggunaan nota dari satu toko mebel dengan nominal yang sama. Saksi juga menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Irwan bahwa SPJ teman-teman ditolak, namun Bapak Irwan menolak untuk menggunakan nota dari toko mebel lain. Meskipun demikian, Bapak Irwan mengarahkan saksi untuk menghubungi admin mebel agar nominal nota dari Mega Antik tidak sama. Tidak ada inisiatif dari Bapak Irwan untuk menggunakan nota dari toko mebel lain;
- Bahwa menurut saksi tidak ada hibah lain dikala menjabat menjadi ketua BAMUSI.;
- Bahwa saksi menerima dana hibah sebesar Rp50 juta untuk mebel dari empat lembaga. Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada admin mebel dan menerima nota dari Mega Antik senilai Rp50 juta, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kesra;
- Bahwa menurut saksi pegawai Kesra, Bapak Jumat, menyatakan nota tidak boleh sama agar tidak jadi sorotan BPK dan APH. Hal ini disampaikan ke Bapak Irwan, yang menolak menggunakan nota dari toko lain. Titipan lembaga lain ke mebel utuh Rp50 juta lengkap dengan nota. Meski ada keterlambatan hingga 2024, pengiriman akhirnya sudah 100% terpenuhi;
- Bahwa saksi beserta lembaga lain membuat serta mengirimkan foto dan video laporan kepada pihak Kesra sebagai bukti penerimaan barang beserta jumlahnya. Saksi menyatakan bahwa barang yang diterima sangat bermanfaat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. Ahli AIMMATUS SHOLIAH, S.Ak., C.FrA, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 137 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor: B-693/M.5.17/Fd.1/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: 1189/M.5/H.VI.2/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN-1587/M.5/H.VI.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN-1861A/M.5/H.VI.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa Pedoman Ahli dalam menjalankan tugas sebagai Auditor di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
 2. Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
 3. Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 4. Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang di audit;
 5. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
 6. Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;

Halaman 138 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 8. Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
 9. Melakukan Pemeriksaan Lapangan bersama Tim Penyidik dan pihak - pihak terkait;
 10. Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 11. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan temuan dan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan atau bersama penyidik;
 12. Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
 13. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 14. Mengkomunikasikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan sebagai berikut:
 1. Menghitung jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh sembilan) lembaga penerima dana hibah;
 2. Menghitung jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh sembilan) lembaga penerima dana hibah;
 3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara (1-2)
 - Bahwa dokumen yang Ahli pergunakan dalam melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 terdiri atas:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso tanggal 30 Desember 2021;
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Halaman **139** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023;
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
10. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal / Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;
11. SP2D Nomor : 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah);
12. SP2D Nomor : 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
13. SP2D Nomor : 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19

Halaman 140 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

14. Surat Ijin Tempat Usaha Mega Antik Furniture Nomor : 503/55/438.11/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1417 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.404/939/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan 2019-2024;
 18. Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/1179/430.4.3/2023 Perihal Peringatan ke-1 kepada Kepala Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso;
 19. Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/1293/430.4.3/2023 Perihal Peringatan ke-2 kepada Kepala Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso;
 20. Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bansos Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 Nomor : 900/149/430.4.3/2024 tanggal 30 Januari 2024;
 21. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 090/572/430.4.3/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2023 melalui Pokok – Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD dan Prioritas Daerah;
 22. Surat Kuasa Nomor : 188.45/198/430.4.2/2023 tanggal 11 Juli 2023;
 23. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Penyidik;
 24. 69 (enam puluh sembilan) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Penerima Hibah;
 25. Dokumen Konfirmasi Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diperoleh dari dan bersama Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja hibah untuk Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp123.932.956.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah

Halaman 141 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada Lampiran III terdapat Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah yaitu Sekretariat Daerah. Disebutkan dalam klasifikasi 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terdapat Belanja Hibah Kepada Lembaga (Pendapatan Bagi Hasil Pajak), Belanja Hibah uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (DBH) dan Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (PAD) dengan total anggaran Rp18.874.425.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal / Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial disebutkan bahwa Proses Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
 - Penganggaran Belanja Hibah didasarkan atas usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kepada Bupati.

Halaman **142** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan hibah sebagaimana dimaksud terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati.
- Proposal sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Nama kegiatan;
 - c. Jangka waktu kegiatan;
 - d. Lokasi kegiatan; dan
 - e. Rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang dan / atau jasa untuk Hibah berupa barang dan / atau jasa.
- Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah sebagaimana dimaksud disertai dengan dokumen persyaratan.
- Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan.
- Kepala SKPD sebagaimana dimaksud menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.
- Terhadap penyaluran hibah berupa uang atau barang, SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
- Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP/SPM oleh SKPD terkait sesuai ketentuan.
- Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- NPHD sebagaimana dimaksud ditandatangani bersama antara Bupati sebagai wakil dari Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah dengan penerima hibah.
- Bupati mendelegasikan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD.
- Selain menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud, Penerima Hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan usulan dari Kepala SKPD.

Halaman **143** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan penandatanganan NPHD serta penerbitan SPP/SPM oleh Kepala SKPD.
- Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai ketentuan.
- SKPD terkait membuat rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan ke PPKD.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud PPKD menyusun laporan realisasi belanja Hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.
- Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau Salinan bukti serah Terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- Bahwa berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa jumlah anggaran yang disebutkan dalam klasifikasi 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terdapat Belanja Hibah Kepada Lembaga (Pendapatan Bagi Hasil Pajak), Belanja Hibah uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (DBH) dan Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (PAD) dengan total anggaran Rp18.874.425.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian khusus anggaran yang disalurkan kepada 69 (enam puluh sembilan) lembaga yang berasal dari program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan Pokok Pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar sebesar Rp5.425.000.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 144 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berwenang dalam melakukan pemrosesan, penyaluran dan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bondowoso nomor : 188.45/198/430.4.2/2023 kepada Kristianto Putro Prasajo, ST., MM. selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso diberi hak untuk mewakili, menghadap, berbicara dengan pejabat yang berwenang atau pihak-pihak lain yang berkompeten sehubungan dengan pelaksanaan Program Pendanaan Hibah Daerah untuk Pembinaan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023. Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak untuk membuat/menandatangani Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai Pemberi Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah dan melaksanakan isi Perjanjian Hibah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan pengecekan ahli pada proposal pengajuan Dana Hibah, anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 dari program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat sebesar Rp75.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian meubelair sebesar Rp50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 untuk rehabilitasi gedung. Sedangkan dari Pokok Pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar sebesar Rp100.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian meubelair sebesar Rp75.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 untuk rehabilitasi Gedung;
- Bahwa UD Mega Antik Furniture didirikan berdasarkan Surat Ijin Tempat Usaha Mega Antik Furniture Nomor : 503/55/438.11/2000 tanggal 20 Desember 2000 dengan pemiliknya adalah Irwan Bachtiar Rachmat;
- Bahwa anggaran dana hibah tahun 2023 dari program prioritas daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan pokok pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar yang yang diberikan kepada 69 (enam puluh sembilan) yang digunakan untuk

Halaman 145 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian meubel di UD Mega Antik Furniture milik Irwan Bachtiar Rachmat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat di dalam proposal;

- Bahwa jumlah meubel yang diterima oleh 69 (enam puluh sembilan) penerima hibah dari program prioritas daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan pokok pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang ada di proposal setiap Lembaga;
- Bahwa menurut pendapat ahli ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan menghitung jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah sebesar Rp3.578.233.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikurangi dengan Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah sebesar Rp1.275.125.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan uraian pada poin nomor 23 di atas ditemukan kerugian negara sebesar Rp2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa bentuk pelanggaran atau penyimpangan sebagai berikut :
 1. Pengajuan proposal hibah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proposal tidak diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan disposisi;
 2. Tidak Terdapat Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam laporan pertanggungjawaban;
 3. Terdapat arahan dari bamusi atau pihak lain untuk menggunakan dana hibah untuk pembelian meubel ke Toko UD. Mega Antik Furniture;
 4. Rencana Penggunaan Dana dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak sesuai dengan realisasi barang yang diterima didalam laporan pertanggungjawaban;
 5. Pembelian meubelair di UD. Mega Antik Furniture tetapi bukti pertanggungjawabannya nota dari Mebel Barokah serta Mebel dan Furniture Mitra Alam Sejahtera;
 6. Terdapat Ketidakwaajaran Harga Meubelair yang dibeli di UD. Mega Antik Furniture.
- Bahwa Ketidaksesuaian Terhadap Ketentuan yang Berlaku adalah :



1) Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati.”

3) Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Berkas Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :

a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.”

4) Pasal 9 huruf c angka 4 Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data pendukung :

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.”

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Ahli ADITYA RANGGA PRAKOSO, ST., CFRa, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Kejaksaan Tinggi Surabaya;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor: B-693/M.5.17/Fd.1/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: 1189/M.5/H.VI.2/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN-1587/M.5/H.VI.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN-1861A/M.5/H.VI.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa Pedoman Ahli dalam menjalankan tugas sebagai Auditor di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
 2. Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso;
 3. Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 4. Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang di audit;
 5. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
 6. Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;

Halaman 148 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 8. Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
 9. Melakukan Pemeriksaan Lapangan bersama Tim Penyidik dan pihak - pihak terkait;
 10. Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 11. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan temuan dan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan atau bersama penyidik;
 12. Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
 13. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 14. Mengkomunikasikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan sebagai berikut:
1. Menghitung jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh sembilan) lembaga penerima dana hibah;
 2. Menghitung jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh sembilan) lembaga penerima dana hibah;
 3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara (1-2)
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja hibah untuk Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp123.932.956.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada Lampiran III terdapat Daftar Nama Calon

Halaman **149** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah yaitu Sekretariat Daerah. Disebutkan dalam klasifikasi 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terdapat Belanja Hibah Kepada Lembaga (Pendapatan Bagi Hasil Pajak), Belanja Hibah uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (DBH) dan Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (PAD) dengan total anggaran Rp18.874.425.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal / Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial disebutkan bahwa Proses Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
 - Penganggaran Belanja Hibah didasarkan atas usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kepada Bupati.
 - Usulan hibah sebagaimana dimaksud terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati.
 - Proposal sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - f. Maksud dan tujuan;
 - g. Nama kegiatan;
 - h. Jangka waktu kegiatan;
 - i. Lokasi kegiatan; dan

Halaman 150 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang dan / atau jasa untuk Hibah berupa barang dan / atau jasa.
- Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah sebagaimana dimaksud disertai dengan dokumen persyaratan.
 - Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan.
 - Kepala SKPD sebagaimana dimaksud menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.
 - Terhadap penyaluran hibah berupa uang atau barang, SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
 - Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP/SPM oleh SKPD terkait sesuai ketentuan.
 - Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - NPHD sebagaimana dimaksud ditandatangani bersama antara Bupati sebagai wakil dari Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah dengan penerima hibah.
 - Bupati mendelegasikan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD.
 - Selain menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud, Penerima Hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan usulan dari Kepala SKPD.
 - Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan penandatanganan NPHD serta penerbitan SPP/SPM oleh Kepala SKPD.
 - Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai ketentuan.
- SKPD terkait membuat rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan ke PPKD.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud PPKD menyusun laporan realisasi belanja Hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.
- Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau Salinan bukti serah Terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa jumlah anggaran yang disebutkan dalam klasifikasi 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terdapat Belanja Hibah Kepada Lembaga (Pendapatan Bagi Hasil Pajak), Belanja Hibah uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (DBH) dan Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (PAD) dengan total anggaran Rp18.874.425.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian khusus anggaran yang disalurkan kepada 69 (enam puluh sembilan) lembaga yang berasal dari program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan Pokok Pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar sebesar Rp5.425.000.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak yang berwenang dalam melakukan pemrosesan, penyaluran dan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso

Halaman 152 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bondowoso nomor : 188.45/198/430.4.2/2023 kepada Kristianto Putro Prasajo, ST., MM. selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso diberi hak untuk mewakili, menghadap, berbicara dengan pejabat yang berwenang atau pihak-pihak lain yang berkompeten sehubungan dengan pelaksanaan Program Pendanaan Hibah Daerah untuk Pembinaan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023. Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak untuk membuat/menandatangani Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai Pemberi Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah dan melaksanakan isi Perjanjian Hibah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Berdasarkan pengecekan ahli pada proposal pengajuan Dana Hibah, anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 dari program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat sebesar Rp75.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian meubelair sebesar Rp50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 untuk rehabilitasi gedung. Sedangkan dari Pokok Pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar sebesar Rp100.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian meubelair sebesar Rp75.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 untuk rehabilitasi Gedung;
- Bahwa UD Mega Antik Furniture didirikan berdasarkan Surat Ijin Tempat Usaha Mega Antik Furniture Nomor : 503/55/438.11/2000 tanggal 20 Desember 2000 dengan pemiliknya adalah Irwan Bachtiar Rachmat;
- Bahwa anggaran dana hibah tahun 2023 dari program prioritas daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan pokok pikiran Anggota DPRD Kab. Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar yang yang diberikan kepada 69 (enam puluh sembilan) yang digunakan untuk pembelian meubel di UD Mega Antik Furniture milik Irwan Bachtiar Rachmat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat di dalam proposal;
- Bahwa jumlah meubel yang diterima oleh 69 (enam puluh sembilan) penerima hibah dari program prioritas daerah Wakil Bupati Bondowoso atas nama Irwan Bachtiar Rachmat dan pokok pikiran Anggota DPRD Kab.

Halaman 153 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso atas nama Irsan Bachtiar tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang ada di proposal setiap Lembaga;

- Bahwa menurut pendapat ahli ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan menghitung jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah sebesar Rp3.578.233.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikurangi dengan Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah sebesar Rp1.275.125.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan uraian pada poin nomor 23 di atas ditemukan kerugian negara sebesar Rp2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa bentuk pelanggaran atau penyimpangan sebagai berikut :
 1. Pengajuan proposal hibah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu proposal tidak diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan disposisi;
 2. Tidak Terdapat Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam laporan pertanggungjawaban;
 3. Terdapat arahan dari bamusi atau pihak lain untuk menggunakan dana hibah untuk pembelian meubel ke Toko UD. Mega Antik Furniture;
 4. Rencana Penggunaan Dana dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak sesuai dengan realisasi barang yang diterima didalam laporan pertanggungjawaban;
 5. Pembelian meubelair di UD. Mega Antik Furniture tetapi bukti pertanggungjawabannya nota dari Mebel Barokah serta Mebel dan Furniture Mitra Alam Sejahtera;
 6. Terdapat Ketidakwaajaran Harga Meubelair yang dibeli di UD. Mega Antik Furniture.
- Bahwa Ketidaksesuaian Terhadap Ketentuan yang Berlaku adalah :
 - 1) Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 154 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati.”

- 3) Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Berkas Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.”

- 4) Pasal 9 huruf c angka 4 Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

“Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data pendukung :

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.”

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko UD. Mega Antik Furniture yang didirikan berdasarkan Surat Izin dari Kantor Dinas Perdagangan Kab. Bondowoso pada tahun 1990;
- Bahwa kegiatan usaha dari UD Mega Antik Furniture adalah industri meubel dalam hal ini membuat meubel sampai dengan menjual meubel mulai dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Bondowoso periode tahun 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 - b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- Bahwa organisasi Baitul Muslimin Indonesia atau yang disebut BAMUSI merupakan organisasi yang didirikan oleh DPP Partai PDIP untuk kegiatan dalam bidang keagamaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pimpinan DPC partai PDIP Bondowoso sehingga Terdakwa dalam struktur organisasi di organisasi Baitul Muslimin Indonesia Terdakwa menjabat sebagai Penasehat;
- Bahwa sebagai Penasehat BARMUSI Terdakwa sering ikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh BAMUSI baik di pondok pesantren, atau di Wisma Wakil Bupati. Kegiatan keagamaan BAMUSI dikoordinir oleh Pengurus BAMUSI Kabupaten Bondowoso;

Halaman 156 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ceramah keagamaan dalam pengajian, melainkan hanya melakukan sosialisasi terkait program JSR, seperti bakti sosial dan sunatan massal;
- Bahwa saksi melihat banyak lembaga maupun pondok pesantren yang memiliki fasilitas yang kurang memadai, saksi menyampaikan dalam pengajian bahwa apabila ada kebutuhan program tertentu, silakan disampaikan. Saksi memberikan contoh, seperti pengadaan mebel, dan menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam pengajian tersebut;
- Bahwa selain menyampaikan program kepada forum BAMUSI, saksi juga menyampaikannya di forum lain. Rekan-rekan Baitul Muslimin dan masyarakat Bondowoso sudah mengetahui usaha mebel saksi yang berjalan sejak tahun 1990. Saksi mempersilakan siapa saja yang ingin memesan mebel untuk datang langsung menanyakan harga dan paket yang tersedia. Paket mebel tersebut tidak hanya untuk bantuan hibah, tetapi juga dapat dipilih oleh lembaga swasta maupun negeri, dengan berbagai pilihan paket seperti untuk satu atau dua ruang kelas serta pengadaan perpustakaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso periode 2019-2023 pernah melaksanakan kegiatan Prioritas Daerah melalui pemberian hibah berupa pembangunan infrastruktur (jalan, paving) untuk madrasah dan masjid sesuai dengan kebutuhan Lembaga serta jalan lingkungan;
- Bahwa ada beberapa cara dalam menyerap aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hibah. Saksi selaku Wakil Bupati sering melakukan kunjungan ke masyarakat, dan pada saat kunjungan tersebut masyarakat bisa mengusulkan bantuan;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2023 memiliki program prioritas berupa hibah dalam bentuk uang tunai yang dicairkan melalui bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso bagi Lembaga yayasan. Terdakwa sering melakukan sosialisasi program prioritas tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti Terdakwa, termasuk dalam kegiatan pengajian yang diadakan oleh BAMUSI;
- Bahwa pada saat kegiatan pengajian bersama BAMUSI Terdakwa banyak menerima aspirasi adanya lembaga atau yayasan yang membutuhkan bantuan mebel atau reab bangunan. Oleh karena itu, Terdakwa dalam kegiatan tersebut menyampaikan jika ada lembaga atau yayasan membutuhkan bantuan berupa mebeler atau rehap bisa mengajukan ke Pemerintah melalui Bagian Kesra;
- Bahwa memang pada saat mengikuti kegiatan pengadjan di Wisma Wakil Bupati, Terdakwa menyampaikan kepada peserta jika ada yang membutuhkan mebel bisa membeli di Toko Mega Antik, toko milik Terdakwa;

Halaman 157 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan rencana pemberian hibah kepada 60 lembaga Pendidikan swasta tersebut kepada Kabag Kesra. Terdakwa mengirimkan list nama calon penerima hibah tersebut melalui Whatasapp dan beberapa Lembaga Terdakwa suruh langsung menyampaikan ke Bagian Kesra. Terdakwa menyampaikan list nama via whatsapp sekira tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi nama-nama lembaga yang diusulkan untuk menerima dana hibah berasal dari BAMUSI, karena sosialisasi dilakukan melalui BAMUSI. Saksi memiliki daftar nama lembaga yang diperoleh dari BAMUSI, termasuk nama-nama seperti Ustadz Hidayah dan Ustadz Bahul, yang mengajukan usulan melalui WhatsApp. Hal ini dilakukan karena Kesra meminta daftar nama-nama lembaga yang akan mengajukan usulan, baik yang melalui saksi maupun langsung melalui Kesra;
- Bahwa saksi menerangkan Pihak Kesra juga menanyakan kepada saksi mengenai lembaga-lembaga yang akan mengusulkan dan meminta saksi untuk mengirimkan daftar tersebut melalui WhatsApp;
- Bahwa seingat saksi dari seluruh daftar lembaga, terdapat satu lembaga yang tidak lolos seleksi, sedangkan sisanya dinyatakan lolos semua. Setelah daftar tersebut disampaikan kepada Kesra, tindak lanjut secara teknis dilakukan langsung ke masing-masing lembaga, sehingga saksi tidak mengetahui proses tersebut secara rinci. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi proposal yang diajukan, yang saksi ketahui hanyalah nama lembaga, alamat, serta nama ketua yayasan atau kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Muhammad Hidayah dan Misbahul Munir sudah lama sejak Terdakwa sebelum menjadi Wakil Bupati Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti kegiatan pengajian Bamusi yang diadakan sekira 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pengajian rutin Bamusi di Yayasan Al Mustaqimiy milik saudara Ustadz Muhammad Hidayah. Dalam kegiatan tersebut Terdakwa menerima mendengar aspirasi dari Masyarakat khususnya Lembaga yang membutuhkan meubel atau rehab ruang kelas baru sehingga Terdakwa menyerankan agar membuat proposal yang ditujukan ke Pemerintah Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengharuskan atau meaksa lembaga penerima hibah untuk membeli di Toko Mega Antik, Terdakwa hanya menawarkan saja, silahkan jika butuh bisa membeli mebel di Toko Mega Antik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan contoh proposal permintaan dana hibah yang digunakan untuk pengadaan meubel pada tahun 2023;

Halaman 158 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang membuatkan proposal permintaan dana hibah untuk pembelian meubel dan rehab;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi proposal dari masing-masing lembaga yang dikirimkan ke Bagian Kesra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang memesan meubel di Toko Mega Antik, dikarenakan yang menerima pesanan dari pembeli meubel ialah admin dari toko meubel Dania Meriza;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembelian meubel oleh Lembaga Penerima Hibah dari Muhammad hidayah atau Misbahul Munir;
- Bahwa di Toko Mega Antik ada paket penjualan meuble yang dibuat sejak tahun 2010, dan Paket tersebut masih digunakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk paket sekolah seperti madrasah dan kelompok bermain ada 5 yakni:

Paket A

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000

Halaman 159 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
 8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000
 - Total Rp. 75.000.000.
- Bahwa harga paket mebel yang dijual di Toko Mega Antik tersebut, bukan hanya berlaku bagi Penerima bantuan hibah, akan tetapi berlaku untuk konsumen yang membeli mebel di Toko Mega Antik;
 - Bahwa menurut saksi paket tersebut telah disusun dalam bentuk brosur, bukan berupa tulisan. Dengan demikian, siapa pun yang menanyakan dapat langsung ditawarkan harga paket beserta rincian item yang didapatkan;
 - Bahwa untuk paket dalam bentuk tulisan dikarenakan karyawan atau admin baru yang bertanya kepada saksi. Sehingga, saksi menuliskan harga paket yang memang sudah ada, yaitu harga lama sejak sebelum saksi menjabat sebagai Wakil Bupati. Selain itu, banyak karyawan lama yang telah resign ketika saksi sibuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati. Sehingga karyawan baru tersebut menanyakan langsung kepada saksi;
 - Bahwa uang pendapatan dari penjualan meubel kepada Toko Mega Antik Furniture Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang membuat paket harga pembelian meubel adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa menyuruh Dania Meriza untuk mengetikkan sesuai list paket item meubel sesuai dengan catatan Terdakwa;
 - Bahwa yang menentukan jumlah item setiap pembelian meubel adalah pembeli meubel sendiri (penerima hibah. Apabila anggarannya ada yang kurang maka beberapa item meubel dikurangi;

Halaman 160 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Mega Antik sudah menyerahkan meubel pesanan kepada Lembaga atau Yayasan namun beberapa item meubel masih belum dikirimkan karena terlalu banyak yang pesan;
- Bahwa penerima hibah memesan meubel kepada ke Toko Mega Antik sekira bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah menerima laporan dari admin terkait lembaga-lembaga yang membeli mebel dari saksi. Rata-rata lembaga yang tercantum dalam daftar tersebut memang membeli mebel dari saksi, dengan pembelian sesuai paket, antara lain senilai Rp50 juta dan ada juga yang Rp75 juta. Selanjutnya, barang telah dikirim beserta surat jalan berupa nota sebagai bukti pengiriman;
- Bahwa menurut saksi barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan dan seluruhnya telah terkirim hingga tahun 2024. Saksi menjamin bahwa jumlah barang yang dikirim sama dengan jumlah pesanan, sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan. Adapun perbedaan yang tercantum pada nota terkait jumlah kemungkinan terjadi karena lembaga menghubungi admin untuk membuatkan harga berbeda, sesuai tuntutan dari Kesra yang tidak memperbolehkan nominal yang sama. Namun demikian, saksi memastikan bahwa jumlah barang yang dikirim sudah sesuai dengan seluruh pesanan dan tidak ada perbedaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ustadz Yudha pemilik toko meubel UD Barokah dan UD Mitra Alam Sejahtera, karena Ustadz Yudha juga merupakan pengurus organisasi BAMUSI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menetapkan siapa saja yang menerima hibah adalah Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menaksir secara pasti harga pokok penjualan atau harga produksi setiap item meuble seperti Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari buku, Lemari Arsip dan 1 set Kursi Tamu;
- Bahwa untuk meubel yang Terdakwa jual menggunakan kayu Kamelina yang harganya sekira 3 sampai dengan 5 juta rupiah per m³ tergantung dari lebar kayu;
- Bahwa keuntungan dari penjualan setiap item meuble seperti Meja Siswa, Kursi Siswa, Meja Guru, Kursi Guru, Lemari buku, Lemari Arsip dan 1 set Kursi Tamu adalah 20% sampai dengan 30 % dari harga yang dijual;
- Bahwa pada saat pengusulan proposal bantuan hibah, Terdakwa masih menjabat sebagai Wakil Bupati, akan tetapi pada saat pencairan dana bantuan hibah tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati. Terdakwa berhenti sebagai Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2023, karena masa jabatan sudah selesai;

Halaman 161 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan di Toko Mega Antik sekitar 11 orang. Mereka semua yang membuat meubel mulai dari penggergajian sampai dengan pembuatan;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu Kamelina di daerah Kec. Botolinggo atas nama Suharmono dan Bapak Mat di Daerah Kec. Wringin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ustadz Muhammad Hidayah dan Ustad Misbahul Munir selaku Pengurus Bamusi. Terdakwa sama sekali tidak pernah menyuruh Ustadz Muhammad Hidayah dan Ustad Misbahul Munir untuk mengarahkan penerima hibah untuk membeli meuble di Toko Mega Antik Furniture;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada Ustadz Hidayah, dan juga tidak pernah mengangkat Ustadz Hidayah sebagai Koordinator terkait dengan program hibah;
- Bahwa Terdakwa mendirikan UD Mega Antik sekira sejak tahun 1990;
- Bahwa dasar pendirian UD Mega Antik hanya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang mengendalikan UD Mega Antik baik dalam hal operasional usaha dan keuangan ialah Terdakwa;
- Bahwa UD Mega Antik sama sekali tidak membuat pencatatan transaksi jual beli usaha meuble UD Mega Antik, UD Mega Antik tidak mempunyai laporan keuangan;
- Bahwa yang mengelola keuangan hasil penjualan Meubel di UD Mega Antik ialah Terdakwa sendiri. UD Mega Antik tidak memiliki rekening di perbankan;
- Bahwa Terdakwa dan istri menerima hasil setiap penjualan meuble setelah hasil penjualan meuble terkumpul;
- Bahwa pembayaran pajak UD Mega Antik atas transaksi jual beli meuble menggunakan nama Terdakwa dan NPWP Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar 25-30%. Dari keuntungan tersebut, saksi menyatakan telah membayar pajak dan dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak saksi sibuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati, anak saksi turut membantu mengelola usaha mebel tersebut.;
- Bahwa menurut saksi pemberian bantuan hibah tidak hanya diberikan kepada lembaga madrasah, tetapi juga kepada lembaga keagamaan lainnya. Dari 70 lembaga yang mengajukan permohonan bantuan, terdapat satu lembaga yang tidak lolos seleksi;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, saksi memang telah menjalani usaha di bidang produksi mebel. Jenis kayu yang digunakan dalam produksinya adalah kayu gamelina. Saksi juga menyatakan bahwa telah dilakukan uji coba

Halaman 162 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kayu gamelina dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas kayu tersebut lebih baik dibandingkan dengan kayu jati biasa;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat acara pengajian, terdapat seseorang yang menanyakan perihal pemesanan mebel kepada saksi. Saksi menjawab bahwa silakan saja apabila ingin membeli kepada saksi, namun apabila tidak pun tidak menjadi masalah. Saksi menjelaskan bahwa pada saat pencairan dana dan proses pembelian, Wakil Bupati sudah tidak lagi menjabat (purna tugas). Saksi juga menyampaikan bahwa apabila lembaga tersebut merasa mendapat tekanan, maka sangat dimungkinkan untuk melakukan pembelian di tempat lain, mengingat saksi sendiri sudah tidak lagi menjabat. Namun, pada saat proses awal, saksi masih dalam status sebagai pejabat aktif;
- Bahwa saksi telah diberitahu mengenai adanya kerugian negara yang timbul akibat selisih harga berdasarkan hasil temuan tim auditor. Saksi menyatakan telah melakukan pengembalian atas kerugian tersebut satu minggu setelah pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA Nurul Ichlas.
2. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ikhwanul Muslimin.
3. 1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2023 Lembaga Yayasan Ikhwanul Muslimin1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB. Al-Azhar.
4. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Nurul Islam.
5. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ainul Hasan.
6. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Saiful Bahri.
7. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hasan.
8. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Hidayah.
9. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah Nurul Hasan.
10. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023

Halaman **163** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembaga pendidikan keagamaan RA Miftahul Huda.
11. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Istiqomah.
 12. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Darus Sholihin.
 13. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Khoiriyah.
 14. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Islam Al-Hadi.
 15. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Dahlia.
 16. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Miftahul Ulum.
 17. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Hadi Yemalia
 18. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Mts Nurul Huda
 19. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum
 20. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Barokah.
 21. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Munawwiry.
 22. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.
 23. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
 24. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MA Al Ikhlas.
 25. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Al Arif.
 26. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan B Sinar Mulya.
 27. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Barokatul Qodiri.
 28. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Falah.
 29. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023

Halaman 164 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Falah.
30. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
 31. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Irsyadul Jinan.
 32. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki.
 33. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Aziz.
 34. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Jadid.
 35. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA As Shobirin.
 36. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Ikhlas.
 37. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Khoirot.
 38. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darus Sholihin.
 39. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Barokah.
 40. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Tunas Bangsa.
 41. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Iman.
 42. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Hikmah.
 43. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Arrohmah Tur Rohmah.
 44. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ibrahimy.
 45. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Mustaqimy.
 46. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ali Fadhil Arrefa.
 47. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Al Mustaqimy.
 48. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023

Halaman 165 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pendidikan keagamaan RA An Nur Tanah Wulan.

49. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Masyithoh.
50. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TPQ Al Mustaqimy.
51. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum 1.
52. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ar Rahmah.
53. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani.
54. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Ulum.
55. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Muhtadiin.
56. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK PGRI 03 Wonosari.
57. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK/KB Al Ma'ruf.
58. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darun Najah.
59. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Anshor.
60. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Pendidkan Nurul Hasan.
61. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Latiful Ulum.
62. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.
63. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Ulum.
64. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Asasul Ulum.
65. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Nurul Yaqin.
66. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Falah Gading Sari.
67. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023

Halaman 166 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pendidikan keagamaan MD Nurul Huda.

68. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Munawwarah.
69. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Baiturrahman.
70. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Baiturrahman Al Aminah.
71. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al-Mustaqimy.
72. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
73. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023
74. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/1001/430.4.2/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023
75. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018.
76. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1417 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2023.
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ayadi Ketua Yayasan Nurul Falah bulan Agustus 2024.
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ahyak Mustofa Kepala Sekolah Lembaga Nurul Hidayah bulan Agustus 2024.
79. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Asmawi Kepala MDTA Al Hikmah bulan Agustus 2024.
80. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nasilaturrahmah Kepala MDTW Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
81. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mawardi Kepala Madin MDTA Miftahul Barokah bulan Agustus 2024.
82. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Nadir Ayyubiy Kepala Madrasah MDTA Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
83. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sugeng Sugiono Kepala Madrasah MD Miftahul Falah bulan Agustus 2024.
84. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Hadi

Halaman 167 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah MDTA Al Istiqomah bulan Agustus 2024.

85. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Babun Kepala Madrasah Ash-Shobirin bulan Agustus 2024.
86. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua Yayasan Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
87. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nur Aini Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024
89. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Kurnia Sandi Ketua MDTA Al-Barokah bulan Agustus 2024
90. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Erfandi Ketua Yayasan Nurul Qomariyah Al-Maliki bulan Agustus 2024
91. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Kamin Kepala Miftahul Ulum Gunungsari bulan Agustus 2024
92. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Fadil Afifudin Kepala Yayasan Ali Fadhil Arrefa bulan Agustus 2024
93. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua MDTA Baiturrahman bulan Agustus 2024
94. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua Yayasan Baiturrahman Al Amina bulan Agustus 2024
95. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Siti Marhamah Kepala Madrasah Ar-Rahman bulan Agustus 2024
96. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fauzi Kepala Yayasan Al-Anshar bulan Agustus 2024
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sri Wahyuni NW Pengelola PAUD Tunas Bangsa bulan Agustus 2024
98. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Riskiyatun Rizkiyah Kepala MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024
99. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Zuhri Tohir Kepala MDTA Miftahul Ulum 1 bulan Agustus 2024
100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mustafa Adnan Kepala MDTA Al-Aziz bulan Agustus 2024
101. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Imam Supriadi Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan bulan Agustus 2024
102. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fathor Rahman Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani bulan Agustus 2024

Halaman 168 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Eeng Susilowati Kepala Sekolah TK Al-Ma'ruf bulan Agustus 2024
104. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fitriatul Baidoh Kepala Sekolah TK PGRI 03 Wonosari bulan Agustus 2024
105. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Halis Kepala Madrasah Latifatul Ulum bulan Agustus 2024
106. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moch. Taufik Ketua Yayasan Al-Khoiriyah bulan Agustus 2024
107. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Al Hasan Subandi Kepala Al-Ikhlash bulan Agustus 2024
108. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Hasyim Kepala Yayasan Al-Munawwiry bulan Agustus 2024
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rudi Anton Prayitno Kepala Madrasah MA Al-Ikhlash bulan Agustus 2024
110. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sumyati, S.PdI Kepala MD Darun Najah bulan Agustus 2024
111. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati Widi Astutik Kepala PAUD Nurul Yakini bulan Agustus 2024
112. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sukandar Faqih Kepala MDTA Nurul Hidayah bulan Agustus 2024
113. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Aslim Kepala MDTA Asasul Ulum bulan Agustus 2024
114. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abdul Ghoni Baidowi Kepala PAUD Barokatul Qodiri bulan Agustus 2024
115. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd. Khalik Kepala Sekolah MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024.
116. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Harifa Bendahara RA Miftahul Huda bulan Agustus 2024.
117. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mahrus Buhari Kepala PAUD Bustanul Ulum bulan Agustus 2024.
118. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yunarida Yemalia Pengelola KB Al-Arif bulan Agustus 2024.
119. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hamidi Anwar Kepala MDTA Nurul Ulum bulan Agustus 2024.
120. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fado'il Kepala MDTA Saiful Bahri bulan Agustus 2024.
121. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Agus Triani Kepala RA Nurul Ichlas bulan Agustus 2024.

Halaman **169** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mulyono Kepala MDTA Nurul Iman bulan Agustus 2024.
123. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Misbahul Munir Kholil Kepala Sekolah Al-Munawwarah bulan Agustus 2024.
124. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Subairi Kepala MDTA Nurul Jadid bulan Agustus 2024.
125. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd Manan Kepala MD Nurul Islam bulan Agustus 2024.
126. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati, S.PdI Pengelola KB Masyithoh bulan Agustus 2024.
127. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yudiyanto Pengelola Yayasan Al Hadi Yemalia bulan Agustus 2024.
128. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Busari Pengelola KB Irsyadul Jinan bulan Agustus 2024.
129. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Jumaah Kepala MDTA Ibrahimy bulan Agustus 2024.
130. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-1 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 061/1179/430.4.3/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
131. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-2 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 061/1293/430.4.3/2023 tanggal 23 November 2023.
132. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
133. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023.
134. 1 (satu) Bundel printout Daftar Usulan Fraksi PDI Perjuangan atas nama Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar, S.T tanggal 10 Maret 2022.

Halaman 170 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bundel printout Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso.
136. 1 (satu) Bundel *printout* Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso
137. 1 (satu) Bundel printout Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
138. 1 (satu) Bundel printout Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja dan Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
139. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pengantar Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/5175/OTDA tanggal 24 Juli 2023.
140. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
141. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/549/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2023.
142. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-Kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
143. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/793/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
144. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 05 September 2023.
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 19 September 2023.
146. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 25 September 2023.

Halaman 171 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000235/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2023 tanggal 13 November 2023.
148. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000414/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000408/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 Nomor 900/149/430.4.3/2024 tanggal 30 Januari 2024;
151. 1 (bundel) printout screenshot chat whatsapp grup hibah
152. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Mulia dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 510/646/430.87/2008 tanggal 17 Desember 2008.
153. 1 (lembar) Asli Paket Harga Meubel UD Mega Antik Furniture yang ditulis tangan oleh Irwan Bachtiar Rachmat.
154. 1 (lembar) Printout Paket Penjualan Meubel UD Mega Antik Furniture.
155. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Jaya Murni dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 503.510/373/430.11.11/2016 tanggal 06 April 2016.
156. 1 (lembar) Fotocopy Tanda Daftar Industri UD Raka Putra dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tanggal 10 Agustus 1998;
157. 1 (lembar) Printout Lembaga Penerima Hibah Program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso yang dikirim oleh Irwan Bachtiar Rachmat ke Suharto menggunakan file pdf.
158. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
159. Uang sebesar Rp.803.108.000,- (*delapan ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 172 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018. Selain sebagai Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga sebagai Pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH adalah Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Cabang Bondowoso sekaligus sebagai pemilik atau Pengurus Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy;
- Bahwa organisasi Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) adalah organisasi yang didirikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, dan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso dalam organisasi BARMUSI bertindak sebagai Penasehat;
- Bahwa BAMUSI Cabang Bondowoso sering melakukan kegiatan keagamaan, diantaranya pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan di Wisma Wakil Bupati Bondowoso atau di tempat lain diantaranya di rumah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Cabang Bondowoso. Kegiatan pengajian rutin tersebut dihadiri oleh Pengurus dan Anggota BAMUSI atau masyarakat umum, dan sering dihadiri juga oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Penasehat BAMUSI;
- Bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan,

Halaman 173 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa tata cara penganggaran program hibah yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan non formal dilakukan dengan cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mana didalam penyusunan rencana kerja anggaran tersebut diperoleh dari Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Program Prioritas Perangkat Daerah;
- Bahwa pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terdapat program prioritas daerah oleh Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR yang mengusulkan sebanyak 59 nama Lembaga kepada Kepala Bagian Kesejahteraan untuk mendapatkan hibah masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat program Pokok Pikiran anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang memberikan kepada 10 nama Lembaga dana hibah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT mengikuti kegiatan rutin BAMUSI yang diadakan oleh Pengurus BAMUSI bertempat di Wisma Wakil Bupati Bondowoso Jalan Ahmad Yani Nomor 64 Kabupaten Bondowoso. Pada pertemuan tersebut Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyampaikan adanya program bantuan Dana Hibah tahun 2023 yang akan disalurkan kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan Keagamaan Swasta;
- Bahwa pada kesempatan pertemuan di Wisma Wakil Bupati tersebut, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyarankan kepada Pengurus dan Anggota BAMUSI yang mempunyai Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta untuk membuat proposal yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk kegiatan pengadaan Meubel dan Rehab. Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga menyampaikan bagi Lembaga/Yayasan yang membutuhkan meubel bisa datang dan membeli di Toko MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;
- Bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meminta kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan Saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI untuk mendata dan mendampingi lembaga-lembaga atau yayasan yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Halaman 174 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk mengkoordinir calon penerima hibah kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR menindaklanjuti dengan menyebarkan informasi tentang program bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati tersebut kepada anggota BAMUSI dan membentuk Grup Whatshap bagi calon-calon penerima hibah. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membentuk Grup Whatsapp untuk penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan saksi MISBAHUL MUNIR membentuk Grup Whatsapp untuk program pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;
- Bahwa selain membantu dan mendata para calon penerima hibah dari lembaga/yayasan, MUHAMAD HIDAYAH dan MISBAHUL MUNIR masing-masing juga menerima bantuan hibah. MUHAMAD HIDAYAH menerima bantuan hibah berdasarkan program prioritas dari Wakil Bupati sebanyak 3 lembaga milik MUHAMAD HIDAYAH masing-masing sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu atas nama Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sedangkan MISBAHUL MUNIR menerima bantuan hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima dan mengumpulkan nama-nama lembaga/yayasan calon penerima bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga tersebut kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui aplikasi Whatsap, kemudian Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meneruskan nama-nama calon penerima hibah tersebut kepada Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pesan Aplikasi Whatsapp dan membicarakan lebih lanjut usulan nama-nama calon penerima hibah;
- Bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui pesan Aplikasi Whatsapp atau tanpa surat/nota kedinasan yang sah, mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tanpa disertai Proposal Permohonan dana hibah kepada saksi SUHARTO, S.Sos, M.M;
- Bahwa setelah menerima daftar nama-nama Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kemudian menyerahkan nama-nama

Halaman 175 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tersebut kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk diinput ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun pada saat itu Sekretariat Daerah Bondowoso belum menerima Proposal Permohonan dana hibah dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut;

- Bahwa saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat meloloskan proses verifikasi dan meminta kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk menginput nama-nama yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT kedalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun belum menerima Proposal Permohonan dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut, karena saksi SUHARTO, S.Sos, M.M hanya mempertimbangkan kedudukan dan jabatan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;
- Bahwa nama-mana Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan dimasukkan oleh Saksi Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT/DESA
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Desa Kalisat Kec. Ijen
2	MDTA IBRAHIMY	Desa Kaligedang kec. Ijen
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Desa Gunungsari Kec. Maesan
4	KB AL ARIF	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
6	KB SINAR MULYA	Desa Lanas Kec. Botolinggo
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Desa Sukokerto Kec. Pujer
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Desa Kladi Kec. Cerme
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Desa Pujer baru Kec. Maesan
11	MDTA NURUL FALAH	Desa Tanah Wulan Kec. Maesan
12	PAUD/KB MASYITHOH	Desa Kajar Kab. Tenggarang
13	RA MIFTAHUL HUDA	Desa Gayam Kec. Botolinggo
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan
15	KB DAHLIA	Desa Sucolor Kec. Maesan
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Desa Sucolor Kec. Maesan
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan

Halaman 176 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MDTW AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Desa Pecalongan Kec. Sukosari
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
23	MDTA BAITURRAHMAN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Desa Mengok Kec. Pujer
25	KB IRSYADUL JINAN	Desa Wonobojo Kec. Klabang
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Desa Sukokerto Kec. Pujer
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Mangli Kec. Pujer
28	MDTA AL AZIZ	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
29	MDTA AR RAHMAH	Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan
30	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Ramban Wetan Kec. Cermee
31	MDTA NURUL JADID	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Desa Penanggungan Kec. Maesan
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Desa Pujer Baru Kec. Maesan
34	MDTA AL BAROKAH	Desa Jampit Kec. Ijen
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Desa Suger Lor Kec. Maesan
36	MDTA AS SHOBIRIN	Desa Sumbersari Kec. Maesan
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Desa Gadingsari Kec. Pakem
38	MDTA NURUL IMAN	Desa Andungsari Kec. Pakem
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Desa Baratan Kec. Binakal
41	YAYASAN AL IKHLAS	Desa Sumbersari Kec. Maesan
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Desa Sucolor Kec. Maesan
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
44	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Sumberdumpyong Kec. Pakem
45	MA AL IIKHLAS	Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin
46	MDTA DARUN NAJAH	Desa Tapen Kec. Tapen
47	YAYASAN AL HIKMAH	Desa Kupang Kec. Pakem
48	PAUD TUNAS BANGSA	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
49	YAYASAN AL ANSHOR	Desa Tegal Jati Kec. Sumber Wringin
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Desa Trotosari Kec. Tlogosari
51	MDTA NURUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
52	MDTA LATIFUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
54	MDTA DARUL ULUM	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
55	MDTA ASASUL ULUM	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
57	PAUD NURUL YAQIN	Desa Tumpeng Kec. Wonosari
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Desa Pelalangan Kec. Wonosari

Halaman 177 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	TK/KB AL MA'RUF	Desa Wonosari Kec. Wonosari
----	-----------------	-----------------------------

- Bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT pernah menanyakan kepada saksi MISHABUL MUNIR melalui aplikasi Whatsapp terkait dengan jumlah lembaga/yayasan yang menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR, dan saksi MISHABUL MUNIR menjawab ada 10 lembaga. Lembaga-lembaga penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR adalah tersebut adalah :

NO.	LEMBAGA	DESA	KECAMATAN
1	MDTA NURUL HASAN	Lojajar	Tenggaran
2	NURUL ISLAM	Sumber Salem	Tenggarang
3	KB AL-AZHAR	Pejaten	Bondowoso
4	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang
5	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Pekalangan	Tenggarang
6	AINUL HASAN	Bendoarum	Wonosari
7	MDTA AL-HIDAYAH	Traktakan	Wonosari
8	MD SAIFUL BAHRI	Bendoarum	Wonosari
9	MDTA AL MUNAWWARAH	Pasarejo	Wonosari
10	RA NURUL ICHLAS	Pasarejo	Wonosari

- Bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE membuat paket-paket harga meubeler dalam bentuk brosur, kemudian harga-harga tersebut menjadi acuan bagi lembaga/yayasan penerima hibah untuk program prioritas Wakil Bupati IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR dalam menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB), yaitu:

Paket A

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000

Halaman 178 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
 8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000
- Total Rp. 75.000.000.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menerima format proposal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membuat proposal secara lengkap termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI menyebarkan format proposal tersebut kepada seluruh anggota BAMUSI calon Penerima Bantuan Hibah dari program prioritas

Halaman 179 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Bondowoso melalui Grup Whatsapp. Selain Format Proposal, sebagian calon penerima hibah juga menerima Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah (RAB) dari Grup Whatsapp dengan nilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk pembelian meubel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya rehabilitasi Gedung;

- Bahwa terkait pembuatan proposal bantuan hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR, MISBAHUL MUNIR diminta oleh MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk menyesuaikan dengan proposal yang dibuat oleh penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati IRWAN BACHTIAR RACHMAT dengan nilai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan urian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian meubel dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehabilitasi Gedung;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Bupati Bondowoso mengeluarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah, termasuk didalamnya sebanyak 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebanyak 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;
- Bahwa Saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso yang menggantikan saksi SUHARTO, S.Sos, M.M sejak bulan Maret 2023 Atas dasar Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tersebut, melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 59 (lima puluh sembilan) Lembaga yang diusulkan oleh IRWAN BACHTIAR RACHMAT termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah lembaga milik atau dibawah pengendalian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR)

Halaman 180 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD yaitu saudara MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

- Bahwa Pelaksana penyaluran dana hibah di tahun anggaran 2023 adalah saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi ROSITA selaku Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, saksi JUMAR selaku Pegawai Honorer, saksi SITI SOLEHA selaku Verifikator;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;

- Bahwa setelah 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR menerima pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membelanjakan pembelian meubel sebagaimana dalam RAB ke UD MEGA ANTIK FURNITURE. Ada lembaga/yayasan yang secara langsung menyerahkan uang pembelian meubel kepada pegawai di UD MEGA ANTIK dan sebagian besar uang dititipkan/diserahkan oleh pimpinan lembaga/yayasan kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau saksi MISBAHUL MUNIR sesuai dengan paket-paket harga yang ada, kemudian uang-uang pembayaran pembelian meubel dari lembaga/yayasan tersebut seluruhnya

Halaman 181 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT secara tunai;

- Bahwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membuat laporan pembelian meubel dengan lampiran kuitansi dari UD MEGA ANTIK FURNITURE dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 59 lembaga/yayasan penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan kuitansi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penerima hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;
- Bahwa nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah tersebut ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dengan alasan pembelian dilakukan di 1 toko yaitu UD MEGA ANTIK FURNITURE dan dengan jumlah nilai pembelian meubel yang sama yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Bagian Kesejahteraan Rakyat meminta kepada lembaga/yayasan untuk mengganti tempat pembelian yang terdekat dengan domisili lembaga/yayasan dan dengan jumlah yang tidak sama untuk masing-masing lembaga/yayasan;
- Bahwa setelah nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menyampaikan kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT serta meminta kepada UD MEGA ANTIK untuk mengeluarkan kembali kuitansi yang nilainya kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah yang bervariasi untuk masing-masing lembaga/yayasan dan untuk beberapa yayasan/lembaga lain penerima hibah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH meminta bantuan kepada saksi AWWALUDDIN YUDHA ISWANTO yang juga merupakan pengurus BAMUSI selaku Direktur CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH untuk membuatkan nota/kuitansi yang digunakan sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban oleh beberapa lembaga/yayasan penerima bantuan hibah;
- Bahwa berdasarkan bukti dokumen Proposal Pengajuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Laporan Pertanggungjawaban 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela

Halaman 182 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bondowoso, realisasi bantuan hibah berupa pembelian meubel dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENYERAHAN	KET	JUMLAH KUITANSI / SURAT JALAN PEMBELIAN MEUBELER Rp 44.950.000	NAMA MEUBELER
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Rp50.000.000	PD		UD. Mega Antik Furniture
2	MDTA IBRAHIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
4	KB AL ARIF	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.875.000	Meubel Barokah
6	KB SINAR MULYA	Rp50.000.000	PD	Rp 49.400.000	Meubel Barokah
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	Meubel Mitra Alam
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.950.000	Meubel Barokah
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
11	MDTA NURUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.250.000	UD. Mega Antik Furniture
12	PAUD/KB MASYITHOH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.750.000	UD. Mega Antik Furniture
13	RA MIFTAHUL HUDA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.020.000	Meubel Barokah
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
15	KB DAHLIA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	UD. Mega Antik Furniture
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 45.300.000	UD. Mega Antik Furniture
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 49.975.000	UD. Mega Antik Furniture
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.395.000	UD. Mega Antik Furniture
23	MDTA BAITURRAHMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	Meubel Barokah
25	KB IRSYADUL JINAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.600.000	Mitra Alam
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	Mitra Alam
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.528.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 183 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	MDTA AL AZIZ	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
29	MDTA AR RAHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
30	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
31	MDTA NURUL JADID	Rp50.000.000	PD	Rp 48.900.000	UD. Mega Antik Furniture
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	UD. Mega Antik Furniture
34	MDTA AL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 46.875.000	UD. Mega Antik Furniture
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
36	MDTA AS SHOBIRIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Rp50.000.000	PD	Rp 25.550.000	Mitra Alam
38	MDTA NURUL IMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.730.000	UD. Mega Antik Furniture
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.375.000	UD. Mega Antik Furniture
41	YAYASAN AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 46.625.000	UD. Mega Antik Furniture
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
44	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
45	MA AL IIKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
46	MDTA DARUN NAJAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.500.000	Meubel Barokah
47	YAYASAN AL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
48	PAUD TUNAS BANGSA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
49	YAYASAN AL ANSHOR	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Jaya Abadi
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	Mitra Alam
51	MDTA NURUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
52	MDTA LATIFUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.250.000	UD. Mega Antik Furniture
54	MDTA DARUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 184 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	MDTA ASASUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.000.000	UD. Mega Antik Furniture
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.800.000	UD. Mega Antik Furniture
57	PAUD NURUL YAQIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.410.000	UD. Mega Antik Furniture
59	TK/KB AL MA'RUF	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
60	MDTA NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
61	NURUL ISLAM	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.950.000	UD. Mega Antik Furniture
62	KB AL-AZHAR	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
63	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
64	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
65	AINUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
66	MDTA AL-HIDAYAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.450.000	UD. Mega Antik Furniture
67	MD SAIFUL BAHRI	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
68	MDTA AL MUNAWWARAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 69.450.000	UD. Mega Antik Furniture
69	RA NURUL ICHLAS	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
TOTAL		Rp3.700.000.000		Rp 3.578.233.000	

- Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah, nota/kuitansi yang dikeluarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH adalah nota-nota yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebanyak 69 Lembaga/Yayasan penerima hibah hanya membeli meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE dan tidak pernah membeli meubel di CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH. Nota yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH hanya berdasarkan permintaan dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAH untuk mengganti sebagian Nota dari UD MEGA ANTIK FURNITURE yang ditolak oleh Bagian Kesra;
- Bahwa nominal jumlah pembelian meubel sebagaimana tertera dalam nota/kuitansi yang dibuat secara variatif hanya mengikuti saran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan bukan transaksi atau penerimaan yang senyatanya yaitu dimana masing-masing lembaga/yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk program prioritas Wakil Bupati IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Halaman 185 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- Bahwa meskipun 69 lembaga/yayasan penerima hibah telah membayar pembelian meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, UD. MEGA ANTIK FURNITURE belum menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dipesan oleh Lembaga/Yayasan sesuai dengan paket yang disediakan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE sehingga penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan sebagaimana yang termuat dalam bukti Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bansos Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 nomor: 900/149/430.4.3/2024;
- Bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD.RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 yang diperkuat dengan keterangan Ahli AIMMATUS SHOLIHAH, S.Ak., C.FrA ADITYA RANGGA PRAKOSO, ST., C.FrA., ditemukan kerugian keuangan

Halaman 186 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 3.578.233.000,00
2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 1.275.125.000,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp 2.303.108.000,00

- Bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menipiskan uang kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowos dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman **187** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam
: pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan
dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara
pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan
dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair
terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya
apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar
Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah menunjuk pada orang
perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban
yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT adalah Wakil
Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018 sekaligus sebagai pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018. Selain sebagai Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga sebagai Pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH adalah Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Cabang Bondowoso sekaligus sebagai pemilik atau Pengurus Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy;

Menimbang, bahwa organisasi Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) adalah organisasi yang didirikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, dan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso dalam organisasi BARMUSI bertindak sebagai Penasehat;

Halaman 189 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BAMUSI Cabang Bondowoso sering melakukan kegiatan keagamaan, diantaranya pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan di Wisma Wakil Bupati Bondowoso atau di tempat lain diantaranya di rumah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Cabang Bondowoso. Kegiatan pengajian rutin tersebut dihadiri oleh Pengurus dan Anggota BAMUSI atau masyarakat umum, dan sering dihadiri juga oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Penasehat BAMUSI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa tata cara penganggaran program hibah yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan non formal dilakukan dengan cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mana didalam penyusunan rencana kerja anggaran tersebut diperoleh dari Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Program Prioritas Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terdapat program prioritas daerah oleh Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR yang mengusulkan sebanyak 59 nama Lembaga kepada Kepala Bagian Kesejahteraan untuk mendapatkan hibah masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat program Pokok Pikiran anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang memberikan

Halaman 190 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 10 nama Lembaga dana hibah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT mengikuti kegiatan rutin BAMUSI yang diadakan oleh Pengurus BAMUSI bertempat di Wisma Wakil Bupati Bondowoso Jalan Ahmad Yani Nomor 64 Kabupaten Bondowoso. Pada pertemuan tersebut Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyampaikan adanya program bantuan Dana Hibah tahun 2023 yang akan disalurkan kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan Keagamaan Swasta;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertemuan di Wisma Wakil Bupati tersebut, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyarankan kepada Pengurus dan Anggota BAMUSI yang mempunyai Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta untuk membuat proposal yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk kegiatan pengadaan Meubel dan Rehab. Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga menyampaikan bagi Lembaga/Yayasan yang membutuhkan meubel bisa datang dan membeli di Toko MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meminta kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan Saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI untuk mendata dan mendampingi lembaga-lembaga atau yayasan yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk mendata calon penerima hibah kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR menindaklanjuti dengan menyebarluaskan informasi tentang program bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati tersebut kepada anggota BAMUSI dan membentuk Grup Whatshap bagi calon-calon penerima hibah. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membentuk Grup Whatsapp untuk penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan saksi MISBAHUL MUNIR membentuk Grup Whatsapp untuk program pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa selain membantu dan mendata para calon penerima hibah dari lembaga/yayasan, MUHAMAD HIDAYAH dan MISBAHUL MUNIR masing-masing juga menerima bantuan hibah. MUHAMAD HIDAYAH menerima bantuan hibah berdasarkan program prioritas dari Wakil Bupati sebanyak 3 lembaga milik MUHAMAD HIDAYAH masing-masing sebesar Rp 75.000.000,00

Halaman 191 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu atas nama Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sedangkan MISBAHUL MUNIR menerima bantuan hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengumpulkan nama-nama lembaga/yayasan calon penerima bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga tersebut kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui aplikasi Whatsap, kemudian Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meneruskan nama-nama calon penerima hibah tersebut kepada Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pesan Aplikasi Whatsapp dan membicarakan lebih lanjut usulan nama-nama calon penerima hibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui pesan Aplikasi Whatsapp atau tanpa surat/nota kedinasan yang sah, mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tanpa disertai Proposal Permohonan dana hibah kepada saksi SUHARTO, S.Sos, M.M;

Menimbang, bahwa setelah menerima daftar nama-nama Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kemudian menyerahkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tersebut kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk diinput ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun pada saat itu Sekretariat Daerah Bondowoso belum menerima Proposal Permohonan dana hibah dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat meloloskan proses verifikasi dan meminta kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk menginput nama-nama yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT kedalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun belum menerima Proposal Permohonan dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut, karena saksi SUHARTO, S.Sos, M.M hanya mempertimbangkan kedudukan dan jabatan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa nama-nama Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan dimasukkan oleh Saksi Saksi

Halaman 192 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT/DESA
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Desa Kalisat Kec. Ijen
2	MDTA IBRAHIMY	Desa Kaligedang kec. Ijen
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Desa Gunungsari Kec. Maesan
4	KB AL ARIF	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
6	KB SINAR MULYA	Desa Lanas Kec. Botolinggo
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Desa Sukokerto Kec. Pujer
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Desa Kladi Kec. Cerme
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Desa Pujer baru Kec. Maesan
11	MDTA NURUL FALAH	Desa Tanah Wulan Kec. Maesan
12	PAUD/KB MASYITHOH	Desa Kajar Kab. Tenggarang
13	RA MIFTAHUL HUDA	Desa Gayam Kec. Botolinggo
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan
15	KB DAHLIA	Desa Sucolor Kec. Maesan
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Desa Sucolor Kec. Maesan
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Desa Pecalongan Kec. Sukosari
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
23	MDTA BAITURRAHMAN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Desa Mengok Kec. Pujer
25	KB IRSYADUL JINAN	Desa Wonoboyo Kec. Klabang
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Desa Sukokerto Kec. Pujer
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Mangli Kec. Pujer
28	MDTA AL AZIZ	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
29	MDTA AR RAHMAH	Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan
30	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Ramban Wetan Kec. Cermee
31	MDTA NURUL JADID	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Desa Penanggungan Kec. Maesan
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Desa Pujer Baru Kec. Maesan
34	MDTA AL BAROKAH	Desa Jampit Kec. Ijen
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Desa Suger Lor Kec. Maesan
36	MDTA AS SHOBIRIN	Desa Sumbersari Kec. Maesan
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING	Desa Gadingsari Kec. Pakem

Halaman 193 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARI	
38	MDTA NURUL IMAN	Desa Andungsari Kec. Pakem
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Desa Baratan Kec. Binakal
41	YAYASAN AL IKHLAS	Desa Sumbersari Kec. Maesan
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Desa Sucolor Kec. Maesan
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
44	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Sumberdumpyong Kec. Pakem
45	MA AL IIKHLAS	Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin
46	MDTA DARUN NAJAH	Desa Tapen Kec. Tapen
47	YAYASAN AL HIKMAH	Desa Kupang Kec. Pakem
48	PAUD TUNAS BANGSA	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
49	YAYASAN AL ANSHOR	Desa Tegal Jati Kec. Sumber Wringin
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Desa Trotosari Kec. Tlogosari
51	MDTA NURUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
52	MDTA LATIFUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
54	MDTA DARUL ULUM	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
55	MDTA ASASUL ULUM	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
57	PAUD NURUL YAQIN	Desa Tumpeng Kec. Wonosari
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Desa Pelalangan Kec. Wonosari
59	TK/KB AL MA'RUF	Desa Wonosari Kec. Wonosari

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT pernah menanayakan kepada saksi MISHABUL MUNIR melalui aplikasi Whatsapp terkait dengan jumlah lembaga/yayasan yang menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR, dan saksi MISHABUL MUNIR menjawab ada 10 lembaga. Lembaga-lembaga penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR adalah tersebut adalah :

NO.	LEMBAGA	DESA	KECAMATAN
1	MDTA NURUL HASAN	Lojajar	Tenggaran
2	NURUL ISLAM	Sumber Salem	Tenggarang
3	KB AL-AZHAR	Pejaten	Bondowoso
4	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang
5	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Pekalangan	Tenggarang
6	AINUL HASAN	Bendoarum	Wonosari

Halaman 194 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	MDTA AL-HIDAYAH	Traktakan	Wonosari
8	MD SAIFUL BAHRI	Bendoarum	Wonosari
9	MDTA AL MUNAWWARAH	Pasarejo	Wonosari
10	RA NURUL ICHLAS	Pasarejo	Wonosari

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE membuat paket-paket harga meubeler dalam bentuk brosur, kemudian harga-harga tersebut menjadi acuan bagi lembaga/yayasan penerima hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR dalam menyusun Rancana Anggaran Belanja (RAB), yaitu:

Paket A

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
- Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000

Halaman 195 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
 8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000
- Total Rp. 75.000.000.

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menerima format proposal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membuat proposal secara lengkap termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI menyebarkan format proposal tersebut kepada seluruh anggota BAMUSI calon Penerima Bantuan Hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso melalui Grup Whatsapp. Selain Format Proposal, sebagian calon penerima hibah juga menerima Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah (RAB) dari Grup Whatsapp dengan nilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk pembelian meubel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya rehabilitasi Gedung;

Menimbang, bahwa terkait pembuatan proposal bantuan hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR, MISBAHUL MUNIR diminta oleh MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk menyesuaikan dengan proposal yang dibuat oleh penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dengan nilai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan urian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian meubel dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehabilitasi Gedung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Bupati Bondowoso mengeluarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023

Halaman 196 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah, termasuk didalamnya sebanyak 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebanyak 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa Saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso yang menggantikan saksi SUHARTO, S.Sos, M.M sejak bulan Maret 2023 Atas dasar Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tersebut, melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 59 (*lima puluh sembilan*) Lembaga yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT termasuk 3 (*tiga*) diantaranya adalah lembaga milik atau dibawah pengendalian Saksi Saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD yaitu MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa Pelaksana penyaluran dana hibah di tahun anggaran 2023 adalah saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi ROSITA selaku Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, saksi JUMAR selaku Pegawai Honorer, saksi SITI SOLEHA selaku Verifikator;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;

Menimbang, bahwa setelah 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR menerima pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membelanjakan pembelian meubel sebagaimana dalam RAB ke UD MEGA ANTIK FURNITURE. Ada lembaga/yayasan yang secara langsung menyerahkan uang pembelian meubel kepada pegawai di UD MEGA ANTIK dan sebagian besar uang dititipkan/diserahkan oleh pimpinan lembaga/yayasan kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau saksi MISBAHUL MUNIR sesuai dengan paket-paket harga yang ada, kemudian uang-uang pembayaran pembelian meubel dari lembaga/yayasan tersebut seluruhnya diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT secara tunai;

Menimbang, bahwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membuat laporan pembelian meubel dengan lampiran kuitansi dari UD MEGA ANTIK FURNITURE dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 59 lembaga/yayasan penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan kuitansi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penerima hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah tersebut ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dengan alasan pembelian dilakukan di 1 toko yaitu UD MEGA ANTIK FURNITURE dan dengan jumlah nilai pembelian

Halaman 198 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubel yang sama yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Bagian Kesejahteraan Rakyat meminta kepada lembaga/yayasan untuk mengganti tempat pembelian yang terdekat dengan domisili lembaga/yayasan dan dengan jumlah yang tidak sama untuk masing-masing lembaga/yayasan;

Menimbang, bahwa setelah nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menyampaikan kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT serta meminta kepada UD MEGA ANTIK untuk mengeluarkan kembali kuitansi yang nilainya kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah yang bervariasi untuk masing-masing lembaga/yayasan dan untuk beberapa yayasan/lembaga lain penerima hibah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH meminta bantuan kepada saksi AWWALUDDIN YUDHA ISWANTO yang juga merupakan pengurus BAMUSI selaku Direktur CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH untuk membuat nota/kuitansi yang digunakan sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban oleh beberapa lembaga/yayasan penerima bantuan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen Proposal Pengajuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Laporan Pertanggungjawaban 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bondowoso, realisasi bantuan hibah berupa pembelian meubel dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENYERAHAN	KET	JUMLAH KUITANSI / SURAT JALAN PEMBELIAN MEUBELER	NAMA MEUBELER
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Rp50.000.000	PD	Rp 44.950.000	UD. Mega Antik Furniture
2	MDTA IBRAHIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
4	KB AL ARIF	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.875.000	Meubel Barokah
6	KB SINAR MULYA	Rp50.000.000	PD	Rp 49.400.000	Meubel Barokah
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	Meubel Mitra Alam
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.950.000	Meubel Barokah
10	MDTA AR	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega

Halaman 199 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ROHMATUR ROHMAH				Antik Furniture
11	MDTA NURUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.250.000	UD. Mega Antik Furniture
12	PAUD/KB MASYITHOH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.750.000	UD. Mega Antik Furniture
13	RA MIFTAHUL HUDA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.020.000	Meubel Barokah
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
15	KB DAHLIA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	UD. Mega Antik Furniture
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 45.300.000	UD. Mega Antik Furniture
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 49.975.000	UD. Mega Antik Furniture
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.395.000	UD. Mega Antik Furniture
23	MDTA BAITURRAHMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	Meubel Barokah
25	KB IRSYADUL JINAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.600.000	Mitra Alam
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	Mitra Alam
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.528.000	UD. Mega Antik Furniture
28	MDTA AL AZIZ	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
29	MDTA AR RAHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
30	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
31	MDTA NURUL JADID	Rp50.000.000	PD	Rp 48.900.000	UD. Mega Antik Furniture
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	UD. Mega Antik Furniture
34	MDTA AL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 46.875.000	UD. Mega Antik Furniture
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
36	MDTA AS SHOBIRIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Rp50.000.000	PD	Rp 25.550.000	Mitra Alam
38	MDTA NURUL IMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.730.000	UD. Mega Antik Furniture
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.375.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 200 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AL BARATANI				
41	YAYASAN AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 46.625.000	UD. Mega Antik Furniture
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
44	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
45	MA AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
46	MDTA DARUN NAJAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.500.000	Meubel Barokah
47	YAYASAN AL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
48	PAUD TUNAS BANGSA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
49	YAYASAN AL ANSHOR	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Jaya Abadi
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	Mitra Alam
51	MDTA NURUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
52	MDTA LATIFUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.250.000	UD. Mega Antik Furniture
54	MDTA DARUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
55	MDTA ASASUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.000.000	UD. Mega Antik Furniture
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.800.000	UD. Mega Antik Furniture
57	PAUD NURUL YAQIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.410.000	UD. Mega Antik Furniture
59	TK/KB AL MA'RUF	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
60	MDTA NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
61	NURUL ISLAM	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.950.000	UD. Mega Antik Furniture
62	KB AL-AZHAR	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
63	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
64	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
65	AINUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
66	MDTA AL-HIDAYAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.450.000	UD. Mega Antik Furniture
67	MD SAIFUL BAHRI	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
68	MDTA AL	Rp75.000.000	POKIR	Rp 69.450.000	UD. Mega

Halaman 201 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUNAWWARAH				Antik Furniture
69	RA NURUL ICHLAS	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
TOTAL		Rp3.700.000.000		Rp 3.578.233.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah, nota/kuitansi yang dikeluarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH adalah nota-nota yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebanyak 69 Lembaga/Yayasan penerima hibah hanya membeli meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE dan tidak pernah membeli meubel di CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH. Nota yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH hanya berdasarkan permintaan dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAH untuk mengganti sebagian Nota dari UD MEGA ANTIK FURNITURE yang ditolak oleh Bagian Kesra;

Menimbang, bahwa nominal jumlah pembelian meubel sebagaimana tertera dalam nota/kuitansi yang dibuat secara variatif hanya mengikuti saran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan bukan transaksi atau penerimaan yang senyatanya yaitu dimana masing-masing lembaga/yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa meskipun 69 lembaga/yayasan penerima hibah telah membayar pembelian meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, UD. MEGA ANTIK FURNITURE belum

Halaman 202 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dipesan oleh Lembaga/Yayasan sesuai dengan paket yang disediakan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE sehingga penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan sebagaimana yang termuat dalam bukti Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bansos Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 nomor: 900/149/430.4.3/2024;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD.RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 yang diperkuat dengan keterangan Ahli AIMMATUS SHOLIHAH, S.Ak., C.FrA ADITYA RANGGA PRAKOSO, ST., CFRa., ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 3.578.233.000,00
2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 1.275.125.000,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp 2.303.108.000,00

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menitipkan uang kepada

Halaman **203** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa mengusulkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso melalui Aplikasi Whatsapp untuk dimasukkan dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD);
2. Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa;
3. Terdakwa menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu;
4. Terdakwa mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Terdakwa membuat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar), dan paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain;

Halaman 204 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsideritas yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair yaitu unsur "Melawan hukum" bersifat dan memiliki cakupan yang lebih luas dan umum atau sering disebut sebagai *Genus* atau istilah hukumnya sering disebut *Lex Generalis* dibandingkan dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan *Spesies* dari unsur "melawan hukum" yang sifatnya *Lex Spesialis*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut erat kaitannya dengan kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa baik sebagai Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE, dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa memiliki kedudukan atau jabatan dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun unsur "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum bahwa "apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta perbuatan-perbuatan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja

Halaman 206 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terdapat program prioritas daerah oleh Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR yang mengusulkan sebanyak 59 nama Lembaga kepada Kepala Bagian Kesejahteraan untuk mendapatkan hibah masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat program Pokok Pikiran anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang memberikan kepada 10 nama Lembaga dana hibah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meminta kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan Saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI untuk mendata dan mendampingi lembaga-lembaga atau yayasan yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa selain membantu dan mendata para calon penerima hibah dari lembaga/yayasan, MUHAMAD HIDAYAH dan MISBAHUL MUNIR masing-masing juga menerima bantuan hibah. MUHAMAD HIDAYAH menerima bantuan hibah berdasarkan program prioritas dari Wakil Bupati sebanyak 3 lembaga milik MUHAMAD HIDAYAH masing-masing sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu atas nama Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sedangkan MISBAHUL MUNIR menerima bantuan hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengumpulkan nama-nama lembaga/yayasan calon penerima bantuan hibah dari program prioritas Wakil

Halaman 207 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bondowoso, Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga tersebut kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui aplikasi Whatsap, kemudian Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meneruskan nama-nama calon penerima hibah tersebut kepada Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pesan Aplikasi Whatsapp dan membicarakan lebih lanjut usulan nama-nama calon penerima hibah;

Menimbang, bahwa setelah menerima daftar nama-nama Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kemudian menyerahkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tersebut kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk diinput ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun pada saat itu Sekretariat Daerah Bondowoso belum menerima Proposal Permohonan dana hibah dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE membuat paket-paket harga meubeler dalam bentuk brosur, kemudian harga-harga tersebut menjadi acuan bagi lembaga/yayasan penerima hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR dalam menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Bupati Bondowoso mengeluarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah, termasuk didalamnya sebanyak 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebanyak 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada

Halaman 208 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso ITerdakwa RWAN BACHTIAR RACHMAT dan 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR menerima pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membelanjakan pembelian meubel sebagaimana dalam RAB ke UD MEGA ANTIK FURNITURE. Ada lembaga/yayasan yang secara langsung menyerahkan uang pembelian meubel kepada pegawai di UD MEGA ANTIK dan sebagaian besar uang dititipkan/diserahkan oleh pimpinan lembaga/yayasan kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau saksi MISBAHUL MUNIR sesuai dengan paket-paket harga yang ada, kemudian uang-pengeluaran pembayaran pembelian meubel dari lembaga/yayasan tersebut seluruhnya diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT secara tunai;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun 69 lembaga/yayasan penerima hibah telah membayar pembelian meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, UD. MEGA ANTIK FURNITURE belum menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dipesan oleh Lembaga/Yayasan sesuai dengan paket yang disediakan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE sehingga penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan sebagaimana yang termuat dalam bukti Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bansos Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 nomor: 900/149/430.4.3/2024;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD. RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE mengusulkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso melalui Aplikasi Whatsapp, kemudian menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa, Terdakwa menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu, Terdakwa mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang

Halaman 210 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Terdakwa membuat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar), dan paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain adalah telah menguntungkan diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018. Selain sebagai Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga sebagai Pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH adalah Ketua organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Cabang Bondowoso sekaligus sebagai pemilik

Halaman 211 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengurus Lembaga Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy;

Menimbang, bahwa organisasi Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) adalah organisasi yang didirikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, dan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso dalam organisasi BARMUSI bertindak sebagai Penasehat;

Menimbang, bahwa BAMUSI Cabang Bondowoso sering melakukan kegiatan keagamaan, diantaranya pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan di Wisma Wakil Bupati Bondowoso atau di tempat lain diantaranya di rumah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Cabang Bondowoso. Kegiatan pengajian rutin tersebut dihadiri oleh Pengurus dan Anggota BAMUSI atau masyarakat umum, dan sering dihadiri juga oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Penasehat BAMUSI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa tata cara penganggaran program hibah yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan non formal dilakukan dengan cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang

Halaman 212 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam penyusunan rencana kerja anggaran tersebut diperoleh dari Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Program Prioritas Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terdapat program prioritas daerah oleh Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR yang mengusulkan sebanyak 59 nama Lembaga kepada Kepala Bagian Kesejahteraan untuk mendapatkan hibah masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdapat program Pokok Pikiran anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang memberikan kepada 10 nama Lembaga dana hibah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT mengikuti kegiatan rutin BAMUSI yang diadakan oleh Pengurus BAMUSI bertempat di Wisma Wakil Bupati Bondowoso Jalan Ahmad Yani Nomor 64 Kabupaten Bondowoso. Pada pertemuan tersebut Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyampaikan adanya program bantuan Dana Hibah tahun 2023 yang akan disalurkan kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan Keagamaan Swasta;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertemuan di Wisma Wakil Bupati tersebut, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menyarankan kepada Pengurus dan Anggota BAMUSI yang mempunyai Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta untuk membuat proposal yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk kegiatan pengadaan Meubel dan Rehab. Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT juga menyampaikan bagi Lembaga/Yayasan yang membutuhkan meubel bisa datang dan membeli di Toko MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meminta kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan Saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI untuk mendata dan mendampingi lembaga-lembaga atau yayasan yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk mendata calon penerima hibah kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR menindaklanjuti dengan menyebarluaskan informasi tentang program bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati tersebut kepada anggota BAMUSI dan membentuk Grup Whatshap bagi calon-calon penerima hibah. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membentuk Grup Whatsapp untuk penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Terdakwa

Halaman 213 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan saksi MISBAHUL MUNIR membentuk Grup Whatsapp untuk program pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa selain membantu dan mendata para calon penerima hibah dari lembaga/yayasan, MUHAMAD HIDAYAH dan MISBAHUL MUNIR masing-masing juga menerima bantuan hibah. MUHAMAD HIDAYAH menerima bantuan hibah berdasarkan program prioritas dari Wakil Bupati sebanyak 3 lembaga milik MUHAMAD HIDAYAH masing-masing sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu atas nama Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy sedangkan MISBAHUL MUNIR menerima bantuan hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al Munawaroh sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengumpulkan nama-nama lembaga/yayasan calon penerima bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga tersebut kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui aplikasi Whatsap, kemudian Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meneruskan nama-nama calon penerima hibah tersebut kepada Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pesan Aplikasi Whatsapp dan membicarakan lebih lanjut usulan nama-nama calon penerima hibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui pesan Aplikasi Whatsapp atau tanpa surat/nota kedinasan yang sah, mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tanpa disertai Proposal Permohonan dana hibah kepada saksi SUHARTO, S.Sos, M.M;

Menimbang, bahwa setelah menerima daftar nama-nama Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kemudian menyerahkan nama-nama Yayasan/Lembaga calon penerima dana hibah tersebut kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk diinput ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun pada saat itu Sekretariat Daerah Bondowoso belum menerima Proposal Permohonan dana hibah dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat meloloskan proses verifikasi dan meminta kepada saksi ROSITA dan saksi SITI SOLEHA untuk menginput nama-nama yang diusulkan

Halaman 214 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT kedalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) walaupun belum menerima Proposal Permohonan dari lembaga/yayasan yang diusulkan tersebut, karena saksi SUHARTO, S.Sos, M.M hanya mempertimbangkan kedudukan dan jabatan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa nama-mana Lembaga/Yayasan calon penerima bantuan hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Bondowoso yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan dimasukkan oleh Saksi Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT/DESA
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Desa Kalisat Kec. Ijen
2	MDTA IBRAHIMY	Desa Kaligedang kec. Ijen
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Desa Gunungsari Kec. Maesan
4	KB AL ARIF	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo
6	KB SINAR MULYA	Desa Lanas Kec. Botolinggo
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Desa Sukokerto Kec. Pujer
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Desa Kladi Kec. Cerme
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Desa Pujer baru Kec. Maesan
11	MDTA NURUL FALAH	Desa Tanah Wulan Kec. Maesan
12	PAUD/KB MASYITHOH	Desa Kajar Kab. Tenggarang
13	RA MIFTAHUL HUDA	Desa Gayam Kec. Botolinggo
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan
15	KB DAHLIA	Desa Sucolor Kec. Maesan
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Desa Sucolor Kec. Maesan
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Desa Sumbersari Kec. Maesan
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Desa Pecalongan Kec. Sukosari
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Desa Sumbersari Kec. Maesan
23	MDTA BAITURRAHMAN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Desa Mengok Kec. Pujer
25	KB IRSYADUL JINAN	Desa Wonoboyo Kec. Klabang
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Desa Sukokerto Kec. Pujer
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Mangli Kec. Pujer
28	MDTA AL AZIZ	Desa Tanahwulan Kec. Maesan

Halaman 215 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	MDTA AR RAHMAH	Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan
30	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Ramban Wetan Kec. Cermee
31	MDTA NURUL JADID	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Desa Penanggungan Kec. Maesan
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Desa Pujer Baru Kec. Maesan
34	MDTA AL BAROKAH	Desa Jampit Kec. Ijen
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Desa Suger Lor Kec. Maesan
36	MDTA AS SHOBIRIN	Desa Sumpersari Kec. Maesan
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Desa Gadingsari Kec. Pakem
38	MDTA NURUL IMAN	Desa Andungsari Kec. Pakem
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Desa Tanahwulan Kec. Maesan
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Desa Baratan Kec. Binakal
41	YAYASAN AL IKHLAS	Desa Sumpersari Kec. Maesan
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Desa Sucolor Kec. Maesan
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Desa Penanggungan Kec. Maesan
44	MDTA NURUL HIKMAH	Desa Sumberdumpyong Kec. Pakem
45	MA AL IIKHLAS	Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin
46	MDTA DARUN NAJAH	Desa Tapen Kec. Tapen
47	YAYASAN AL HIKMAH	Desa Kupang Kec. Pakem
48	PAUD TUNAS BANGSA	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
49	YAYASAN AL ANSHOR	Desa Tegal Jati Kec. Sumber Wringin
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Desa Trotosari Kec. Tlogosari
51	MDTA NURUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
52	MDTA LATIFUL ULUM	Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
54	MDTA DARUL ULUM	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
55	MDTA ASASUL ULUM	Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari
57	PAUD NURUL YAQIN	Desa Tumpeng Kec. Wonosari
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Desa Pelalangan Kec. Wonosari
59	TK/KB AL MA'RUF	Desa Wonosari Kec. Wonosari

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT pernah menandatangani kepada saksi MISHABUL MUNIR melalui aplikasi Whatsapp terkait dengan jumlah lembaga/yayasan yang menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR, dan saksi MISHABUL MUNIR menjawab ada 10 lembaga. Lembaga-lembaga penerima hibah berdasarkan

Halaman 216 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR adalah tersebut adalah :

NO.	LEMBAGA	DESA	KECAMATAN
1	MDTA NURUL HASAN	Lojajar	Tenggaran
2	NURUL ISLAM	Sumber Salem	Tenggarang
3	KB AL-AZHAR	Pejaten	Bondowoso
4	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Lojajar	Tenggarang
5	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Pekalangan	Tenggarang
6	AINUL HASAN	Bendoarum	Wonosari
7	MDTA AL-HIDAYAH	Traktakan	Wonosari
8	MD SAIFUL BAHRI	Bendoarum	Wonosari
9	MDTA AL MUNAWWARAH	Pasarejo	Wonosari
10	RA NURUL ICHLAS	Pasarejo	Wonosari

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku pemilik UD. MEGA ANTIK FURNITURE membuat paket-paket harga meubeler dalam bentuk brosur, kemudian harga-harga tersebut menjadi acuan bagi lembaga/yayasan penerima hibah untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR dalam menyusun Rancana Anggaran Belanja (RAB), yaitu:

Paket A

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000

Total Rp. 26.875.000

Paket B

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000

Total Rp. 34.375.000

Paket C

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000

Halaman 217 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 4.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
- Total Rp. 42.000.000

Paket D

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 11.625.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 30 unit dengan harga Rp. 11.250.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 3.500.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 500.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.500.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
- Total Rp. 51.875.000

Paket E

1. Meja Siswa Rp. 775.000 sebanyak 20 unit dengan harga Rp. 15.500.000
 2. Kursi Siswa Rp. 375.000 sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 15.000.000
 3. Meja Guru Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 4. Kursi Guru Rp. 500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 1.000.000
 5. Lemari Buku Rp. 4.000.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 8.000.000
 6. Lemari Arsip Rp. 3.500.000 sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 7.000.000
 7. Kursi Tamu Rp. 10.000.000 sebanyak 1 set dengan harga Rp. 10.000.000
 8. Lemari Buku Racak Rp. 5.750.000 sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 5.750.000
- Total Rp. 75.000.000.

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menerima format proposal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membuat proposal secara lengkap termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI menyebarkan format proposal tersebut kepada seluruh anggota BAMUSI calon Penerima Bantuan Hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso melalui Grup Whatsapp. Selain Format Proposal, sebagian calon penerima hibah juga menerima Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah (RAB) dari Grup Whatsapp dengan nilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk pembelian meubel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya rehabilitasi Gedung;

Menimbang, bahwa terkait pembuatan proposal bantuan hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR,

Halaman 218 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAHUL MUNIR diminta oleh MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR untuk menyesuaikan dengan proposal yang dibuat oleh penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dengan nilai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan urian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian meubel dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehabilitasi Gedung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Bupati Bondowoso mengeluarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 yang diperuntukkan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga penerima bantuan hibah, termasuk didalamnya sebanyak 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebanyak 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa Saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso yang menggantikan saksi SUHARTO, S.Sos, M.M sejak bulan Maret 2023 Atas dasar Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tersebut, melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 59 (lima puluh sembilan) Lembaga yang diusulkan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah lembaga milik atau dibawah pengendalian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD yaitu MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa Pelaksana penyaluran dana hibah di tahun anggaran 2023 adalah saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi ROSITA selaku Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, saksi JUMAR selaku Pegawai Honorer, saksi SITI SOLEHA selaku Verifikator;

Halaman 219 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Dana tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01. 0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;

Menimbang, bahwa setelah 59 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan 10 lembaga/yayasan penerima hibah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR menerima pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membelanjakan pembelian meubel sebagaimana dalam RAB ke UD MEGA ANTIK FURNITURE. Ada lembaga/yayasan yang secara langsung menyerahkan uang pembelian meubel kepada pegawai di UD MEGA ANTIK dan sebagian besar uang dititipkan/diserahkan oleh pimpinan lembaga/yayasan kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau saksi MISBAHUL MUNIR sesuai dengan paket-paket harga yang ada, kemudian uang-uang pembayaran pembelian meubel dari lembaga/yayasan tersebut seluruhnya diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT secara tunai;

Menimbang, bahwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, masing-masing lembaga/yayasan membuat laporan pembelian meubel dengan lampiran kuitansi dari UD MEGA ANTIK FURNITURE dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 59 lembaga/yayasan penerima hibah dari program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan kuitansi sebesar Rp

Halaman 220 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penerima hibah dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah tersebut ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dengan alasan pembelian dilakukan di 1 toko yaitu UD MEGA ANTIK FURNITURE dan dengan jumlah nilai pembelian meubel yang sama yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Bagian Kesejahteraan Rakyat meminta kepada lembaga/yayasan untuk mengganti tempat pembelian yang terdekat dengan domisili lembaga/yayasan dan dengan jumlah yang tidak sama untuk masing-masing lembaga/yayasan;

Menimbang, bahwa setelah nota/kuitansi yang digunakan oleh masing-masing lembaga/yayasan penerima hibah sebagai Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dana hibah ditolak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH menyampaikan kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT serta meminta kepada UD MEGA ANTIK untuk mengeluarkan kembali kuitansi yang nilainya kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah yang bervariasi untuk masing-masing lembaga/yayasan dan untuk beberapa yayasan/lembaga lain penerima hibah Saksi MUHAMMAD HIDAYAH meminta bantuan kepada saksi AWWALUDDIN YUDHA ISWANTO yang juga merupakan pengurus BAMUSI selaku Direktur CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH untuk membuat nota/kuitansi yang digunakan sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban oleh beberapa lembaga/yayasan penerima bantuan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen Proposal Pengajuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Laporan Pertanggungjawaban 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bondowoso, realisasi bantuan hibah berupa pembelian meubel dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENYERAHAN	KET	JUMLAH KUITANSI / SURAT JALAN PEMBELIAN MEUBELER	NAMA MEUBELER
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Rp50.000.000	PD	Rp 44.950.000	UD. Mega Antik Furniture
2	MDTA IBRAHIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 221 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KB AL ARIF	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.875.000	Meubel Barokah
6	KB SINAR MULYA	Rp50.000.000	PD	Rp 49.400.000	Meubel Barokah
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	Meubel Mitra Alam
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
9	PAUD BAROKATUL QODIRI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.950.000	Meubel Barokah
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
11	MDTA NURUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.250.000	UD. Mega Antik Furniture
12	PAUD/KB MASYITHOH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.750.000	UD. Mega Antik Furniture
13	RA MIFTAHUL HUDA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.020.000	Meubel Barokah
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
15	KB DAHLIA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	UD. Mega Antik Furniture
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 45.300.000	UD. Mega Antik Furniture
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 49.975.000	UD. Mega Antik Furniture
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.395.000	UD. Mega Antik Furniture
23	MDTA BAITURRAHMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	Meubel Barokah
25	KB IRSYADUL JINAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.600.000	Mitra Alam
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	Mitra Alam
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.528.000	UD. Mega Antik Furniture
28	MDTA AL AZIZ	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
29	MDTA AR RAHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
30	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
31	MDTA NURUL JADID	Rp50.000.000	PD	Rp 48.900.000	UD. Mega Antik Furniture
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	UD. Mega Antik Furniture
34	MDTA AL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 46.875.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 222 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
36	MDTA AS SHOBIRIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Rp50.000.000	PD	Rp 25.550.000	Mitra Alam
38	MDTA NURUL IMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
39	RA AN NUR TANAH WULAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.730.000	UD. Mega Antik Furniture
40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.375.000	UD. Mega Antik Furniture
41	YAYASAN AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 46.625.000	UD. Mega Antik Furniture
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
44	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
45	MA AL IIKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
46	MDTA DARUN NAJAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.500.000	Meubel Barokah
47	YAYASAN AL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
48	PAUD TUNAS BANGSA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
49	YAYASAN AL ANSHOR	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Jaya Abadi
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	Mitra Alam
51	MDTA NURUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
52	MDTA LATIFUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.250.000	UD. Mega Antik Furniture
54	MDTA DARUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
55	MDTA ASASUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.000.000	UD. Mega Antik Furniture
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.800.000	UD. Mega Antik Furniture
57	PAUD NURUL YAQIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.410.000	UD. Mega Antik Furniture
59	TK/KB AL MA'RUF	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
60	MDTA NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
61	NURUL ISLAM	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.950.000	UD. Mega Antik Furniture
62	KB AL-AZHAR	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega

Halaman 223 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Antik Furniture
63	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
64	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
65	AINUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
66	MDTA AL-HIDAYAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.450.000	UD. Mega Antik Furniture
67	MD SAIFUL BAHRI	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
68	MDTA AL MUNAWWARAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 69.450.000	UD. Mega Antik Furniture
69	RA NURUL ICHLAS	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
TOTAL		Rp3.700.000.000		Rp 3.578.233.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah, nota/kuitansi yang dikeluarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH adalah nota-nota yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebanyak 69 Lembaga/Yayasan penerima hibah hanya membeli meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE dan tidak pernah membeli meubel di CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH. Nota yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH hanya berdasarkan permintaan dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAH untuk mengganti sebagian Nota dari UD MEGA ANTIK FURNITURE yang ditolak oleh Bagian Kesra;

Menimbang, bahwa nominal jumlah pembelian meubel sebagaimana tertera dalam nota/kuitansi yang dibuat secara variatif hanya mengikuti saran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan bukan transaksi atau penerimaan yang senyatanya yaitu dimana masing-masing lembaga/yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang

Halaman 224 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata diterima oleh Terdakwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa meskipun 69 lembaga/yayasan penerima hibah telah membayar pembelian meubel kepada UD MEGA ANTIK FURNITURE namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, UD. MEGA ANTIK FURNITURE belum menyerahkan seluruhnya meubel-meubel yang telah dipesan oleh Lembaga/Yayasan sesuai dengan paket yang disediakan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE sehingga penerima hibah tidak dapat mengajukan kelengkapan data yang diperlukan sebagaimana yang termuat dalam bukti Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bansos Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 nomor: 900/149/430.4.3/2024;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD.RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (*enam puluh Sembilan*) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 yang diperkuat dengan keterangan Ahli AIMMATUS SHOLIHAH, S.Ak., C.FrA ADITYA RANGGA PRAKOSO, ST., CFRa., ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.303.108.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (<i>enam puluh Sembilan</i>) lembaga penerima dana hibah	Rp 3.578.233.000,00
2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (<i>enam puluh Sembilan</i>)	Rp 1.275.125.000,00

Halaman 225 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembaga penerima dana hibah	
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp 2.303.108.000,00

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menitipkan uang kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengusulkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso melalui Aplikasi Whatsapp untuk dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
2. Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa;
3. Terdakwa menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu;
4. Terdakwa mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan

Halaman 226 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

5. Terdakwa membuat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar), dan paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 66 ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso, Terdakwa memiliki kewenangan untuk membuat atau mengusulkan program-program prioritas atau program-program unggulan sebagai wujud pelaksanaan janji-janji kampanye atau sebagai wujud tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka membantu Bupati Bondowoso dalam mewujudkan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas hidup

Halaman 227 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kabupaten Bondowoso, akan tetapi usulan-usulan program prioritas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program prioritas yang diusulkan oleh Terdakwa tidak hanya harus memenuhi aspek materiil semata yaitu menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga harus memenuhi aspek-aspek formil yaitu diajukan secara benar, diverifikasi secara benar dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengusulkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso hanya melalui Aplikasi Whatsapp untuk dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah tidak dapat dibenarkan secara prosedur. Apa yang dilakukan oleh Terdakawa dapat mengurangi kualitas kontrol oleh SKPD terkait melalui proses verifikasi administrasi dan faktual sebagai mekanisme yang harus dilakukan terhadap seluruh usulan bantuan hibah guna memastikan setiap keuangan negara disalurkan dan dimanfaatkan secara benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setiap orang termasuk Terdakwa baik secara pribadi maupun sebagai Wakil Bupati Bondowoso berhak untuk memiliki usaha, terlebih usaha tersebut telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi ketika seseorang sudah menduduki jabatan publik termasuk jabatan Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso maka ada konsekwensi atas jabatan tersebut khususnya terhadap usaha atau bisnis yang dilakukan. Setelah menduduki jabatan publik ada rambu-rambu yang harus menjadi pedoman agar seseorang tidak masuk dalam pusaran konflik kepentingan (*conflict interest*) yang secara nyata dilarang dilakukan oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan publik tertentu, termasuk sebagai Wakil Bupati Bondowoso;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang mengandung konflik kepentingan. Meskipun Terdakwa hanya sebatas pada menyarankan, dan tidak ada pemaksaan untuk membeli meubeler di UD MEGA ANTIK FURNITURE akan tetapi karena kedudukan dan jabatan yang dimiliki Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso, maka saran atau anjuran

Halaman 228 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimakani oleh orang lain sebagai perintah atau permintaan, sehingga hal tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso. Kesempatan atas kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso telah digunakan secara tidak tepat dengan maksud memperoleh keuntungan dari pengadaan meubeler dari 69 lembaga/yayasan penerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Perbuatan Terdakwa menerima pembayaran untuk pembelian meubeler dari 69 lembaga/yayasan penerima hibah, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan tersebut secara lengkap dan tepat waktu adalah pelanggaran terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa baik sebagai Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE;

Menimbang, bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar, termasuk dalam program bantuan hibah kepada lembaga/yayasan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2023. Penerima hibah memiliki kewajiban dan tanggungjawab mengelola dan membelanjakan uang yang diterimanya, dan mempertanggungjawabkan realisasinya kepada Pemerintah dengan bukti-bukti dukung yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, karena sebagai Wakil Bupati Bondowoso Terdakwa seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam usaha adalah sesuatu yang lazim, termasuk usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dengan UD

Halaman 229 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh secara wajar, benar dan tidak mengandung unsur manipulatif. Keuangan negara harus dikelola secara efektif dan efisien, sehingga setiap uang yang dikeluarkan harus memperoleh harga dan kualitas terbaik. Untuk memperoleh harga terbaik biasanya dilakukan dengan survey pasar atau membandingkan antara satu penyedia dengan penyedia yang lain sehingga dari perbandingan tersebut dapat dipertimbangkan dan dipilih harga dan kualitas yang dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dengan membandingkan beberapa penyedia meubeler di wilayah Kabupaten Bondowoso, Majelis Hakim berpendapat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar). Oleh karena itu, karena paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain, maka lembaga/yayasan penerima hibah tidak memperoleh meubeler dengan harga dan kualitas terbaik;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Wakil Bupati Bondowoso maupun sebagai Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 ayat (1) dan (2) mengatur : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. arangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang; c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Halaman 230 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 Ayat (1) mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:
 - a. Pasal 7 ayat (2) mengatur "Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan hibah dan proposal hibah yang ditujukan kepada Bupati."
 - b. 'Pasal 20 ayat (2) huruf (b) mengatur : "Berkas Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD."
5. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Uang dan Barang pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pasal 9 huruf c angka 4 mengatur : "Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan data pendukung: Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu Terdakwa mengusulkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah pada tahun 2023 berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Bondowoso kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bondowoso melalui Aplikasi Whatsapp, Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan

Halaman 231 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa, Terdakwa menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu, Terdakwa mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Terdakwa membuat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar), dan paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1

Halaman **232** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dasar hukum penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun anggaran 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Saksi KRISTANTO PUTRO PRASOJO selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekeretariat Daerah Bondowoso yang menggantikan saksi SUHARTO, S.Sos, M.M sejak bulan Maret 2023 Atas dasar Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/551/430.4.2/2023 tersebut, melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama perwakilan 59 (lima puluh sembilan) Lembaga yang diusulkan oleh Terdakwa

Halaman 233 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN BACHTIAR RACHMAT termasuk 3 (*tiga*) diantaranya adalah lembaga milik atau dibawah pengendalian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH yaitu Yayasan Al Mustaqimy, MDTA Al Mustaqimy dan MDTW Al Mustaqimy dan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga penerima hibah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD yaitu MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR yang merupakan anak kandung Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada rekening bank penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/551/430.4.2/2023 yaitu :

1. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp905.000.000 (*sembilan ratus lima juta rupiah*);
2. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp7.527.191.000 (*tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
3. SP2D Nomor: 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp2.347.037.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen Proposal Pengajuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Laporan Pertanggungjawaban 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bondowoso, realisasi bantuan hibah berupa pembelian meubel dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENYERAHAN	KET	JUMLAH KUITANSI / SURAT JALAN PEMBELIAN MEUBELER	NAMA MEUBELER
1	YAYASAN NURUL QOMARIYAH AL MALIKI	Rp50.000.000	PD	Rp 44.950.000	UD. Mega Antik Furniture
2	MDTA IBRAHIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
3	MDTA MIFTAHUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
4	KB AL ARIF	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
5	YAYASAN AL HADI YEMALIA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.875.000	Meubel Barokah
6	KB SINAR MULYA	Rp50.000.000	PD	Rp 49.400.000	Meubel Barokah
7	PAUD BUSTANUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	Meubel Mitra Alam
8	MDTA AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
9	PAUD BAROKATUL	Rp50.000.000	PD	Rp 47.950.000	Meubel Barokah

Halaman 234 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	QODIRI				
10	MDTA AR ROHMATUR ROHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
11	MDTA NURUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.250.000	UD. Mega Antik Furniture
12	PAUD/KB MASYITHOH	Rp50.000.000	PD	Rp 49.750.000	UD. Mega Antik Furniture
13	RA MIFTAHUL HUDA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.020.000	Meubel Barokah
14	MDTA AL ISTIQOMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
15	KB DAHLIA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
16	YAYASAN NURUL ISLAM AL HADI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.650.000	UD. Mega Antik Furniture
17	MDTW DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
18	YAYASAN AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 45.300.000	UD. Mega Antik Furniture
19	YAYASAN AL KHOIRIYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
20	MDTW AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 49.975.000	UD. Mega Antik Furniture
21	MDTA MIFTAHUL ULUM 1	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	UD. Mega Antik Furniture
22	TPQ AL MUSTAQIMY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.395.000	UD. Mega Antik Furniture
23	MDTA BAITURRAHMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
24	MDTA MIFTAHUL FALAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	Meubel Barokah
25	KB IRSYADUL JINAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.600.000	Mitra Alam
26	MDTA MIFTAHUL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	Mitra Alam
27	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.528.000	UD. Mega Antik Furniture
28	MDTA AL AZIZ	Rp50.000.000	PD	Rp 49.150.000	UD. Mega Antik Furniture
29	MDTA AR RAHMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
30	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
31	MDTA NURUL JADID	Rp50.000.000	PD	Rp 48.900.000	UD. Mega Antik Furniture
32	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
33	MDTA AL MUNAWWIRY	Rp50.000.000	PD	Rp 48.000.000	UD. Mega Antik Furniture
34	MDTA AL BAROKAH	Rp50.000.000	PD	Rp 46.875.000	UD. Mega Antik Furniture
35	YAYASAN ALI FADHIL ARREFA	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
36	MDTA AS SHOBIKIRIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.375.000	UD. Mega Antik Furniture
37	YAYASAN NURUL FALAH GADING SARI	Rp50.000.000	PD	Rp 25.550.000	Mitra Alam
38	MDTA NURUL IMAN	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
39	RAAN NUR TANAH WULAN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.730.000	UD. Mega Antik Furniture

Halaman 235 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL BARATANI	Rp50.000.000	PD	Rp 47.375.000	UD. Mega Antik Furniture
41	YAYASAN AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 46.625.000	UD. Mega Antik Furniture
42	MDTA MIFTAHUL KHOIROT II	Rp50.000.000	PD	Rp 48.875.000	UD. Mega Antik Furniture
43	MDTA DARUS SHOLIHIN	Rp50.000.000	PD	Rp 49.500.000	UD. Mega Antik Furniture
44	MDTA NURUL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	Mitra Alam
45	MA AL IKHLAS	Rp50.000.000	PD	Rp 47.050.000	Meubel Barokah
46	MDTA DARUN NAJAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.500.000	Meubel Barokah
47	YAYASAN AL HIKMAH	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
48	PAUD TUNAS BANGSA	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
49	YAYASAN AL ANSHOR	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Jaya Abadi
50	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HASAN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.125.000	Mitra Alam
51	MDTA NURUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
52	MDTA LATIFUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 47.000.000	UD. Mega Antik Furniture
53	MDTA NURUL HIDAYAH	Rp50.000.000	PD	Rp 48.250.000	UD. Mega Antik Furniture
54	MDTA DARUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 50.000.000	UD. Mega Antik Furniture
55	MDTA ASASUL ULUM	Rp50.000.000	PD	Rp 49.000.000	UD. Mega Antik Furniture
56	MDTA DARUL MUBTADIIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.800.000	UD. Mega Antik Furniture
57	PAUD NURUL YAQIN	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
58	TK PGRI 03 WONOSARI	Rp50.000.000	PD	Rp 49.410.000	UD. Mega Antik Furniture
59	TK/KB AL MA'RUF	Rp50.000.000	PD	Rp 48.350.000	UD. Mega Antik Furniture
60	MDTA NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
61	NURUL ISLAM	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.950.000	UD. Mega Antik Furniture
62	KB AL-AZHAR	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
63	MADRASAH DINIYAH NURUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
64	MDTA IKHWANUL MUSLIMIN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
65	AINUL HASAN	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega Antik Furniture
66	MDTA AL-HIDAYAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 73.450.000	UD. Mega Antik Furniture
67	MD SAIFUL BAHRI	Rp75.000.000	POKIR	Rp 75.000.000	UD. Mega

Halaman 236 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Antik Furniture
68	MDTAAL MUNAWWARAH	Rp75.000.000	POKIR	Rp 69.450.000	UD. Mega Antik Furniture
69	RA NURUL ICHLAS	Rp75.000.000	POKIR	Rp 74.975.000	UD. Mega Antik Furniture
TOTAL		Rp3.700.000.000		Rp 3.578.233.000	

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD.RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 yang diperkuat dengan keterangan Ahli AIMMATUS SHOLIHAH, S.Ak., C.FrA ADITYA RANGGA PRAKOSO, ST., CFRA., ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.303.108.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 3.578.233.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah	Rp 1.275.125.000,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp 2.303.108.000,00

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menambahkan selisih antara uang yang diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dengan Nominal Nota sebagaimana dalam pertanggungjawaban oleh lembaga/yayasan Penerima Hibah sebesar Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) adalah juga sebagai kerugian keuangan negara. Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menerima dana hibah sejumlah Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*) padahal ternyata Jumlah uang pembelian meubelair berdasarkan Kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah sejumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) yang mana seharusnya dana sisa tersebut dikembalikan kepada Penerima Hibah yang kelebihan bayar, sehingga menurut Jaksa penuntut Umum keseluruhan kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp2.303.108.000,- (*dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*) ditambahkan dengan uang sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) didapatkan sejumlah Rp2.424.300.000,- (*dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Audit oleh Ahli sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala kesimpulan akhir sebagaimana dituangkan oleh Ahli dalam Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada program bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan audit tersebut dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Selain itu, Ahli dalam pemeriksaan di persidangan tetap menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 2.303.108.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*)

Halaman 238 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara tetap berdasarkan pada laporan Audit yang dilakukan oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat dengan dengan hasil penghitungan dugaan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Kejaksaan terkait dengan selisih harga sebesar Rp 2.3030.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut:

- Tim Auditor dalam melakukan udit investigasi tidak mengacu kepada Hasil Audit BPK dengan hasil Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk bantuan hibah tahun 2023 BPK menyatakan tidak ada yang dilanggar dan sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada kerugian keuangan negara;
- Tim Auditor Kejaksaan menghitung kerugian keuangan negara dengan mendatangkan pembanding yaitu pengrajin mebel lokal yang masih tradisional dalam pengerjaan mebel, sedangkan Terdakwa dalam pengerjaan mebel sudah berupa pabrik;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya berkisar antara 25% -30%;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak termasuk kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan sebaliknya terhadap apa yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk nilai kerugian keuangan negara sebagaimana dihitung oleh Ahli, namun demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat memberikan bantahan atau membuktikan sebaliknya yang dapat meyakinkan Majelis Hakim terkait dengan harga meubeler yang dijual oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE adalah diatas harga yang sewajarnya (harga pasar) sebagaimana dihitung oleh Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan karena harga meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang dijual lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) pada program bantuan hibah Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa belanja hibah uang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 dengan sumber dana berasal dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18.674.461.000,- (Delapan belas milyar enam ratus tujuh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meminta kepada Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI dan Saksi MISBAHUL MUNIR selaku Bendahara BAMUSI untuk mendata dan mendampingi lembaga-lembaga atau yayasan yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT untuk mendata calon penerima hibah kemudian Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR menindaklanjuti dengan menyebarluaskan informasi tentang program bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati tersebut kepada anggota BAMUSI dan membentuk Grup Whatshap bagi calon-calon penerima hibah. Saksi MUHAMMAD HIDAYAH membentuk Grup Whatsapp untuk penerima hibah berdasarkan program prioritas Wakil Bupati Terdakwa

Halaman 240 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan saksi MISBAHUL MUNIR membentuk Grup Whatsapp untuk program pokok-pokok pikiran DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengumpulkan nama-nama lembaga/yayasan calon penerima bantuan hibah dari program prioritas Wakil Bupati Bondowoso, Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUL MUNIR mengirimkan nama-nama Yayasan/Lembaga tersebut kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT melalui aplikasi Whatsap, kemudian Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT meneruskan nama-nama calon penerima hibah tersebut kepada Saksi SUHARTO, S.Sos, M.M selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pesan Aplikasi Whatsapp dan membicarakan lebih lanjut usulan nama-nama calon penerima hibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso menyarankan kepada 69 (enam puluh sembilan) Lembaga/Yayasan calon Penerima Hibah untuk membuat proposal dana hibah dengan kegiatan pengadaan meubel dan rehab gedung, serta memberitahukan kepada Lembaga/Yayasan calon penerima hibah, jika akan melakukan pengadaan meubeler bisa membeli di UD. MEGA ANTIK FURNITURE milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi pesanan pembelian meubeler tersebut secara lengkap dan tepat waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atas permintaan dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAH mengeluarkan nota/kuitansi pembelian Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian Nota/Kuitansi yang tidak benar tersebut digunakan oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah sebagai bukti lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban oleh Lembaga/Yayasan penerima hibah, nota/kuitansi yang dikeluarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE, CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH adalah nota-nota yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebanyak 69 Lembaga/Yayasan penerima hibah hanya membeli meubel kepada UD MEGA ANTIK FURINITRE dan tidak pernah membeli meubel di CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD BAROKAH. Nota yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Alam Sejahtera dan UD

Halaman 241 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROKAH hanya berdasarkan permintaan dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAH untuk mengganti sebagian Nota dari UD MEGA ANTIK FURNITURE yang ditolak oleh Bagian Kesra;

Menimbang, bahwa nominal jumlah pembelian meubel sebagaimana tertera dalam nota/kuitansi yang dibuat secara variatif hanya mengikuti saran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan bukan transaksi atau penerimaan yang senyatanya yaitu dimana masing-masing lembaga/yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk program prioritas Wakil Bupati Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT dan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD MUHAMMAD IRSAN MARWANDA BACHTIAR;

Menimbang, bahwa nota/kuitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh 69 (enam puluh Sembilan) dari lembaga penerima dana hibah secara keseluruhan berjumlah Rp3.578.233.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), padahal Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE telah menerima dana hibah dari lembaga/yayasan secara langsung atau melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH atau melalui saksi MISBAHUL MUNIR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.700.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), sehingga antara nota/kuitansi yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban dengan uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT atau UD MEGA ANTIK FURNITURE terdapat selisih sejumlah Rp121.767.000,- (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT membuat harga paket Produk Meubeler di UD. MEGA ANTIK FURNITURE diatas harga yang sewajarnya (harga pasar), dan paket harga meubeler tersebut kemudian digunakan oleh Saksi MUHAMMAD HIDAYAH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut diikuti oleh lembaga/yayasan penerima bantuan hibah yang lain;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan harga wajar antara toko UD. JAYA MURNI, UD.RAKA PUTRA serta UD. MULYA dengan harga paket-paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE didapatkan paket meubeler UD. MEGA ANTIK FURNITURE lebih mahal dari harga yang sewajarnya (harga pasar) sehingga penilaian Jumlah harga wajar barang meubelair yang diterima oleh 69 (enam puluh Sembilan) lembaga penerima dana hibah hanya sejumlah Rp1.275.125.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Halaman **242** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE dan Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI Cabang Bondowoso telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi. Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT selaku Wakil Bupati Bondowoso dan Pemilik UD MEGA ANTIK FURNITURE bertindak sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, dan Saksi MUHAMMAD HIDAYAH selaku Ketua BAMUSI Cabang Bondowoso sebagai orang yang turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menerima pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah baik secara langsung maupun melalui Saksi MUHAMMAD HIDAYAH dan saksi MISBAHUUL MUNIR sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh UD MEGA ANTIK FURNITURE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT menerima dan menikmati pembayaran pengadaan meubeler dari Lembaga/Yayasan penerima hibah, maka timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Halaman **243** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Tim Audit pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 10 Februari 2025, Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT telah menitipkan uang kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah), sehingga dengan demikian uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso harus dipertimbangkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidier Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 244 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu ditpertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman **245** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa IRWAN BACHTIAR RACHMAT bin Alm. SOEJARWO membayar Uang Pengganti sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp 2.303.108.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA Nurul Ichlas.
 2. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ikhwanul Muslimin.
 3. 1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2023 Lembaga Yayasan Ikhwanul Muslimin1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB. Al-Azhar.
 4. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Nurul Islam.
 5. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ainul Hasan.

Halaman **246** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Saiful Bahri.
7. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hasan.
8. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA AI Hidayah.
9. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah Nurul Hasan.
10. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA Miftahul Huda.
11. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA AI Istiqomah.
12. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Darus Sholihin.
13. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Khoiriyah.
14. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Islam Al-Hadi.
15. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Dahlia.
16. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Miftahul Ulum.
17. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Hadi Yemalia
18. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Mts Nurul Huda
19. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum
20. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Barokah.
21. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Munawwiry.
22. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.
23. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
24. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MA Al Ikhlas.

Halaman **247** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Al Arif.
26. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan B Sinar Mulya.
27. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Barokatul Qodiri.
28. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Falah.
29. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Falah.
30. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hikmah.
31. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Irsyadul Jinan.
32. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Qomariyah Al Maliki.
33. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Aziz.
34. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Jadid.
35. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA As Shobirin.
36. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Ikhlas.
37. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Khoirot.
38. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darus Sholihin.
39. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Barokah.
40. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Tunas Bangsa.
41. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Iman.
42. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Hikmah.
43. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Arrohmah Tur Rohmah.

Halaman 248 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ibrahimy.
45. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Mustaqimy.
46. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Ali Fadhil Arrefa.
47. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTW Al Mustaqimy.
48. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan RA An Nur Tanah Wulan.
49. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan KB Masyithoh.
50. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TPQ Al Mustaqimy.
51. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Miftahul Ulum 1.
52. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Ar Rahmah.
53. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani.
54. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Ulum.
55. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Muhtadiin.
56. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK PGRI 03 Wonosari.
57. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan TK/KB Al Ma'ruf.
58. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darun Najah.
59. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al Anshor.
60. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Pendidkan Nurul Hasan.
61. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Latiful Ulum.
62. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Nurul Hidayah.

Halaman **249** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Darul Ulum.
64. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Asasul Ulum.
65. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan PAUD Nurul Yaqin.
66. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Nurul Falah Gading Sari.
67. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MD Nurul Huda.
68. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Al Munawwarah.
69. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan MDTA Baiturrahman.
70. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Baiturrahman Al Aminah.
71. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana hibah Tahun Anggaran 2023 lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Al-Mustaqimiy.
72. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
73. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023
74. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/1001/430.4.2/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023
75. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa timur tanggal 5 September 2018.
76. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1417 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2023.
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ayadi Ketua Yayasan Nurul Falah bulan Agustus 2024.
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Ahyak Mustofa Kepala Sekolah Lembaga Nurul Hidayah bulan Agustus 2024.
79. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Asmawi Kepala MDTA Al Hikmah bulan Agustus 2024.

Halaman 250 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nasilaturrahmah Kepala MDTW Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
81. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mawardi Kepala Madin MDTA Miftahul Barokah bulan Agustus 2024.
82. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Nadir Ayyubiy Kepala Madrasah MDTA Darus Sholihin bulan Agustus 2024.
83. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sugeng Sugiono Kepala Madrasah MD Miftahul Falah bulan Agustus 2024.
84. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Hadi Kepala Madrasah MDTA Al Istiqomah bulan Agustus 2024.
85. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muh. Babun Kepala Madrasah Ash-Shobirin bulan Agustus 2024.
86. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua Yayasan Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
87. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Hidayah Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024.
88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Nur Aini Ketua MDTW Al Mustaqimy bulan Agustus 2024
89. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Kurnia Sandi Ketua MDTA Al-Barokah bulan Agustus 2024
90. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Erfandi Ketua Yayasan Nurul Qomariyah Al-Maliki bulan Agustus 2024
91. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Kamin Kepala Miftahul Ulum Gunungsari bulan Agustus 2024
92. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Muhammad Fadil Afifudin Kepala Yayasan Ali Fadhil Arrefa bulan Agustus 2024
93. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua MDTA Baiturrahman bulan Agustus 2024
94. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hj. Yuni Astutik, S.Pd Ketua Yayasan Baiturrahman Al Amina bulan Agustus 2024
95. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Siti Marhamah Kepala Madrasah Ar-Rahman bulan Agustus 2024
96. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fauzi Kepala Yayasan Al-Anshar bulan Agustus 2024

Halaman 251 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sri Wahyuni NW Pengelola PAUD Tunas Bangsa bulan Agustus 2024
98. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Riskiyatun Rizkiyah Kepala MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024
99. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Zuhri Tohir Kepala MDTA Miftahul Ulum 1 bulan Agustus 2024
100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mustafa Adnan Kepala MDTA Al-Aziz bulan Agustus 2024
101. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Imam Supriadi Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan bulan Agustus 2024
102. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fathor Rahman Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al Baratani bulan Agustus 2024
103. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Eeng Susilowati Kepala Sekolah TK Al-Ma'ruf bulan Agustus 2024
104. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fitriatul Baidoh Kepala Sekolah TK PGRI 03 Wonosari bulan Agustus 2024
105. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Halis Kepala Madrasah Latifatul Ulum bulan Agustus 2024
106. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moch. Taufik Ketua Yayasan Al-Khoiriyah bulan Agustus 2024
107. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Al Hasan Subandi Kepala Al-Ikhlash bulan Agustus 2024
108. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Moh. Hasyim Kepala Yayasan Al-Munawwiry bulan Agustus 2024
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rudi Anton Prayitno Kepala Madrasah MA Al-Ikhlash bulan Agustus 2024
110. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sumyati, S.PdI Kepala MD Darun Najah bulan Agustus 2024
111. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati Widi Astutik Kepala PAUD Nurul Yakin bulan Agustus 2024
112. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Sukandar Faqih Kepala MDTA Nurul Hidayah bulan Agustus 2024
113. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Aslim Kepala MDTA Asasul Ulum bulan Agustus 2024
114. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abdul Ghoni Baidowi Kepala PAUD Barokatul Qodiri bulan Agustus 2024
115. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd.

Halaman 252 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalik Kepala Sekolah MDTA Nurul Hikmah bulan Agustus 2024.

116. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Harifa Bendahara RA Miftahul Huda bulan Agustus 2024.
117. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mahrus Buhari Kepala PAUD Bustanul Ulum bulan Agustus 2024.
118. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yunarida Yemalia Pengelola KB Al-Arif bulan Agustus 2024.
119. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Hamidi Anwar Kepala MDTA Nurul Ulum bulan Agustus 2024.
120. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Fado'il Kepala MDTA Saiful Bahri bulan Agustus 2024.
121. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Agus Triani Kepala RA Nurul Ichlas bulan Agustus 2024.
122. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Mulyono Kepala MDTA Nurul Iman bulan Agustus 2024.
123. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Misbahul Munir Kholil Kepala Sekolah Al-Munawwarah bulan Agustus 2024.
124. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Subairi Kepala MDTA Nurul Jadid bulan Agustus 2024.
125. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Abd Manan Kepala MD Nurul Islam bulan Agustus 2024.
126. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Rummyati, S.PdI Pengelola KB Masyithoh bulan Agustus 2024.
127. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Yudiyanto Pengelola Yayasan Al Hadi Yemalia bulan Agustus 2024.
128. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Busari Pengelola KB Irsyadul Jinan bulan Agustus 2024.
129. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Perubahan RAB atas nama Jumaah Kepala MDTA Ibrahimy bulan Agustus 2024.
130. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-1 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 061/1179/430.4.3/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
131. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Peringatan ke-2 dari Plh. Sekretaris Daerah ke Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Organisasi Keagamaan

Halaman 253 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kemasyarakatan Kab. Bondowoso tentang pengiriman Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 061/1293/430.4.3/2023 tanggal 23 November 2023.

132. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
133. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023.
134. 1 (satu) Bundel printout Daftar Usulan Fraksi PDI Perjuangan atas nama Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar, S.T tanggal 10 Maret 2022.
135. 1 (satu) Bundel printout Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso.
136. 1 (satu) Bundel *printout* Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso
137. 1 (satu) Bundel printout Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
138. 1 (satu) Bundel printout Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja dan Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
139. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pengantar Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/5175/OTDA tanggal 24 Juli 2023.
140. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.35-5846 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
141. 1 (satu) Bundel fotocopy Salinan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/549/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2023.
142. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor :

Halaman 254 dari 257 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/551/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pondok Pesantren, Yayasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Raudlatul Athfal/Taman Kanak-Kanak, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

143. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/793/430.4.2/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

144. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000158/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 05 September 2023.

145. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000179/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 19 September 2023.

146. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000191/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2023 tanggal 25 September 2023.

147. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000235/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2023 tanggal 13 November 2023.

148. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000414/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

149. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.05/04.0/000408/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

150. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2023 Nomor 900/149/430.4.3/2024 tanggal 30 Januari 2024;

151. 1 (bundel) printout screenshot chat whatsapp grup hibah

152. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Mulia dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 510/646/430.87/2008 tanggal 17 Desember 2008.

153. 1 (lembar) Asli Paket Harga Meubel UD Mega Antik Furniture yang ditulis tangan oleh Irwan Bachtiar Rachmat.

154. 1 (lembar) Printout Paket Penjualan Meubel UD Mega Antik Furniture.

Halaman **255** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (lembar) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Jaya Murni dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Nomor : 503.510/373/430.11.11/2016 tanggal 06 April 2016.

156. 1 (lembar) Fotocopy Tanda Daftar Industri UD Raka Putra dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tanggal 10 Agustus 1998;

157. 1 (lembar) Printout Lembaga Penerima Hibah Program Prioritas Daerah Wakil Bupati Bondowoso yang dikirim oleh Irwan Bachtiar Rachmat ke Suharto menggunakan file pdf.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hidayah;

158. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);

159. Uang sebesar Rp.803.108.000,- (*delapan ratus tiga juta seratus delapan ribu rupiah*);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 September 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultononi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Andi Setyawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultononi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **256** dari **257** Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Andi Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)